

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO AUTOMÓVEL

PROCESSO SUSEP 15414.900333/2014-50 – VERSÃO 17
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.
CNPJ 17.643.407/0001-30

SUMÁRIO

CANAIS DE ATENDIMENTO	19
APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS	20
CONDIÇÕES GERAIS	21
SEGURO AUTOMÓVEL – Versão 17	21
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SEGURO	21
Cláusula 1 – OBJETIVO DO SEGURO	21
Cláusula 2 – DEFINIÇÕES	21
Cláusula 3 – ÂMBITO GEOGRÁFICO	28
CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA	29
Cláusula 4 – ACEITAÇÃO	29
Cláusula 5 – FORMA DE CONTRATAÇÃO	31
Cláusula 6 – DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	31
Cláusula 7 – VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO SEGURO	32
Cláusula 8 – CANCELAMENTO DO SEGURO E RESCISÃO CONTRATUAL	33
GARANTIAS DO SEGURO	34
Cláusula 9 – COBERTURAS E RISCOS COBERTOS	34
Cláusula 10 – RISCOS EXCLUÍDOS	35
Cláusula 11 – FRANQUIAS E/OU PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO	39
Cláusula 12 – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	39
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES	41
Cláusula 13 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	41
Cláusula 14 – OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE	44
Cláusula 15 – PERDA DE DIREITOS	46
Cláusula 16 – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	49
PAGAMENTO DO SEGURO	50
Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO	50
Cláusula 18 – ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES	56
SINISTRO E REGULAÇÃO	58
Cláusula 19 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	58
Cláusula 20 – INDENIZAÇÃO E APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS	66
Cláusula 21 – SALVADOS	69
Cláusula 22 – DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO	69
Cláusula 23 – LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG), LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) E REINTEGRAÇÃO	70
DISPOSIÇÕES FINAIS	71
Cláusula 24 – PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	71
Cláusula 25 – ARBITRAGEM	73

Cláusula 26 – PRESCRIÇÃO	73
Cláusula 27 - FORO.....	74
COBERTURAS DO SEGURO AUTOMÓVEL – Versão 17	75
COBERTURAS BÁSICAS.....	75
1. COBERTURA BÁSICA – COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO	75
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	75
Cláusula 2 – FRANQUIAS	76
Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO	76
2. COBERTURA BÁSICA – INCÊNDIO, ROUBO E FURTO	77
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	77
Cláusula 2 – FRANQUIAS	77
Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO	77
3. COBERTURA BÁSICA – COLISÃO E INCÊNDIO	78
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	78
Cláusula 2 – FRANQUIAS	78
Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO	78
4. COBERTURA BÁSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEÍCULOS (RCF-V).....	79
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	79
Cláusula 2 - DEFINIÇÕES	81
Cláusula 3 – RISCOS EXCLUÍDOS	81
Cláusula 4 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	82
Cláusula 5 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	83
Cláusula 6 - RATIFICAÇÃO	85
5. COBERTURA BÁSICA – ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP)	86
Cláusula 1 – OBJETIVO DO SEGURO	86
Cláusula 2 – COBERTURAS (RISCOS COBERTOS).....	86
Cláusula 3 – RISCOS EXCLUÍDOS	88
Cláusula 4 – CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO DO VEÍCULO	90
Cláusula 5 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	90
Cláusula 6 – BENEFICIÁRIOS	94
Cláusula 7 – ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA	94
Cláusula 8 - RATIFICAÇÃO	94
6. COBERTURA BÁSICA – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DECORRENTE DE COLISÃO E INCÊNDIO	95
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	95
Cláusula 2 – FRANQUIAS	95
Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO	95
7. COBERTURA BÁSICA – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DECORRENTE DE COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO	96
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	96

Cláusula 2 – FRANQUIAS	96
Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO	96
8. CARTA VERDE	97
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	97
Cláusula 2 – LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE	97
Cláusula 3 – REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	98
Cláusula 4 – FRANQUIAS	98
Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO	98
EXTENSÕES DE COBERTURA	99
1. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 180 DIAS – INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO	99
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	99
Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO	99
2. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 180 DIAS – COLISÃO TOTAL E INCÊNDIO	100
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	100
Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO	100
3. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 12 MESES – COLISÃO TOTAL, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO	101
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	101
Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO	101
4. EXTENSÃO DE PERÍMETRO	102
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	102
Cláusula 2 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	102
Cláusula 3 – FRANQUIAS	102
Cláusula 4 - RATIFICAÇÃO	102
COBERTURAS OPCIONAIS	103
COBERTURAS ADICIONAIS	103
1. COBERTURA ADICIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS – DANOS MORAIS / ESTÉTICOS (DMO)	103
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	103
Cláusula 3 - RISCOS EXCLUÍDOS	105
Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	105
Cláusula 4 - FRANQUIAS	106
Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO	106
2. COBERTURA ADICIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA- VEÍCULOS REBOCADOS (RCF-VR)	107
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	107
Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS	107
Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	108
Cláusula 4 - FRANQUIAS	108

Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO	108
3. COBERTURA ADICIONAL - DANOS CORPORAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS	109
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	109
Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS	109
Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	110
Cláusula 4 - FRANQUIAS	110
Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO	110
4. COBERTURA ADICIONAL - DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DMH)	111
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	111
Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS	111
Cláusula 3 - REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	112
Cláusula 4 - REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	113
Cláusula 5 - FRANQUIAS	114
Cláusula 6 - RATIFICAÇÃO	114
5. COBERTURA ADICIONAL - ACESSÓRIOS, TACÓGRAFOS, CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS	115
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	115
Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO	120
6. COBERTURA ADICIONAL - KIT GÁS	121
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	121
Cláusula 2 - FRANQUIAS	121
Cláusula 3 – DISPOSIÇÕES GERAIS	121
Cláusula 4 - RATIFICAÇÃO	121
7. COBERTURA ADICIONAL - BLINDAGEM (EXCETO TRANSPORTE DE VALORES)	122
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	122
Cláusula 2 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	122
Cláusula 3 – FRANQUIAS	123
Cláusula 4 - RATIFICAÇÃO	123
8. COBERTURA ADICIONAL - REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAS	124
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	124
Cláusula 2 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	124
Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO	124
9. COBERTURA ADICIONAL - REEMBOLSO DE DESPESAS – HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	125
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	125
Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS	125
Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	125
Cláusula 4 – FRANQUIAS	125
Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO	125
10. COBERTURA ADICIONAL - CAMINHÃO BASCULANDO	126
Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS	126

Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS	126
Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	126
Cláusula 4 – FRANQUIAS	126
Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO	126

CANAIS DE ATENDIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 200 0392

Horário de atendimento: 24 horas (todos os dias)

Sac@sancorseguros.com

Assistência 24 horas:

4003 0393 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 200 0393 (Demais localidades)

Horário de atendimento: 24 horas (todos os dias)

Central de Sinistros:

4003 0395 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 200 0395 (Demais localidades)

Horário de atendimento: das 8h às 20h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Ouvidoria: 0800 888 0402

Horário de atendimento: das 8h às 20h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

www.sancorseguros.com

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais.

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 888 0399

Horário de atendimento: 24 horas (todos os dias)

Plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados: www.consumidor.gov.br.

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.
CNPJ 17.643.407/0001-30
Av. Duque de Caxias, 882 – Térreo e Andares 4 e 5 – Zona 07 - Maringá/PR - CEP:87020-025
www.sancorseguros.com.br

APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Este documento reúne as Condições Contratuais do Seguro de AUTOMÓVEL da Sancor Seguros. Ele define as regras do contrato, as coberturas contratadas e os direitos e deveres das partes.

As Condições Contratuais são compostas pelas Condições Gerais e podem incluir Condições Especiais e Condições Particulares. Em caso de divergência entre elas, prevalecem, no que couber, as Condições Particulares sobre as Condições Especiais, e estas sobre as Condições Gerais.

Apenas as coberturas expressamente contratadas e indicadas na sua Apólice e/ou Certificado Individual são aplicáveis ao seguro.

Todas as comunicações entre o Segurado, o Estipulante e a Seguradora deverão ser realizadas pelos canais oficiais de atendimento indicados nestas Condições Contratuais.

A Seguradora poderá, a seu critério, utilizar meios eletrônicos para o envio de informações, comunicações e documentos contratuais.

Em caso de dúvida, o Segurado poderá entrar em contato com o seu Corretor de Seguros ou diretamente com a Seguradora através dos canais de atendimento disponibilizados nestas Condições Contratuais.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora.

Todas as informações prestadas pelo Estipulante e pelo Segurado na Proposta de Seguro e nos formulários complementares integram o contrato e devem corresponder à verdade, sendo essenciais para a aceitação e manutenção da cobertura. A inexatidão ou omissão poderá implicar a perda do direito à indenização e o cancelamento do contrato.

O registro do produto na Superintendência de Seguros Privados – Susep é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. A autorização da Susep é concedida à Seguradora, que está habilitada a oferecer este seguro no mercado.

A situação cadastral da Seguradora e do Corretor de Seguros pode ser consultada no sítio eletrônico da Susep: www.susep.gov.br.

As Condições Contratuais estão registradas na Susep sob o número do processo indicado na Apólice/Certificado Individual e na Proposta. A consulta pode ser feita em www.susep.gov.br.

O contrato será regido pela legislação e regulação vigentes no momento da contratação ou renovação. Em caso de omissão, prevalecerão essas normas, respeitada, sempre que possível, a liberdade das partes para tratar de matérias não disciplinadas de forma expressa e específica por normas imperativas.

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURO AUTOMÓVEL – Versão 17

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SEGURO

Cláusula 1 – OBJETIVO DO SEGURO

1.1 O presente Plano de Seguro tem por objetivo garantir a indenização pelos prejuízos decorrentes de danos ao Interesse Legítimo do Segurado ou do Beneficiário indicado na Apólice/Certificado Individual, mediante o pagamento do respectivo Prêmio, contra Riscos predeterminados, desde que cobertos e previstos nas Coberturas contratadas.

1.2 O seguro de automóvel abrange veículos automotores de vias terrestres.

1.3 A Garantia consiste no pagamento de Indenização por prejuízos indenizáveis decorrentes de Evento coberto e comprovado, até o Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice/Certificado Individual e os Limites Máximos de Indenização (LMI) fixados para cada Cobertura em vigor, exceto se decorrentes de Riscos excluídos, hipóteses de perda de direito e demais disposições previstas nestas Condições Gerais, nas Condições Especiais e nos Documentos Contratuais expressamente convencionados.

Cláusula 2 – DEFINIÇÕES

2.1 Este dicionário foi elaborado para auxiliar na compreensão das Condições Contratuais do seguro, que incluem determinados termos técnicos. Sempre que, no decorrer do texto, uma palavra aparecer iniciada com letra maiúscula, sem estar no começo da frase, isso significará que possui um sentido específico estabelecido neste dicionário. Dessa forma, a intenção é facilitar a leitura e assegurar que os principais conceitos e disposições das Condições Contratuais e da Apólice ou Certificado Individual sejam compreendidos de maneira clara. Para fins deste Plano de Seguro, serão utilizadas as seguintes definições:

Aceitação do Risco: Ato de aprovação pela Seguradora de Proposta de seguro efetuada pelo Proponente para Cobertura de seguro de determinado(s) Risco(s), após análise do Risco.

Acessórios: São peças fixadas em caráter permanente no veículo segurado, independentemente de ser ou não original de fábrica, referentes a som e imagem (rádios, conjugados ou não, amplificadores, equalizadores, autofalantes, televisores, telefones móveis e aparelhos transmissores e ou receptores de rádio).

Acidente: Acontecimento imprevisto e involuntário, com data caracterizada, que ocorre de forma súbita e inesperada, causando dano à coisa ou à pessoa.

Acidente pessoal de passageiro: É o evento súbito, involuntário e violento, com data caracterizada, exclusivamente, provocado por acidente de trânsito com o veículo segurado, causador de lesão física que, por si só, e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado.

Agravamento do Risco: Circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do Risco

assumido pela Seguradora.

Ambulância: Veículo destinado ao transporte de pessoas doentes ou feridas, ou para local de tratamento.

Apólice: Documento emitido pela sociedade Seguradora formalizando a Aceitação da(s) Cobertura(s) solicitada(s) pelo Proponente, nos planos individuais, ou pelo Estipulante, nos planos coletivos.

Apropriação indébita: Ato ilícito que consiste em apossar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção, sem consentimento do proprietário.

Ato Doloso: Ato intencional praticado no intuito de obter vantagem indevida ou prejudicar a outrem.

Ato Ilícito: Toda ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Autoescola: Veículo destinado à utilização durante o período de aprendizagem para habilitação da condução de veículos automotores.

Avarias: São os danos existentes no veículo, anteriores à contratação do seguro ou que, mesmo sendo posteriores à contratação, não possuam nexos com o sinistro ocorrido. Em ambos os casos terão o valor correspondente descontado da indenização.

Aviso de Sinistro: É a comunicação obrigatória e formal do Segurado, Beneficiário ou seus representantes legais à Seguradora da ocorrência do evento de Sinistro passível de Cobertura, assim que dele tenha conhecimento e conforme previsto nas Condições Contratuais.

Beneficiário: A pessoa física ou jurídica a favor da qual é devida a Indenização, em caso de Evento Coberto.

Boa-Fé: É o princípio fundamental que orienta a formação, execução e interpretação do contrato de seguro. Consiste no comportamento leal, honesto e transparente que devem adotar tanto o Segurado quanto a Seguradora, agindo com retidão, cooperação e confiança recíproca, sem omissões ou dissimulações, e sempre com a convicção de estar agindo conforme a lei e o contrato.

Bônus: Indicador de experiência do Segurado, correspondente ao histórico de renovações e sinistros indenizáveis e avisados, observada a inexistência de interrupção entre vigências. O bônus é expresso em classes, tem caráter pessoal, intransferível e vincula-se ao Segurado/item, inclusive quando originado de outra seguradora.

Cancelamento: Dissolução antecipada do Contrato de seguro antes do término de Vigência da(o) Cobertura/seguro contratado.

Carroceria: Estrutura acoplada na parte traseira do veículo destinada ao transporte de carga.

Casco: O automóvel propriamente dito.

Certificado Individual: Documento emitido para cada Segurado no caso de contratação por meio de Apólice coletiva, quando da Aceitação do Proponente ou da Renovação do seguro.

Chapa de Fabricante - Veículos emplacados pelo fabricante durante seu período de testes.

Cobertura: Conjunto de Riscos assumidos pela Seguradora, conforme o Contrato de seguro, respeitados os eventos não cobertos e Riscos excluídos.

Condições Contratuais: Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo Plano de Seguro, compreendendo a Apólice, as Condições Gerais, Condições Especiais, Condições Particulares, Proposta de adesão, cotação e demais aditivos do contrato de seguro.

Condições Especiais: São condições que especificam as diferentes modalidades de Cobertura e Garantias adicionais que podem existir dentro de um mesmo Plano de Seguro.

Condições Gerais: Conjunto de cláusulas que regem um mesmo Plano de Seguro, estabelecendo obrigações e direitos da sociedade Seguradora, dos Segurados, dos Beneficiários e, quando couber, do Estipulante.

Condições Particulares: Conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou Especiais de um Plano de Seguro, modificando ou cancelando disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a Cobertura.

Condutor eventual: Pessoa menor de 24 (vinte e quatro) anos, devidamente habilitada, que reside com o Segurado e conduz o veículo segurado, no máximo, 02 (dois) dias da semana, bem como seus filhos, enteados e funcionários não residentes que também possam utilizar o veículo segurado no máximo 15% do tempo de circulação semanal do veículo.

Contrato: Instrumento jurídico, emitido por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, firmado entre o Estipulante e a sociedade Seguradora que tem por objetivo estabelecer as peculiaridades da contratação do plano coletivo e fixar os direitos e obrigações do Estipulante, da sociedade Seguradora, dos Segurados, dos Assistidos e dos Beneficiários.

Corretor de Seguros: Profissional habilitado e autorizado a angariar e promover Contratos de Seguros.

Cosseguro: Modalidade em que duas ou mais seguradoras assumem, em conjunto, a responsabilidade pela garantia de um mesmo Risco, cada uma em percentual previamente definido. Cada Seguradora responde apenas pela parte do Risco que tiver assumido, e o Segurado é indenizado de forma proporcional à participação de cada uma. Será designada uma Seguradora líder, responsável pela representação conjunta das cosseguradoras perante o Segurado, sem prejuízo das responsabilidades individuais.

Culpa: Ato ou omissão praticado por uma pessoa sem a intenção de causar dano, mas que, em razão de negligência, imprudência ou falta de habilidade, resulta em prejuízo a terceiros ou a si própria.

Custo de Aquisição: É o valor de aquisição do Veículo discriminado na respectiva nota ou cupom fiscal.

Dano Corporal: Lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Dano Estético - Dano físico permanente causado a terceiro que reduz ou elimina os padrões de beleza ou estética.

Dano Material - É o tipo de dano causado exclusivamente à propriedade material de terceiro.

Dano Moral - É a lesão sofrida por alguém em decorrência de ofensa ou violação de seus direitos pessoais, tais como a honra, imagem, sentimento, dignidade pessoal ou familiar.

Documentos Contratuais: Documentos emitidos pela Seguradora, sendo a Apólice, a Apólice de averbação, o Certificado Individual, o Endosso e o bilhete de seguro.

Dolo: É a intenção de praticar ato ilícito ou fraudulento, empregando artifício, engano ou qualquer manobra para obter vantagem indevida ou causar prejuízo a outrem. Trata-se de conduta consciente, que vicia a manifestação de vontade e afasta a boa-fé contratual.

Endosso: Documento, emitido pela sociedade Seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

Equipamentos: Peças instaladas, em caráter permanente no veículo segurado, destinado a um fim específico, não relacionado à sua locomoção, aformoseamento ou lazer dos passageiros do veículo.

Estelionato: Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Estipulante: Pessoa natural ou jurídica que contrata Apólice coletiva de seguros, ficando investido de poderes de representação dos Segurados perante as sociedades Seguradoras, nos termos da regulamentação vigente.

Fator de ajuste: Percentual estabelecido pelo Segurado ou seu corretor de seguros no ato da contratação do seguro, que será aplicado sobre o valor que constar na tabela de referência de cotação para o veículo, para a estipulação do valor da indenização integral do veículo segurado. A aplicação do fator de ajuste pode resultar em valor superior ou inferior àquele cotado na tabela de referência estabelecida na proposta, de acordo com as características do veículo e seu estado de conservação.

Foro: Refere-se à localização do órgão do poder judiciário a ser acionado em caso de litígios oriundos do Contrato; jurisdição, alçada. Sinônimo de fórum.

Franquia: Também chamada de participação do Segurado nos prejuízos. Valor ou percentual definido no Plano de Seguro referente à responsabilidade do Segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de Sinistros cobertos.

Frete: Veículo destinado ao transporte de pessoas, bens ou mercadorias prestadas mediante contrato prévio e sem cobrança de tarifa. Exemplo: Um veículo pode ser contratado com motorista (que pode ser proprietário do veículo) para fazer uma mudança, ou transportar uma mercadoria.

Furto qualificado: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração dos bens segurados, desde que deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por inquérito policial.

Furto simples: Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, sem ameaça ou violência a pessoa e sem deixar vestígios.

Garagem: É considerada a garagem / estacionamento próprio ou alugado, entendendo-se como tal: local fechado (coberto ou não) que tenha portão ou grade para acesso; não sendo necessário estar fisicamente ligada à residência ou local de trabalho ou na faculdade/ universidade / escola / pós-graduação. Admite-se, ainda, como estacionamento/garagem, os condomínios ou ruas fechadas que mantenham no seu acesso vigilância permanente.

Garantia: Designação genérica dos Riscos cobertos pelo seguro e assumidos pela Seguradora, nos termos do

Plano de Seguro sendo também empregado como sinônimo de Cobertura.

Guincho: Veículo destinado à remoção / transporte de veículos.

Indenização: Valor a ser pago pela sociedade Seguradora na ocorrência do Evento Coberto, limitado ao valor do Limite Máximo de Indenização da Cobertura contratada e o Limite Máximo de Garantia da Apólice.

Indenização integral: Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem 75% do valor contratado para cobrir o veículo segurado.

Início de Vigência: É a data a partir da qual as Coberturas de Risco Propostas e aceitas serão garantidas pela sociedade Seguradora.

Interesse Legítimo: É o requisito essencial do contrato de seguro, que justifica a necessidade de proteção contra determinado Risco, tendo vínculo jurídico ou econômico, lícito e comprovável.

Invalidez permanente: Perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, que implique na redução ou abolição da capacidade para o exercício pleno das atividades normais.

Limite Máximo de Garantia (LMG): Limite máximo de responsabilidade da sociedade seguradora aplicado ao conjunto das coberturas contratadas no Contrato de seguro.

Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada (LMI): Limite máximo de responsabilidade da sociedade seguradora, por cobertura, relativo a reclamação ou série de reclamações de Sinistros, decorrentes do mesmo Risco garantido pelo Contrato de seguro.

Liquidação de Sinistro: É a etapa subsequente à Regulação do Sinistro, na qual a Seguradora, após a conclusão da análise e o recebimento dos documentos pertinentes, determina o valor da indenização devida ou o montante correspondente à reposição ou substituição do bem, quando constatada a cobertura, e efetua o respectivo pagamento ou providencia a reposição, conforme as disposições contratuais, legais e regulatórias aplicáveis.

Locadora: Veículos pertencentes a Pessoa Jurídica disponibilizado para locação por terceiros mediante pagamento de acordo com as diárias utilizados ou contratos mensais e anuais.

Lotação: Veículo com linha regular que transporta pessoas com cobrança de passagem.

Má-fé: Para efeitos deste contrato, será considerada má-fé o fornecimento intencional de informações inexatas, incompletas ou as omissas, mesmo que parcialmente, pelo Segurado, seu representante ou seu corretor de seguros.

Negligência: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargos ou obrigações.

Oficinas Referenciadas: Oficinas particulares e Concessionárias que, por meio de contrato, prestam serviços à Seguradora.

Participação Obrigatória do Segurado (POS): É o valor ou percentual que fica por conta do segurado, e o restante é pago pela seguradora, independente do valor do sinistro indenizável, também denominado como Franquia

Passageiro: Pessoa que se encontra no interior do veículo segurado, no momento do acidente, inclusive o

condutor.

Peça Original: São as peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica;

Peça de Reposição Original: são as peças produzidas pelo mesmo fabricante da peça original, através do mesmo processo de fabricação e com as mesmas especificações técnicas.

Peça de Reposição Genuína: São as peças de reposição que seguem as mesmas características e especificações técnicas exigidas na linha de montagem do veículo.

Peça de Reposição Compatível: É a peça produzida por fabricante independente, as quais mantêm as mesmas características de qualidade da peça original.

Perda Parcial: Caracteriza-se a perda parcial quando o custo da reparação do bem segurado não atingir 75% do valor contratado para o veículo.

Plano de Seguro: Conjunto de documentos elaborados pelas Seguradoras com a finalidade de estabelecer as normas operacionais de um determinado ramo de seguro. É subdividido em: Condições Gerais do ramo, Coberturas Básicas oferecidas (Condições Especiais), Coberturas Adicionais e Cláusulas Específicas disponíveis (Condições Particulares) e Nota Técnica Atuarial.

Policiamento: Veículo que faz ronda e perseguição, cujos motoristas conduzem armados.

Prêmio: Importância paga pelo Segurado ou Estipulante/Proponente à Seguradora para que esta assuma consequências de parte do Risco a que o Segurado está exposto.

Prescrição: Perda do direito de ação para reclamar os direitos ou obrigações em virtude do decurso dos prazos previstos em lei.

Principal condutor: Pessoa legalmente habilitada e que utiliza o veículo segurado, no mínimo 85% do tempo de circulação semanal. Havendo mais de um condutor nesta condição deverão ser utilizados os dados da pessoa mais jovem entre eles.

Proponente: Pessoa física interessada em contratar a Cobertura (ou Coberturas) ou em aderir ao Contrato de Seguro no caso de contratação sob a forma coletiva.

Proposta: Documento que formaliza o interesse do Proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro, abrangendo, no caso de contratação ou Renovação de Apólices coletivas, tanto a Proposta de contratação formalizada pelo Estipulante, como as Propostas de Adesão dos Segurados individuais.

Questionário de Análise de Risco: Formulário preenchido para a contratação do seguro, fornecendo as informações necessárias à aceitação da Proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio.

Rateio: É um mecanismo contratual que limita a Indenização paga pela Seguradora quando o valor em risco (valor real do bem segurado) é superior ao valor segurado declarado na Apólice.

Regulação de Sinistro: Conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um Sinistro para apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização do Risco ocorrido e seu enquadramento no seguro.

Renovação: É o restabelecimento ou a continuidade da Cobertura de um seguro, por meio da emissão de nova Apólice, nas condições constantes da Proposta de Seguro.

Responsabilidade civil: Responsabilidade do Segurado por danos causados a terceiros, decorrentes de acidente com o veículo segurado ou por sua carga transportada.

Ressarcimento: Direito que a Seguradora possui de recuperar do terceiro responsável pelo sinistro, ou de sua Seguradora, quando for o caso, o valor pago a título de indenização.

Risco: É o acontecimento futuro e incerto, ou de data incerta, potencialmente danoso.

Risco Excluído: São aqueles eventos, situações ou circunstâncias que desde o início da contratação não estão cobertos pelo contrato de seguro, mesmo que relacionados ao bem ou a vida segurada.

Roubo: Subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, conforme definido no Código Penal Brasileiro.

Salvados: Bens que se conseguem resgatar de um Sinistro e que ainda possuem valor comercial.

Segurado: Pessoa física ou jurídica que tendo interesse segurável contrata um seguro em seu benefício ou de terceiro.

Sinistro: A ocorrência do Risco coberto, durante o período de Vigência do Plano de Seguro.

Sub-rogação: Direito que a lei confere ao Segurador, que pagou a Indenização ao Beneficiário, de assumir seus direitos contra Terceiros, responsáveis pelos prejuízos.

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados. Autarquia Federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros.

Suspensão de Prazo: É a interrupção temporária da contagem de um prazo contratual ou legal, que volta a contagem a partir de onde parou, após cessada a causa que motivou a suspensão.

Tabela de referência: Tabela publicada em revistas especializadas, jornais de grande circulação ou por meio eletrônico, elaborada por instituição de notória competência, que contém a cotação atualizada do veículo no mercado.

Tabela substituta: Tabela publicada em revistas especializadas, jornais de grande circulação ou por meio eletrônico, elaborada por instituição de notória competência, que contém a cotação atualizada do veículo no mercado. Esta tabela será utilizada em caso de extinção ou interrupção da publicação da tabela de referência adotada por ocasião da contratação do seguro.

Táxi/Transporte de pessoas por aplicativo: Veículo de transporte público com pagamento pelos quilômetros percorridos, calculado através de equipamento denominado taxímetro ou por aplicativo.

Terceiro: Pessoa culpada ou prejudicada no acidente, exceto os passageiros do veículo segurado, o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente, bem como os sócios, diretores, administradores e controladores da pessoa jurídica.

Transporte de Funcionários: Veículo destinado ao transporte de funcionários de uma determinada empresa.

Transporte de Valores: Veículos usados para transportar valores entre empresas e bancos.

Utilização do Veículo para Fins Comerciais: Considera-se como tal se o veículo for utilizado, no mínimo, 2 (duas) vezes na semana para o exercício do trabalho. Como, por exemplo, veículo conduzido por vendedores, representantes comerciais, entregadores, cobradores, profissionais liberais autônomos, prestadores de serviços ou veículo utilizado para visitas a clientes ou fornecedores. Consideram-se, ainda, como sendo de atividade profissional os veículos logotipados ou com pintura especial de empresa, bem como os veículos utilizados para fins comerciais. Esta definição se aplica a todos os Condutores do veículo sejam eles principais ou não.

Uso Particular: Veículos utilizados para fins particulares, ou seja, sem finalidade comercial, como por exemplo: de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, etc., e que não se encaixam nos exemplos citados no tópico anterior.

Valor de novo: Valor constante na tabela de referência para o veículo zero quilômetro.

Valor determinado: É a modalidade que garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia fixa, em moeda corrente nacional, estipulada pelas partes no ato da contratação do seguro.

Valor de mercado referenciado: É a modalidade que garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência, previamente fixada na proposta de seguro, conjugada com o fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo, na data da ocorrência do sinistro.

Veículo 0KM: Entende-se por veículo zero quilômetro aquele cujo seguro seja contratado com até 30 (trinta) dias contados da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada, carimbada na nota fiscal de saída, e cuja quilometragem na data da contratação não ultrapasse 1.000 (mil) quilômetros.

Veículo Escolar: Veículo destinado ao transporte de crianças e jovens entre suas casas e escola.

Veículo Funerário: Veículo destinado ao traslado de corpos (pessoas falecidas).

Vigência: Intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o Contrato de Seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no Plano de Seguro.

Vistoria Prévia: Inspeção realizada pela Seguradora, antes da aceitação do risco, para verificação das características e condições do veículo a ser segurado, podendo constituir requisito para a aceitação da Proposta, **nos termos e prazos previstos na legislação e na regulamentação aplicáveis e conforme disposto nas Condições Contratuais.**

Vistoria de Sinistro: Inspeção efetuada pela Seguradora, em caso de sinistro no veículo segurado, por meio de peritos habilitados, para verificar os danos ou prejuízos por ele sofridos.

Cláusula 3 – ÂMBITO GEOGRÁFICO

O âmbito geográfico das Coberturas será em todo o território nacional brasileiro e através de contratação de cobertura adicional (Extensão de Perímetro) de casco para países integrantes do MERCOSUL, salvo disposição

em contrário discriminada nas Condições Especiais ou nas Condições Particulares.

CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA

Cláusula 4 – ACEITAÇÃO

4.1. A Proposta de contratação será formalizada por meio de documento próprio, devidamente preenchido e assinado pelo Proponente, potencial Segurado ou Estipulante, seu representante legal, ou Corretor de Seguros, após a ciência e concordância integral das Condições Contratuais.

4.1.1. O simples pedido de cotação à seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas pelas partes e/ou por Terceiros que servirão para aceitação, mensuração e precificação do Risco integram o Contrato que vier a ser celebrado.

4.2. Caberá ao potencial Segurado fornecer à Seguradora todas as informações previamente estabelecidas para a análise e Aceitação do Risco e manter a sociedade Seguradora informada a respeito dos seus dados cadastrais e alterações na natureza do Risco coberto, de acordo com o definido contratualmente.

4.3. A seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Proposta completa, para manifestar-se expressamente sobre a aceitação ou recusa, comunicando/justificando formalmente, inclusive para Propostas de Renovação ou alteração de Risco, independentemente da existência de Sinistro.

4.4. Durante o prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos para análise da Proposta, a Seguradora poderá, mediante justificativa, solicitar esclarecimentos e/ou documentos complementares para análise do Risco e aceitação da Proposta. Nesse caso, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias será suspenso, reiniciando-se na data do recebimento de toda a documentação solicitada.

4.4.1. A ausência de manifestação expressa e por escrito da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos, caracterizará a aceitação tácita da Proposta. De igual modo, a emissão e o envio da Apólice ou Certificado Individual dentro do prazo de Aceitação, substitui a manifestação expressa de Aceitação da Proposta pela Seguradora.

4.5. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento, desde que satisfeitos todos os requisitos formais necessários.

4.5.1. A Seguradora poderá recusar o fornecimento de protocolo para a Proposta que não satisfaça a todos os requisitos formais estabelecidos para seu recebimento, previamente à sua análise, devolvendo-a para o atendimento das exigências pendentes.

4.6. A cobrança total ou parcial de Prêmio antes da Aceitação da Proposta somente será admitida quando houver oferecimento de Cobertura Provisória ao Proponente, **desde que esta tenha sido expressamente solicitada pelo Proponente, para Sinistros ocorridos no período de análise da Proposta.**

4.7. No caso de Aceitação da Proposta, a Seguradora irá considerar o período de Cobertura provisória como de efetiva Vigência conforme a especificação da Apólice/Certificado Individual.

4.8. A Seguradora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, efetuar inspeções, Vistorias e verificações que

julgar necessárias tanto para obter elementos para a subscrição do Risco quanto para a Regulação de Sinistros.

4.8.1. Vistoria prévia é a inspeção feita por perito indicado pela Seguradora, para verificação do estado físico do veículo, antes da formalização do seguro.

4.8.2. **A vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo e sim um instrumento para a Seguradora avaliar a aceitação ou não do Risco.**

4.9. O Segurado deverá apresentar o veículo para realização de vistoria prévia sempre que for solicitado pela Seguradora e especialmente nos seguintes casos:

- a) Seguro novo;
- b) Renovação de congênere;
- c) Substituição de veículo;
- d) (Endosso) Aditamentos à apólice;
- e) Veículos Blindados;
- f) Caminhões;
- g) Pagamento em atraso;
- h) Quando o veículo for consertado em oficina não referenciada pela Seguradora.

4.10. **O adiantamento de Prêmio não implicará aceitação automática em definitivo da Proposta. Em caso de recusa do Risco, em que tenha havido adiantamento do valor do Prêmio, total ou parcial, esse prêmio deverá ser restituído ao Proponente, no momento da formalização da recusa e prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela “pro rata temporis” correspondente ao período em que tiver prevalecido a Cobertura. O Proponente terá Cobertura do seguro entre a data de recebimento da Proposta com adiantamento do Prêmio até dois dias úteis após a comunicação formal de tal recusa ao Proponente, seu representante legal ou Corretor de Seguros.**

4.10.1. O valor devido será atualizado monetariamente pelo índice definido na **Cláusula 18 – ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES** destas Condições Gerais, a contar da data do recebimento do Prêmio até a data efetiva da restituição, de acordo com a legislação em vigor.

4.11. O Segurado poderá, a qualquer tempo, solicitar a emissão de endosso para alteração de dados, do bem segurado ou das garantias contratualmente previstas, **ficando a critério da Seguradora a análise, aceitação e eventual recalcule do prêmio, quando couber.**

4.11.1. **Quando o pedido do Segurado implicar modificação do risco originalmente aceito**, será tratado como **proposta de alteração de risco**, sujeita à análise e aceitação expressa da Seguradora.

4.11.2. **Não sendo aceita a proposta de modificação do risco**, o contrato **será encerrado**, permanecendo devidas as obrigações até a data da extinção, observado o disposto nos arts. 44 e 47 da Lei nº 15.040/2024.

4.12. Sendo aceita a Proposta de seguro, a Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, para emissão da Apólice, do Certificado Individual ou do Bilhete Individual, contados a partir da respectiva Aceitação.

4.12.1. A disponibilização dos documentos deverá ser precedida de sua comunicação ao Segurado.

4.12.2. A utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais deverá garantir a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

4.12.3. Se houver algum erro nos dados e/ou informações constantes da Apólice/Certificado individual ou Bilhete de Seguro, o Segurado deverá solicitar, por escrito, à Seguradora, a correção da divergência existente.

Cláusula 5 – FORMA DE CONTRATAÇÃO

Este seguro é contratado na modalidade Risco Absoluto, hipótese em que a Seguradora responderá pelos prejuízos decorrentes de riscos cobertos, até o Limite Máximo de Indenização estabelecido para cada cobertura na Apólice/Certificado/Bilhete de Seguro, sem aplicação de cláusula de rateio.

Cláusula 6 – DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

6.1. À Seguradora ao seu critério poderá oferecer ao Segurado um dispositivo antifurto ou antirroubo (rastreador, bloqueador ou localizador) em regime de comodato ou ainda solicitar a ele que instale em seu veículo algum destes equipamentos para a aceitação do risco.

6.2. Para veículo enquadrado no item 6.1, o Corretor de Seguros deverá efetuar orçamento nos sistemas de cálculo da Seguradora.

6.3. REGIME DE COMODATO

6.3.1. Ocorrendo sinistro entre a data da proposta e o dia da instalação do dispositivo, haverá cobertura securitária desde que a vistoria prévia, caso seja necessária, tenha sido realizada.

6.3.2. Não sendo instalado o dispositivo no prazo estipulado (1ª data agendada) a cobertura securitária de roubo/furto ficará suspensa até que seja instalado no veículo, isentando a Seguradora por qualquer sinistro ocorrido.

6.4. INSTALAÇÃO POR CONTA DO SEGURADO

6.4.1. À cobertura securitária vigorará a partir da instalação do dispositivo aceito pela Seguradora, com a taxa de manutenção do serviço de monitoramento em dia, apresentação da nota fiscal de aquisição do mesmo, proposta em poder da Seguradora e vistoria prévia realizada, caso seja necessária.

6.4.2. Em caso de veículo com dispositivo já instalado, à Seguradora se reserva no direito de analisar o tipo de dispositivo e à vigência se dará após o aceite formal da Seguradora.

6.5. VEÍCULO COM EQUIPAMENTO INSTALADO DE ORIGEM

6.5.1. À cobertura securitária vigorará a partir da comprovação da instalação do dispositivo, taxa de manutenção do serviço de monitoramento em dia, proposta em poder da Seguradora e vistoria prévia realizada, caso seja necessária.

6.6. A Seguradora fica isenta de quaisquer sinistros ocorridos em veículo onde ela determinou a necessidade de instalação de dispositivo para aceitação do risco, e que estejam suspensos ou cancelados no contrato de comodato.

6.7. Na instalação do dispositivo, o Segurado assinará um Contrato de Comodato em que, além de

todos os direitos e obrigações nele previstos, o mesmo se obriga a remover o dispositivo em uma das prestadoras referenciadas pela Seguradora quando:

- a) O seguro não for realizado ou renovado nesta Seguradora;
- b) O seguro venha a ser cancelado por qualquer motivo;
- c) O veículo seja substituído por outro;
- d) For solicitada a exclusão da cobertura casco da apólice, ou;
- e) O Dispositivo não seja necessário.

Cláusula 7 – VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO SEGURO

7.1. A Apólice/Certificado Individual ou Bilhete de Seguros terão seu início e término de Vigência às 24 (vinte e quatro) horas da(s) data(s) definida(s) nos Documentos Contratuais, inclusive na Apólice, nos Certificados Individuais e Endossos correspondentes.

7.2. Para as Propostas de contratação e Propostas de Adesão que tenham sido recepcionadas, sem pagamento do Prêmio, o Início de Vigência da Cobertura será a data de Aceitação da Proposta ou outra data distinta, desde que expressamente acordada entre as partes e indicada nos Documentos Contratuais.

7.3. Nos Contratos de Seguros cujas Propostas e/ou Propostas de Adesão tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do Prêmio, terão seu Início de Vigência contados nos termos a seguir dispostos:

7.3.1. **Seguro novo ou renovação de outra seguradora:** O início de Vigência será a data da realização da vistoria prévia, quando exigida pela Seguradora, nos termos da Cláusula específica de Vistoria.

7.3.2. **Renovação desta Seguradora:** A Vigência terá início na data indicada na Proposta de Renovação, desde que apresentada até o término da Apólice vigente.

7.3.2.1. Caso a Proposta seja apresentada **após o término da Vigência anterior, será tratada como Seguro novo**, aplicando-se as regras de Aceitação e, quando for o caso, vistoria prévia.

7.3.3. As Coberturas adicionais expressamente ratificadas e incluídas na Apólice/Certificado Individual pelas Condições Especiais e/ou Endosso terão seu início de Vigência coincidente com a da Apólice/Certificado Individual quando incluídas na emissão da Apólice. Caso sejam emitidas após a emissão da Apólice, terão o Início de sua Vigência fixado de acordo com o que conter no Endosso da respectiva Cobertura.

7.4. Este Seguro é firmado por prazo determinado, podendo tanto a Seguradora quanto o Segurado optar por não renovar a Apólice ou o Certificado Individual ao término de sua vigência, mediante manifestação nesse sentido, observadas as Condições Contratuais.

7.5. A renovação deste Plano de Seguro não será automática.

7.6. Para que se proceda à Renovação da Apólice/Certificado Individual, será necessário que o Segurado

mantenha em dia o pagamento dos Prêmios devidos e que não tenham ocorrido alterações substanciais no perfil de Risco inicialmente contratado, cuja avaliação compete privativamente à Seguradora. A Seguradora poderá propor ajustes contratuais no momento da renovação caso identifique alteração relevante no risco.

Cláusula 8 – CANCELAMENTO DO SEGURO E RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. O presente Contrato poderá ser cancelado a qualquer tempo por solicitação do Segurado, mediante comunicação prévia e por escrito à Seguradora, produzindo efeitos na data do recebimento do pedido, salvo se solicitada data posterior. A comunicação deverá ser feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de vencimento da próxima parcela do seguro, quando aplicável, a fim de evitar que tal parcela seja cobrada.

8.1.1. Ocorrendo o Cancelamento, a Seguradora restituirá ao Segurado o valor proporcional do Prêmio pago, deduzido o período de cobertura efetivamente usufruído (“pro rata temporis”), podendo deduzir também custos operacionais, conforme legislação.

8.2. **A Seguradora poderá cancelar o seguro de pleno direito nos seguintes casos:**

- a) Inadimplência do pagamento do Prêmio, nos termos da Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO e da legislação vigente;**
- b) Perda de direitos, conforme o estabelecido nestas Condições Gerais, notadamente os especificados na Cláusula 15 – PERDA DE DIREITOS;**
- c) Descumprimento de obrigações contratuais pelo Segurado;**
- d) Quando expirar o prazo de Vigência;**
- e) Hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável;**
- f) Ocorrer indenização integral do veículo segurado;**
- g) Se na vigência da apólice, a indenização ou soma das indenizações pagas com referência a cada veículo segurado atingir ou ultrapassar seu Limite Máximo de Indenização;**
- g.1) Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial do veículo segurado, a reintegração de seu valor segurado será automática, sem cobrança de prêmio adicional;**
- h) Pela soma das indenizações ou pelo pagamento de uma única indenização, for atingido ou ultrapassado o Limite Máximo de Indenização contratado do item para a garantia de RCF- V DM ou DC;**
- i) Quando ocorrer, comprovadamente, ato, ação ou omissão do Segurado ou representante, visando obtenção, para si ou para outrem, de vantagem indevida ou ilícita, tais como assumir a responsabilidade por danos que não causou, colocar sob o amparo do contrato veículo já sinistrado, permitir aumento do custo dos reparos ou inclusão de parte danificada em outro evento;**
- j) Quando for constatada a prática de atos ilícitos graves, inclusive, mas não se limitando a condições análogas à escravidão, trabalho degradante ou outros atos tipificados na legislação vigente como atentatórios à dignidade da pessoa humana.**

- 8.3. O inadimplemento relativo à prestação única ou à primeira parcela do Prêmio, até a data de seu vencimento, caracterizará a não contratação/renovação do seguro, não sendo necessária qualquer notificação prévia ao Segurado para a constituição da mora ou para a produção de seus efeitos.
- 8.4. Quando a Indenização ou série de indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de Indenização de uma determinada Cobertura, o Cancelamento afetará apenas essa Cobertura.
- 8.5. No caso de rescisão total ou parcial do Seguro, a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes e com a concordância recíproca, a Seguradora poderá reter do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido.
- 8.6. Em caso de comunicação de relevante agravamento de risco, a seguradora poderá:
- a) Cobrar a diferença de prêmio, no prazo de 20 (vinte) dias da comunicação;
 - b) Cancelar o seguro, mediante comunicação por escrito ao segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco. O cancelamento do seguro somente será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação do Segurado.
- 8.7. Cancelada a Apólice/Certificado individual em qualquer das hipóteses previstas nestas Condições Gerais, o Segurado fará jus à devolução do Prêmio, conforme Tabela de Prazo Curto da Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO das Condições Gerais, ressalvado à Seguradora o direito ao ressarcimento das despesas incorridas com a contratação.

GARANTIAS DO SEGURO

Cláusula 9 – COBERTURAS E RISCOS COBERTOS

- 9.1. As Coberturas contratadas somente serão válidas quando estiverem expressamente indicadas nos Documentos Contratuais e respeitadas todas as condições estabelecidas nestas CONDIÇÕES GERAIS e nas CONDIÇÕES ESPECIAIS.
- 9.2. Não são consideradas contratadas, e, portanto, não entendidas como parte integrante deste seguro, as coberturas que não estiverem expressamente mencionadas e devidamente identificadas na proposta e ratificadas na Apólice/Certificado Individual.
- 9.3. As Coberturas oferecidas por este Plano de Seguro encontram-se disciplinadas nas Condições Especiais, que fazem parte integrante e complementar destas Condições Gerais.
- 9.4. As Extensões e Coberturas adicionais estão vinculadas à Cobertura básica, não podendo, em hipótese alguma, ser contratadas isoladamente, tampouco poderão os capitais segurados a elas atribuídos exceder ao valor fixado para a Cobertura básica contratada.
- 9.5. Este seguro é composto de cobertura básica, extensões de coberturas e coberturas adicionais, sendo estas:

9.5.1. COBERTURAS BÁSICAS

1. COBERTURA BÁSICA – COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
2. COBERTURA BÁSICA – INCÊNDIO, ROUBO E FURTO
3. COBERTURA BÁSICA – COLISÃO E INCÊNDIO
4. COBERTURA BÁSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEÍCULOS (RCF-V)
5. COBERTURA BÁSICA – ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP)
6. COBERTURA BÁSICA – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DECORRENTE DE COLISÃO E INCÊNDIO
7. COBERTURA BÁSICA – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DECORRENTE DE COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO
8. CARTA VERDE

9.5.2. EXTENSÕES DE COBERTURA

1. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 180 DIAS – INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO
2. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 180 DIAS – COLISÃO TOTAL E INCÊNDIO
3. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 12 MESES – COLISÃO TOTAL, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO
4. EXTENSÃO DE PERÍMETRO

9.5.3. COBERTURAS ADICIONAIS OPCIONAIS

1. COBERTURA ADICIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS – DANOS MORAIS / ESTÉTICOS (DMO)
2. COBERTURA ADICIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA- VEÍCULOS REBOCADOS (RCF-VR)
3. COBERTURA ADICIONAL - DANOS CORPORAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS
4. COBERTURA ADICIONAL - DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DMH)
5. COBERTURA ADICIONAL - ACESSÓRIOS, TACÓGRAFOS, CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS
6. COBERTURA ADICIONAL - KIT GÁS
7. COBERTURA ADICIONAL - BLINDAGEM (EXCETO TRANSPORTE DE VALORES)
8. COBERTURA ADICIONAL - REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAS
9. COBERTURA ADICIONAL - REEMBOLSO DE DESPESAS – HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS
10. COBERTURA ADICIONAL - CAMINHÃO BASCULANDO

9.6. Correrão também por conta da Seguradora, até o limite indicado na Apólice/Certificado Individual, as despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado com medidas de contenção ou de salvamento, destinadas a evitar o sinistro iminente ou a atenuar seus efeitos, nos termos da Cláusula 22 – DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO das Condições Gerais.

9.7. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES ACIMA OS BENS COBERTOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS NA PROPOSTA E RATIFICADOS NA APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL.

Cláusula 10 – RISCOS EXCLUÍDOS

10.1 O PRESENTE PLANO DE SEGURO NÃO COBRE PERDAS DECORRENTES, RELACIONADAS OU

RESULTANTES, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE:

- a) De prejuízos patrimoniais, aluguel de automóvel, utilização de táxi, lucros cessantes, perdas e danos não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais cobertos pelo contrato de seguro ou de lucros cessantes em virtude da paralisação do veículo segurado mesmo quando resultante de um dos riscos cobertos, exceto quando contratada cobertura específica mediante pagamento de prêmio adicional;
- b) De utilização do veículo para atividades de Táxi/Transporte de pessoas por aplicativo, independentemente da frequência de utilização;
- c) Da participação do veículo segurado em práticas esportivas bem como em competições, apostas e provas de velocidade, legalmente autorizadas ou não, exceto para a cobertura de Acidentes Pessoais com Passageiros do veículo segurado;
- d) De prestação de serviços especializados de natureza técnico profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção e os danos causados durante as operações de carga e descarga das mercadorias do veículo segurado, exceto quando contratada cobertura específica, devidamente mencionada na apólice, com cobrança de prêmio adicional;
- e) Da superlotação do veículo, quer de pessoas ou da carga transportada;
- f) Do congelamento da água do motor;
- g) Do travamento do motor, por motivo de falta de óleo ou de água;
- h) Da submersão total ou parcial do veículo em água salgada;
- i) De roubo e/ou furto exclusivo da parte removível de sons automotivos ou similares com frente removível, como também do controle remoto, DVD, acessórios fixados ou não em caráter permanente no veículo, originais de fábrica ou não, exceto quando for contratada cobertura específica para este fim;
- j) De atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco ou nacionalização;
- k) De destruição, requisição ou apreensão por autoridade de fato ou de direito, civil ou militar;
- l) De prejuízos decorrentes de quaisquer perturbações de ordem pública, tais como, exemplificativamente: tumultos, vandalismo, depredações, pichações, vingança, motins, greve de empregados, paralisação de atividade provocada pelo empregador (Lock out), destruição deliberada do bem segurado, com uso de arma de fogo ou qualquer objeto contundente, material incendiário e inclusive, pontapés, ainda que em situações isoladas ou fora do controle habitual do Segurado e/ou Seguradora, sendo possível ou não identificar e individualizar precisamente os autores;
- m) Danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade competente;
- n) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro, para os Seguros contratados por Pessoa Física. Para os Seguros contratados por Pessoa Jurídica, a exclusão aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes. Esta exclusão não se aplica as Coberturas de Responsabilidade Civil, exceto nos casos de culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos.
- o) De despesas efetuadas com custas judiciais do foro penal, bem como com honorários contratuais e sucumbenciais de advogados decorrentes dessas ações;
- p) De despesas que não sejam estritamente necessárias para o reparo do veículo e seu retorno às condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro;
- q) De estelionato, apropriação indébita, extorsão, mediante fraude ou furto;
- r) por desgastes, depreciação decorrente de sinistro ou pelo uso, falhas de material, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado, bem como perdas ou danos decorrentes ou originados por falta de manutenção ou falhas e/ou erros de fabricação e/ou projeto e/ou ausência de conservação

do bem;

- s) De desvalorização do valor do veículo segurado, em virtude da remarcação do chassi, pintura, polimento, recuperação, ou troca de peças de partes não afetadas no acidente, bem como qualquer outra forma de depreciação que o mesmo venha a sofrer, inclusive àquela decorrente de sinistro ou pelo uso do bem;
- t) Da fuga do condutor do veículo segurado à ação policial;
- u) De multas, composições civis, transações penais, fianças impostas ao Segurado e as despesas de qualquer natureza relativas a ações e processos criminais;
- v) De danos e perdas causados direta ou indiretamente por quaisquer alterações mentais consequentes do uso de álcool, drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, quando comprovado pela Seguradora o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos;
- w) Sinistros ocorridos durante o período em que o veículo segurado estiver em poder de terceiros para fins de sua VENDA;
- x) Por custos de reparação ou despesas reportadas ou feitas depois do término da cobertura deste contrato ou não ter sido autorizada pelo administrador;
- y) Danos a pontes, balanças, viadutos, estradas e a tudo o que possa existir sobre ou abaixo dos mesmos devido ao peso ou dimensão do veículo, que contrariem as disposições legais ou regulamentares;
- z) De danos e perdas ocorridos quando o veículo segurado for conduzido por pessoa sem habilitação legal ou com habilitação suspensa, cassada ou vencida há mais de 30 dias;
- aa) De danos ou perdas decorrentes do transporte de cargas inflamáveis, explosivas, tóxicas ou proibidas por lei, quando o veículo não for especificamente destinado a esse fim.

10.2 A SEGURADORA NÃO INDENIZARÁ OS PREJUÍZOS, AS PERDAS E OS DANOS CAUSADOS:

- a) A pneus e câmaras de ar, exceto em casos de incêndio ou indenização integral do veículo ou ainda em sinistro coberto e indenizável de perda parcial do veículo que os atinja;
- b) Aos itens não originais de fábrica: blindagem, tacógrafo, GPS fixo, luminoso, toca CD's, DVD's, rádios, alto falantes, micro system ou similares, sons automotivos, TV (conjugados ou não com sons automotivos e similares), kit gás, carrocerias, equipamentos destinados a um fim específico e não relacionados à locomoção ou movimentação do veículo, rodas de liga leve, pneus especiais, dispositivos antifurto ou antirroubo, ou qualquer outro item opcional ou não exceto quando for contratada cobertura específica para estes itens;
- bb.1) Mesmo que estes itens sejam originais, ou seja, adquiridos na própria concessionária no momento da aquisição do veículo, se não tiverem contratação de verba específica não terão cobertura do seguro em caso de sinistro coberto (perda parcial ou indenização integral);
- c) Segunda reintegração de acessórios;
- d) Ao veículo segurado, pela queda, deslizamento ou vazamento dos objetos / carga por ele transportada, salvo quando em consequência de um dos riscos cobertos pela apólice, em decorrência de acidente de trânsito e não da simples queda ou carga / descarga dos objetos / carga por ele transportados;
- e) Exclusivamente ao tacógrafo, taxímetro e luminoso;
- f) Sinistro causado por fenômenos ou convulsões da natureza, excetuando-se aquelas previstas na apólice;
- g) Pela contaminação ou radiação de qualquer natureza e processos provocados por combustíveis e materiais de armas nucleares e ainda qualquer processo de fissão nuclear; causados tanto pelo veículo segurado quanto pelo veículo do terceiro eventualmente envolvido no acidente;
- h) Quando o veículo segurado estiver em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças, bem como por praias e regiões ribeirinhas com ou sem autorização de tráfego pelo órgão competente;

- i) Por poluição ou contaminação ao meio ambiente, bem como quaisquer despesas incorridas para limpeza e/ou descontaminação do meio ambiente, incluindo a carga objeto de transporte do veículo segurado que contamine ou polua o meio ambiente bem como pela carga do veículo do terceiro eventualmente envolvido em acidente com o veículo segurado;
- j) Pelo reboque ou transporte do veículo segurado por veículo não apropriado a esse fim;
- k) Por danos morais e estéticos - pela natureza compensatória, não se encontram cobertos pela presente apólice as indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, no qual esteja o Segurado, seu beneficiário ou pelos respectivos representantes legais, obrigados a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável; exceto se contratada cobertura específica devidamente mencionada na apólice e mediante pagamento de prêmio adicional, para a cobertura de danos morais;
- l) Danos causados ao veículo segurado, por animais de propriedade do Segurado, principal condutor, ou de seus ascendentes, descendentes ou cônjuge;
- m) Por acidentes decorrentes da inobservância a disposições legais, causados por exemplificativamente, lotação de passageiros, peso, acondicionamento ou transporte da carga ou objeto transportado;
- n) Os danos corporais ou materiais sofridos pelos sócios dirigentes ou dirigentes da empresa do Segurado, bem como por seus descendentes, ascendentes, cônjuge, irmãos e pelo próprio Segurado;
- o) Os danos corporais ou materiais sofridos por pessoas transportadas pelo veículo segurado, salvo quando contratada cobertura específica;
- p) Os danos corporais ou materiais sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a esse fim;
- q) A pacientes transportados por ambulâncias;
- r) A bens de terceiros, móveis ou imóveis, em poder do Segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
- s) Pelo veículo segurado aos descendentes, ascendentes, cônjuge e irmãos do Segurado, bem como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
- t) A empregados e prepostos do Segurado quando a seu serviço aos descendentes, ascendentes, cônjuge e irmãos de um ou de outro;
- u) Por responsabilidades assumidas pelo Segurado por meio de contratos, convenções ou acordos sem a prévia concordância da Seguradora;
- v) Pelo veículo segurado a terceiros (danos materiais, danos corporais ou danos morais) durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto esteve em poder de terceiros ou sob sua ameaça;
- w) Pela operação de basculamento do veículo segurado; exceto quando contratada cobertura específica, devidamente mencionada na apólice, com cobrança de prêmio adicional;
- x) Por danos estéticos ao veículo, como o envelopamento do veículo segurado ou danos causados exclusivamente à pintura do veículo, exceto para a cobertura de RCF-V;
- y) As despesas relativas a diárias, estadias ou guarda do veículo em oficinas, pelo período em que o veículo do Segurado e/ou do Terceiro permanecer no local, ainda que em oficina de livre escolha. Eventual cobrança ficará a cargo do Segurado e/ou do Terceiro;

10.3 A SEGURADORA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR OFICINA DE LIVRE ESCOLHA DO SEGURADO (NÃO REFERENCIADA).

10.4 É vedada a doação, transferência ou cessão a terceiros, de quaisquer verbas, contratadas pelo Segurado, da cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa Veículos (RCF-V), para atendimento de sinistro.

Cláusula 11 – FRANQUIAS E/OU PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

11.1 O seguro de automóvel está, obrigatoriamente, sujeito à aplicação de franquia dedutível de cada reclamação indenizável. Neste caso, o Segurado participará de parte dos Prejuízos indenizáveis advindos de cada Sinistro, em percentual ou valor, conforme especificado nos Documentos Contratuais, para cada Cobertura contratada.

11.2 Caso o segurado opte por usar uma Oficina da Rede Referenciada desta Seguradora, aplicar-se-á um desconto na franquia, conforme critérios definidos pela Seguradora. O desconto só será concedido quando o valor do sinistro a indenizar for superior ao valor da franquia constante na apólice do segurado.

11.3 Não haverá aplicação da franquia casco nas indenizações provenientes de incêndio, queda de raio, explosão e indenização integral do veículo.

11.4 Em caso de Sinistro coberto, poderá ser deduzido do valor da indenização devida, a Franquia ou percentual de participação do Segurado, conforme estabelecido nos Documentos Contratuais para cada Cobertura contratada. O valor ou percentual da Franquia será aplicado sobre os Prejuízos efetivamente cobertos e apurados pela Seguradora.

11.5 Se duas ou mais Franquias, relativas a Danos Materiais cobertos e de acordo com os termos das Condições Contratuais e da Apólice deste Plano de Seguro, forem aplicáveis a um mesmo evento, deverá ser utilizada aquela Franquia de maior valor, salvo disposição contrária expressamente convencionada.

11.6 Caso a Seguradora obtenha o ressarcimento amigável de parte ou totalidade dos prejuízos indenizados, restituirá ao Segurado o valor da franquia na mesma proporção do valor ressarcido, líquido das despesas com a regulação do sinistro, sempre que o Segurado fornecer os dados abaixo relacionados:

- a) Registro de Ocorrência mencionando claramente a culpabilidade;
- b) Números das placas dos veículos envolvidos no acidente;
- c) Se possível, nome completo, CPF, endereço e telefone de testemunhas;
- d) Nome da seguradora e número da apólice quando o(s) terceiro(s) envolvido(s) no acidente tiver seguro;
- e) Nota(s) fiscal(is) emitidas pelas oficinas referente(s) ao pagamento da franquia; e
- f) Autorização para cobrança da franquia.

11.7 Na hipótese em que a Seguradora obtenha o ressarcimento via ação judicial contra o terceiro causador, não haverá restituição ao Segurado, sendo limitado à Seguradora a cobrança apenas dos valores por ela despendidos.

Cláusula 12 – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

12.1 O SEGURADO QUE, NA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PRETENDER OBTER NOVO SEGURO SOBRE OS MESMOS BENS CONTRA OS MESMOS RISCOS, DEVERÁ COMUNICAR A SUA INTENÇÃO, PREVIAMENTE, DE FORMA EXPRESSA, À SEGURADORA OU A TODAS AS SEGURADORAS ENVOLVIDAS. A OMISSÃO DO SEGURADO NA COMUNICAÇÃO DESSE FATO À SEGURADORA PODERÁ RESULTAR NA PERDA DO DIREITO À GARANTIA, SE COMPROVADO QUE SILENCIOU DE MÁ-FÉ.

12.1.1 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) As despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e
- b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.

12.1.2 De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

- a) As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;
- b) O valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; e
- c) Danos sofridos pelos bens segurados.

12.2 A indenização relativa a qualquer Sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à Cobertura considerada.

12.3 Na ocorrência de Sinistro contemplado por Coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos Riscos, em Apólices distintas, a distribuição de responsabilidades entre as Seguradoras envolvidas, deverá obedecer às seguintes disposições:

12.3.1 Será calculada a Indenização individual de cada Cobertura como se o respectivo seguro fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, Franquias, participações obrigatórias do Segurado, limites máximos de Indenização e cláusulas de Rateio;

12.3.2 Será calculada a Indenização individual ajustada de cada Garantia na forma abaixo indicada:

12.3.2.1 Se, para uma determinada Apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas Coberturas abrangidas pelo Sinistro é maior que seu respectivo Limite Máximo de Indenização, a Indenização individual de cada Cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva Indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as Indenizações individuais ajustadas relativas às Coberturas que não apresentem concorrência com outras Apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos Prejuízos e limites máximos de Indenização. O valor restante do limite máximo de responsabilidade da Apólice será distribuído entre as Coberturas concorrentes, observados os Prejuízos e os limites máximos de Indenização destas Coberturas;

12.3.2.2 Caso contrário, a Indenização individual ajustada será a Indenização individual, calculada de acordo com o item 12.3.1.

12.3.3 Será definida a soma das Indenizações individuais ajustadas das Coberturas concorrentes de diferentes Apólices, relativas aos Prejuízos comuns, calculadas de acordo com o item 12.3.2.

12.3.3.1 Se a quantia a que se refere o item 12.3.3 for igual ou inferior ao Prejuízo vinculado à Cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva Indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver.

12.3.3.2 Se a quantia estabelecida no item 12.3.3 for maior que o Prejuízo vinculado à Cobertura concorrente, cada

Seguradora envolvida participará com percentual do Prejuízo correspondente à razão entre a respectiva Indenização individual ajustada e a quantia estabelecida na forma do item 12.3.3.

12.4 A Sub-rogação relativa a Salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na Indenização paga.

12.5 Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da Indenização ficará encarregada de negociar os Salvados e repassar a cota parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

12.6 Para efeitos de indenização de sinistro, não haverá concorrência de Apólice quanto às garantias de Morte e Invalidez. Cada Seguradora pagará o Limite Máximo de Indenização estipulado em cada Apólice.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 13 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

13.1 Sob pena de perder o direito a qualquer indenização, na forma da Cláusula 15 – PERDA DE DIREITOS e das demais disposições destas Condições Contratuais, o Segurado, por si ou por seu representante legal, obriga-se a:

- a) fornecer à Seguradora todas as informações exigidas para análise do Risco e definição da taxa utilizada no cálculo do Prêmio;
- b) informar à Seguradora sobre a contratação, encerramento ou rescisão de qualquer seguro relacionado aos mesmos Riscos cobertos nesta Apólice/Certificado Individual;
- c) comunicar prontamente à Seguradora toda circunstância que possa causar aumento do Risco segurado, quaisquer alterações efetuadas no veículo ou no seu uso, na região de sua circulação, nas respostas dadas no questionário de avaliação do risco e em dados cadastrais, ficando ciente de que o silêncio doloso importará em perda da Garantia;
- d) avisar à Seguradora, de imediato, sobre qualquer Sinistro ou evento que possa ser assim caracterizado, passível de indenização ou não, conforme o disposto nestas Condições Contratuais, utilizando a Central de Sinistros indicada nessas Condições Contratuais assim que tiver ciência do fato;
- e) em caso de Sinistro, adotar todas as medidas necessárias e cabíveis para evitar ou reduzir os prejuízos sofridos, bem como conservar e proteger os bens não atingidos, abstendo-se de abandoná-los parcial ou totalmente, conforme estabelecido nas Cláusula 19 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS e Cláusula 21 – SALVADOS;
- f) dar imediato aviso às autoridades policiais em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial do veículo segurado;
- g) dar imediato aviso a seu Corretor de Seguros e à Seguradora por meio da Central 24 Horas de Relacionamento, informando detalhadamente o ocorrido com o veículo (local exato, hora, dia,

- circunstâncias do acidente, nome, endereço e o número de habilitação do condutor no momento do evento, nome e endereço de testemunhas), providências de ordem policial que tenham sido tomadas e tudo mais que possa contribuir para esclarecimento a respeito da ocorrência;
- h) em caso de roubo ou furto do veículo segurado que possua rastreador e/ou localizador e/ou bloqueador, comunicar o fato imediatamente a Central de Atendimento da empresa de monitoramento para que se inicie o processo de recuperação do veículo;
 - i) solicitar orçamento à oficina, marcar junto à Seguradora a realização da vistoria e aguardar sua autorização formal para início dos reparos, sob pena de perda do direito à indenização;
 - j) manter preservados o local do Sinistro e demais elementos a ele relacionados;
 - j.1) O descumprimento culposo deste dever implicará obrigação do Segurado arcar com despesas adicionais para apuração e Liquidação do Sinistro;
 - j.2) O descumprimento doloso exime a Seguradora do pagamento de qualquer indenização sob a Apólice/Certificado Individual.
 - k) Dar aviso às autoridades policiais, em caso de acidentes com vítimas, passageiros e terceiros não transportados, devendo o Segurado ou seu representante legal registrar a ocorrência no local, Delegacia mais próxima ou na Patrulha Rodoviária quando o acidente ocorrer em estradas;
 - l) apresentar no Aviso de Sinistro todos os documentos necessários para comprovar a causa, o tipo e a extensão das perdas ou Danos sofridos, incluindo, entre outros, a relação dos bens afetados, Salvados, estimativa das perdas, datas, horários, causas prováveis, identificação de Terceiros se houver, além de qualquer dado relevante para o adequado entendimento e regulação do Sinistro pela Seguradora;
 - m) em caso de sinistro de RCF-V e APP comunicar a Seguradora qualquer fato que possa sobrevir responsabilidade civil nos termos do contrato; qualquer reclamação, citação ou intimação, carta ou documento que receber e que se relacione com o acidente/sinistro coberto pela apólice de seguro, obter antecipadamente da Seguradora sua autorização, para realizar todo e qualquer acordo judicial ou extrajudicial por danos involuntários, corporais e/ou materiais causados a terceiros durante a vigência da apólice e que estejam cobertos pelo seguro, sob pena de perda do direito à indenização;
 - n) avisar a Seguradora sobre a localização do veículo roubado ou furtado mesmo após o pagamento da indenização;
 - o) cumprir os critérios descritos nas condições de cada cobertura por ele contratada;
 - p) notificar a Seguradora prontamente sobre qualquer comunicação, citação, documento, notificação ou carta recebida, judicial, extrajudicial ou administrativa, relacionada a potencial Sinistro coberto pela Apólice/Certificado Individual;
 - q) colaborar com a Seguradora na regulação do Sinistro, entregando todas as informações e documentos requisitados, autorizando investigações necessárias à verificação da origem e dimensão do dano;

- r) após a realização dos reparos, é responsabilidade do segurado efetuar a inspeção veicular no INMETRO e providenciar o desbloqueio junto ao órgão executivo de trânsito, quando o sinistro de dano parcial for classificado como média monta;
- s) providenciar o desbloqueio junto ao órgão executivo de trânsito quando houver reclassificação de grande para média monta;
- t) adotar todas as precauções referentes à manutenção, conservação e diminuição dos Riscos do(s) bem(ns) segurado(s), avisando formalmente a Seguradora sobre modificações que impeçam ou dificultem tais providências. Os custos decorrentes de manutenção preventiva correrão por conta do Segurado;
- u) permitir a inspeção, pela Seguradora, dos bens e/ou locais cobertos, entregando os documentos e dados que se façam necessários;
- v) avisar por escrito à Seguradora, dentro de 30 (trinta) dias corridos contados do fato, sobre: I. venda, transferência ou cessão do veículo coberto; II. constituição de penhor ou outro ônus sobre o veículo segurado; III. quaisquer mudanças estruturais nos veículos pela Apólice/Certificado Individual;
- w) cumprir as obrigações oriundas de legislações, normas regulamentares e técnicas relativas ao bem ou atividade coberta, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento de requisitos ambientais, sanitários, de segurança ou de habilitação profissional, sob pena de agravação do Risco segurado;
- x) Manter o veículo segurado em bom estado de conservação e segurança;
- y) observar as obrigações previstas nesta cláusula, além de outras contidas nestas Condições Contratuais, especialmente o pagamento pontual do Prêmio Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO e a colaboração com o processo de regulação do Sinistro Cláusula 19 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS.
- z) apresentar o veículo para vistoria quando a Seguradora julgar necessário;
- aa) manter em perfeito funcionamento o rastreador e/ou bloqueador e/ou localizador instalado no veículo e comunicar a Seguradora a retirada ou substituição do rastreador e/ou bloqueador e/ou localizador instalado no veículo, bem como se ele for desligado;

13.2 O Segurado não poderá negociar, reconhecer ou rejeitar pleitos de Terceiros eventualmente prejudicados pelo Sinistro sem autorização expressa e prévia da Seguradora.

13.3 O Segurado, ou seu representante, também deverá:

- a) manter sempre atualizados e completos seus dados cadastrais, bancários e de contato junto à Seguradora, avisando prontamente sobre modificações que possam impactar comunicações ou pagamento de indenizações. A Seguradora não responderá por pagamentos realizados com base em dados fornecidos incorretamente ou em atraso, nem será obrigada a refazer o pagamento já realizado;
- b) manter em ordem e atualizados os registros de manutenção, operação, inspeção e vistoria dos bens segurados, quando exigidos, apresentando-os quando solicitado, para comprovar a

- adequada conservação dos bens e autorizar eventual vistoria;
- c) guardar, durante o prazo prescricional, todos os documentos necessários à análise do Sinistro ou conferência do interesse segurado, como notas fiscais, laudos ou relatórios de manutenção;
 - d) no âmbito da Cobertura de responsabilidade civil, informar por escrito à Seguradora, de maneira detalhada e tempestiva, todos os Terceiros que possam ter sido afetados pelo Evento Coberto, informando dados de identificação e, sempre que possível, formas de contato. Considera-se que a informação prestada pelo Segurado é total, não respondendo a Seguradora por Terceiros não formalmente comunicados inicialmente.
- d.1) Se os Terceiros prejudicados não forem conhecidos do Segurado no momento do aviso do Sinistro, essa situação deve ser comunicada à Seguradora, cabendo ao Segurado tomar as medidas necessárias para identificar e repassar tais informações antes do prazo final de regulação do Sinistro. O descumprimento desta obrigação pode ensejar a negativa de indenização quanto a Terceiros não informados tempestivamente.

13.4 ALÉM DESTAS RESPONSABILIDADES, O SEGURADO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA COBERTURA, EM CASO DE SINISTRO.

Cláusula 14 – OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE

14.1 Cabe ao Estipulante, quando houver, observar a totalidade dos deveres previstos nestas Condições Contratuais, excetuando-se aqueles que, por sua natureza, competem ao Segurado ou ao Beneficiário, conforme cláusulas respectivas.

14.2 O Estipulante possui vínculo jurídico pré-existente, não restrito ao seguro, com o grupo de pessoas em benefício de quem contrata o seguro. A inexistência desse vínculo fará com que o Seguro seja reputado como individual.

14.3 O Estipulante assume a representação dos Segurados e Beneficiários durante o processo de contratação e execução da Apólice/Certificado Individual, respondendo integralmente por eventuais atos e omissões frente a estes e à Seguradora.

14.4 O Estipulante e/ou SubEstipulante (quando houver) compromete-se a:

- a) Entregar à Seguradora todos os dados indispensáveis para análise e aceitação do Risco e para o processo de regulação do Sinistro, conforme exigido, incluindo o cadastro completo e atualizado dos componentes do grupo segurado;
- b) Assegurar o preenchimento da Proposta de adesão pelos respectivos Segurados, responsabilizando-se pelo recolhimento e guarda dessas declarações. Para efeitos contratuais, entende-se que as informações contidas no documento de adesão correspondem às declarações dos próprios aderentes;
- c) Comunicar à Seguradora sempre que houver alterações nos dados cadastrais dos Segurados,

mudanças pertinentes ao Risco coberto ou sobre a ocorrência de Sinistros ou a possibilidade deles, assim que tiver ciência dos fatos;

- d) Informar previamente e de forma clara os Segurados, no momento da adesão, sobre os termos contratuais do Seguro, especialmente quanto a cláusulas limitativas ou que impliquem obrigações;
- e) Disponibilizar aos Segurados, quando assim requisitado, qualquer informação relacionada à Apólice/Certificado Individual;
- f) Informar o valor do Prêmio e o nome empresarial ou fantasia da Seguradora responsável em documentos de cobrança e comunicados emitidos aos Segurados, caso esteja sob sua responsabilidade;
- g) Efetuar o repasse dos valores referentes aos Prêmios à Seguradora dentro do prazo acordado em Contrato;
- h) Repassar aos Segurados todas as notificações e comunicações vinculadas à Apólice/Certificado de Seguro coletivo, quando estiver sob sua administração direta;
- i) Orientar os Segurados acerca dos trâmites e prazos previstos para a Liquidação dos Sinistros;
- j) Informar de forma destacada aos Segurados ou Beneficiários, nas Propostas de adesão, questionários e demais Documentos Contratuais, os valores eventualmente percebidos pelos serviços prestados como Estipulante;
- k) Informar prontamente à SUSEP no caso de detectar qualquer procedimento irregular relativo ao seguro pactuado;
- l) Disponibilizar à SUSEP todas as informações requisitadas, no prazo que a autarquia determinar; e
- m) Solicitar à Seguradora, de forma documentada, as instruções necessárias para efetuar o pagamento do Prêmio antes da data limite, caso deixe de receber o documento de cobrança nos prazos estipulados.

14.5 O Estipulante deve observar também as seguintes condutas:

- a) Adotar postura ética nas relações com agentes públicos e privados, observando as exigências legais e regulatórias aplicáveis ao seguro e às atividades desempenhadas;
- b) Abster-se de utilizar mão de obra infantil ou de submeter pessoas ao trabalho em condições degradantes ou desumanas;
- c) Cumprir a legislação ambiental vigente, incluindo, entre outras, a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais);
- d) Implementar práticas de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, com mecanismos de controle e monitoramento quando exigido.

14.6 Sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas pela legislação vigente, incumbe à Seguradora:

- a) Avisar os Segurados quando não houver repasse à Seguradora dos valores referentes aos Prêmios recolhidos pelo Estipulante nos prazos definidos em Contrato, bem como explicar as consequências dessa falta de repasse;
- b) Informar ao Segurado, sempre que solicitado, sobre a situação de regularidade do Estipulante ou SubEstipulante, se houver; e
- c) Disponibilizar ao Estipulante e ao grupo segurado as informações necessárias ao acompanhamento adequado do plano securitário.

14.7 Nos casos de seguro contributivo, o descumprimento do prazo para repasse dos Prêmios à Seguradora poderá ocasionar, a critério desta, a suspensão ou o Cancelamento das Coberturas, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis ao Estipulante.

14.8 O Estipulante poderá atuar em juízo em nome do Segurado ou Beneficiário para exigir, exclusivamente em favor destes, o cumprimento das obrigações oriundas da Apólice/Certificado Individual.

14.9 É terminantemente proibido ao Estipulante ou SubEstipulante:

- a) Cobrar dos Segurados qualquer valor relativo ao Seguro que não tenha sido estipulado pela Seguradora;
- b) Modificar, de forma que implique obrigação ou ônus para os Segurados ou redução de seus direitos, ou rescindir a Apólice, sem aprovação expressa e prévia de, no mínimo, três quartos do grupo segurado;
- c) Realizar publicidade ou promoção do seguro sem anuência prévia da Seguradora e sem garantir a fidelidade das informações relacionadas ao produto Segurado; e
- d) Condicionar a contratação do seguro à aquisição de qualquer outro produto, salvo quando o seguro servir diretamente de Garantia àquele produto.

Cláusula 15 – PERDA DE DIREITOS

15.1 Conforme o estabelecido na Lei 15.040/2024 (Lei do Contrato de Seguro), se o Segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na Aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio, perderá o direito à Cobertura, além de ficar obrigado ao Prêmio vencido, especialmente em relação às perguntas presentes no questionário de avaliação de risco, inclusive quanto a (o):

- a) Existência de equipamento de segurança (rastreador, localizador, bloqueador, dispositivo antifurto) instalado no veículo;
- b) Local de residência do Segurado e o local de circulação habitual do veículo segurado;
- c) Utilização a que se destina o veículo segurado;
- d) Sexo e idade do principal condutor do veículo.

15.1.1 Se a inexistência ou omissão nas declarações resultar de descumprimento culposo do Segurado, a Seguradora, a seu exclusivo critério, poderá:

15.1.1.1 Cancelar o seguro, se, diante dos fatos não revelados, a Garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou Risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, ficando o Segurado obrigado ao pagamento das despesas efetuadas pela Seguradora;

15.1.1.2 Permitir a continuidade do seguro, mediante redução da Garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas; ou

15.1.1.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do Prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito entre as partes, hipótese esta aplicável exclusivamente se a correção das informações ocorrer antes da ocorrência do Sinistro.

15.2 Além dos casos previstos em lei e nas demais cláusulas das condições deste seguro, o Segurado ou Beneficiário perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro cancelado, obrigando-se ao pagamento do Prêmio vencido e das despesas incorridas pela Seguradora, se:

- a) deixar de cumprir qualquer obrigação convencionada na Apólice/Certificado Individual e nestas Condições Contratuais;
- b) o Sinistro decorrer de atos ilícitos Dolosos ou de culpa grave equiparável ao Dolo praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante de um ou de outro. Nos casos de seguros contratados por pessoas jurídicas, esta previsão aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos Beneficiários e aos seus respectivos representantes;
- c) praticar, por qualquer meio, ato de simulação, fraude ou má-fé;
- d) procurar obter benefícios ilícitos, por qualquer meio, do seguro a que se refere a Apólice/Certificado Individual;
- e) se recusar a apresentar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, para o correto esclarecimento do fato ocorrido; e
- f) agravar intencionalmente o Risco objeto do Contrato, conforme previsto na Lei do Contrato de Seguro;
- g) informar que possui rastreador, bloqueador, localizador no veículo segurado e não estiver em dia com a taxa de manutenção do serviço de monitoramento ou se por qualquer outro motivo o equipamento não estiver ativado;
- h) realizar reparos no veículo em decorrência de sinistro, sem a anuência da seguradora. Nesses casos, a seguradora ficará isenta de realizar qualquer reembolso ao segurado;
- i) deixar de comunicar a Seguradora a ocorrência de sinistro, logo que o saiba, desde que a omissão injustificada tenha impossibilitado a Seguradora de evitar ou atenuar as consequências do sinistro;
- j) deixar de comunicar, por escrito, a Seguradora sua pretensão de obter novo seguro sobre o mesmo interesse e risco, junto à outra Seguradora;

- k) Provocar ou simular sinistro;
- l) Informar como sendo principal condutor do veículo pessoa diversa daquela que realmente o utiliza;
- m) Deixar de informar, no questionário de avaliação de risco, a existência de condutor eventual (pessoa menor de 24 (vinte e quatro) anos, devidamente habilitada a conduzir o veículo segurado, que pode ou não residir com o principal condutor e conduz o veículo segurado, no máximo, 02 (dois) dias da semana, bem como seus filhos e funcionários residentes ou não que também possam utilizar o veículo segurado no máximo 02 (dois) dias da semana).

15.3 A Seguradora também ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se o veículo segurado:

- a) For dirigido, conduzido ou manobrado por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo e/ou quanto esta estiver suspensa e / ou cassada ou quando o exame médico estiver vencido e não puder ser renovado;
- b) Não tiver instalado um rastreador, bloqueador ou localizador e em funcionamento, quando a existência de tal equipamento tiver sido exigida para a aceitação do risco;
- c) No caso de veículo importado, se ele não estiver transitando legalmente no país;
- d) For utilizado para fim diverso do indicado na apólice;
- e) For utilizado para fim diverso do determinado em legislação que regula o tipo de transporte do veículo;
- f) Estiver com suas características originais alteradas como: Tuning (transformação ou otimização das características do carro, utilizada como estética), rebaixado, turbinado, etc.
- g) Estiver sendo utilizado/conduzido por pessoa que esteja sob ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro, bem como se o condutor do veículo se negar a realizar o teste de embriaguez requerido por Autoridade Competente e desde que haja nexo de causalidade comprovado pela Seguradora, entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou os danos;
- h) Não estiver livre de dívidas, penhoras, ônus, gravames ou contestações de qualquer natureza, inclusive por fato, ato ou circunstância do(s) proprietários(s) anterior(es) e / ou se seus documentos ou registros não forem autênticos e regulares;

15.4 Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato, especificamente para o seguro de RCF-V, se o Segurado ou o beneficiário, seu representante ou seu Corretor de seguros:

15.4.1 Não comunicar imediatamente a Seguradora a existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou realizar acordo judicial ou extrajudicial não

autorizado de modo expresso pela Seguradora;

15.4.2 For acionado judicialmente e deixar de comparecer às audiências designadas ou não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (revelia).

15.5 O Segurado será formalmente informado dos motivos que levaram à perda de direito à indenização.

15.6 Além das hipóteses previstas em Lei e discriminadas nestas Condições Contratuais, serão consideradas agravamento do risco, capaz de levar ao cancelamento da Apólice, divergências entre o declarado no questionário de avaliação do risco ou na proposta de seguro e o constatado em um eventual sinistro ou a qualquer momento pela Seguradora, tais como, exemplificativamente:

- a) Relacionadas ao principal condutor do veículo: Faixa etária ou tempo de habilitação menor que a declarada, sexo, estado civil, atividade profissional, existência de condutor eventual com faixa etária diferente da declarada na contratação do seguro, se possui filhos menores de 5 (cinco) anos, escolaridade, atividade da empresa, veículos adicionais;
- b) Relacionadas ao veículo: Utilização comercial, existência de rastreador ou bloqueador ou localizador, existência de garagem/estacionamento, local de circulação habitual, cor, alterações em suas características originais e de combustível e se ele está alienado.

15.7 Caso ocorra incidente suscetível de agravar o Risco coberto, o Segurado, de imediato, deverá comunicar o fato, por escrito à Seguradora. Se deixar de comunicar dolosamente, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma relevante o Risco coberto, perderá o direito à indenização.

15.7.1 Se se tratar de omissão culposa, a Seguradora, a seu exclusivo critério, poderá:

- a) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do Prêmio cabível; ou
- b) cancelar a Apólice/Certificado Individual se a Garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de Risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, hipótese em que o seguro perderá efeito em 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação de resolução.

15.8 Esta cláusula deve ser interpretada em conjunto com as demais disposições destas Condições Contratuais, especialmente aquelas relativas a Cláusula 13 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO, Cláusula 14 – OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE, Cláusula 16 – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS, Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO e Cláusula 19 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS.

Cláusula 16 – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

16.1 Efetuado o pagamento da Indenização, a Seguradora sub-roga-se, até o limite do valor despendido com a Indenização e gastos incorridos com a mesma, em todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão tenham causado os prejuízos ou para eles tenham concorrido.

16.2 O Segurado compromete-se a colaborar integralmente com a Seguradora na proteção e exercício dos direitos decorrentes da Sub-rogação, disponibilizando documentos, informações e acesso aos

processos relacionados, além de adotar as medidas necessárias para a preservação desses direitos, responsabilizando-se por eventuais Danos causados à Seguradora.

16.3 No caso de existir ação judicial ou arbitral Proposta pelo Segurado contra o Terceiro causador do dano, o Segurado, caso requisitado pela Seguradora, deverá requerer no processo a sucessão processual, a fim de transferir para a Seguradora, por força da Sub-rogação, sua posição no polo ativo da demanda.

16.4 É vedado ao Segurado praticar atos que prejudiquem ou restrinjam o direito de Sub-rogação da Seguradora contra Terceiros responsáveis pelos Sinistros cobertos pelo Seguro, bem como realizar acordos ou transações que possam prejudicar esse direito, sob pena de indenizar a Seguradora pelos prejuízos decorrentes.

16.5 Salvo Dolo, a Sub-rogação não terá lugar se o dano tiver sido causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos e afins.

16.5.1 Quando o causador do dano for uma das pessoas indicadas no item 16.5. e estiver garantido por Seguro de responsabilidade civil, a Sub-rogação poderá ser exercida em face da Seguradora da referida Apólice/Certificado Individual.

16.6 Será considerada nula qualquer ação do Segurado que implique diminuição, restrição ou extinção dos direitos da Seguradora previstos nesta cláusula, obrigando o Segurado, em caso de pagamento feito pela Seguradora, a ressarcir integralmente os prejuízos com atualização monetária nos termos da **Cláusula 18 – ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES.**

PAGAMENTO DO SEGURO

Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO

17.1 Para fins deste Plano de Seguro e de acordo com a Proposta de contratação, este Seguro é estruturado com pagamento do Prêmio, a ser pago pelo Segurado ou seu representante, à vista ou em prestações mensais. Na hipótese de parcelamento do Prêmio, não haverá cobrança de valor adicional a título de custo administrativo, mas poderá incidir encargos financeiros conforme acordado entre as partes.

17.2 Os Prêmios serão pagos dentro do período de Vigência, no vencimento previsto, e poderão ser fracionados em parcelas, em número inferior ao de meses de Vigência da Apólice, não devendo a última ter vencimento após o término do Contrato de Seguro.

17.3 Qualquer que seja a forma de pagamento do Prêmio adotada, ficará a Seguradora obrigada a manter o registro das datas das operações realizadas.

17.4 O pagamento do Prêmio será feito à Seguradora através da rede bancária, cartão de crédito ou outras formas admitidas em lei expressamente definidas nos Documentos Contratuais, conforme disponibilizadas pela Seguradora.

17.5 A Seguradora obriga-se a disponibilizar o documento de cobrança diretamente ao Segurado ou ao seu representante legal, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer destes, ao Corretor de Seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data do vencimento respectivo.

17.6 Caso o Segurado, seu representante, ou o Corretor que eventualmente intermediar a operação, não receberem o documento de cobrança com a antecedência mínima prevista no item anterior, deverão solicitar à

Seguradora, de forma documentada, as instruções necessárias para efetuar o pagamento antes da data limite.

17.7 A cobrança total ou parcial de prêmio antes da aceitação da proposta somente é admitida em caso de oferecimento de cobertura provisória ao proponente, para sinistros ocorridos no período de análise da proposta, e desde que expressamente prevista nas condições contratuais e solicitada pelo proponente na proposta.

17.8 Na hipótese de pagamento do Prêmio por meio de débito em conta corrente, a quitação vincula-se à confirmação do débito do valor pela rede bancária, sendo do Segurado ou do responsável pelo pagamento a responsabilidade de autorização e realização do débito junto à instituição financeira escolhida.

17.9 A data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou da primeira parcela não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão da Apólice ou Endosso.

17.10 Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

17.11 Se o Sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do Prêmio sem que tenha sido efetuado, o direito à Indenização não ficará prejudicado.

17.12 Quando o pagamento da Indenização acarretar o Cancelamento do Contrato de seguro, as parcelas vencidas do Prêmio deverão ser deduzidas do valor da Indenização, assim como os juros incidentes sobre as vencidas, excluído o adicional de fracionamento.

17.13 O inadimplemento relativo ao Prêmio à vista/único ou à primeira parcela do Prêmio, até a data de seu vencimento, caracteriza, em qualquer hipótese, a não efetivação da contratação do seguro, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

17.14 O segurado poderá antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas do Prêmio, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados, se houver.

17.15 No caso de fracionamento do Prêmio, se configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, a mora das demais parcelas suspenderá a Garantia contratual, sem prejuízo do crédito da Seguradora ao Prêmio, após notificação do segurado concedendo-lhe prazo não inferior a 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento, para a purgação da mora. Nesse caso, haverá cobrança de multa equivalente a 2% (dois por cento), aplicada de uma só vez, além de juros legais.

17.15.1 A notificação será feita por qualquer meio idôneo que comprove o seu recebimento pelo Segurado e conter as advertências de que o não pagamento no novo prazo suspenderá a Garantia e de que, não purgada a mora, a Seguradora não efetuará pagamento algum relativo a Sinistros ocorridos a partir do vencimento original da parcela não paga.

17.15.2 Caso o segurado recuse o recebimento da notificação ou, por qualquer razão, não seja encontrado no último endereço informado à Seguradora, o prazo previsto no item 17.13 terá início na data da frustração da notificação.

17.16 Nos casos em que o veículo segurado for alterado por meio de endosso de substituição de veículo e configurada a falta de pagamento de prêmio desse documento, total ou de alguma de suas parcelas, o prazo de vigência da cobertura para esse novo veículo ficará automaticamente ajustado observando-se a razão entre o

prêmio pago e o prêmio devido. Após esse período, a Seguradora notificará o segurado sobre o novo prazo de vigência ajustado e, caso não haja pagamento da parcela inadimplida deverão ser observados os prazos e as regras previstas nos itens 17.13 dessa Cláusula.

17.17 Ocorrendo a suspensão da Garantia nos termos do item anterior, o prazo de Vigência será ajustado em função do Prêmio efetivamente pago, observado o período estabelecido na **Tabela de Prazo Curto abaixo**, sendo que, para os percentuais não previstos na referida Tabela, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores:

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
0	0,00%
3	2,60%
6	5,20%
9	7,80%
12	10,40%
15	13,00%
18	14,40%
21	15,80%
24	17,20%
27	18,60%
30	20,00%
33	21,40%
36	22,80%
39	24,20%
42	25,60%
45	27,00%
48	27,60%
51	28,20%
54	28,80%
57	29,40%
60	30,00%
63	31,40%
66	32,80%
69	34,20%
72	35,60%
75	37,00%
78	37,60%
81	38,20%
84	38,80%
87	39,40%
90	40,00%
93	41,20%
96	42,40%
99	43,60%
102	44,80%
105	46,00%
108	46,80%
111	47,60%
114	48,40%
117	49,20%
120	50,00%
123	51,20%
126	52,40%
129	53,60%
132	54,80%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
1	0,87%
4	3,47%
7	6,07%
10	8,67%
13	11,27%
16	13,47%
19	14,87%
22	16,27%
25	17,67%
28	19,07%
31	20,47%
34	21,87%
37	23,27%
40	24,67%
43	26,07%
46	27,20%
49	27,80%
52	28,40%
55	29,00%
58	29,60%
61	30,47%
64	31,87%
67	33,27%
70	34,67%
73	36,07%
76	37,20%
79	37,80%
82	38,40%
85	39,00%
88	39,60%
91	40,40%
94	41,60%
97	42,80%
100	44,00%
103	45,20%
106	46,27%
109	47,07%
112	47,87%
115	48,67%
118	49,47%
121	50,40%
124	51,60%
127	52,80%
130	54,00%
133	55,20%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
2	1,73%
5	4,33%
8	6,93%
11	9,53%
14	12,13%
17	13,93%
20	15,33%
23	16,73%
26	18,13%
29	19,53%
32	20,93%
35	22,33%
38	23,73%
41	25,13%
44	26,53%
47	27,40%
50	28,00%
53	28,60%
56	29,20%
59	29,80%
62	30,93%
65	32,33%
68	33,73%
71	35,13%
74	36,53%
77	37,40%
80	38,00%
83	38,60%
86	39,20%
89	39,80%
92	40,80%
95	42,00%
98	43,20%
101	44,40%
104	45,60%
107	46,53%
110	47,33%
113	48,13%
116	48,93%
119	49,73%
122	50,80%
125	52,00%
128	53,20%
131	54,40%
134	55,60%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
135	56,00%
138	56,80%
141	57,60%
144	58,40%
147	59,20%
150	60,00%
153	61,20%
156	62,40%
159	63,60%
162	64,80%
165	66,00%
168	66,80%
171	67,60%
174	68,40%
177	69,20%
180	70,00%
183	70,60%
186	71,20%
189	71,80%
192	72,40%
195	73,00%
198	73,40%
201	73,80%
204	74,20%
207	74,60%
210	75,00%
213	75,60%
216	76,20%
219	76,80%
222	77,40%
225	78,00%
228	78,40%
231	78,80%
234	79,20%
237	79,60%
240	80,00%
243	80,60%
246	81,20%
249	81,80%
252	82,40%
255	83,00%
258	83,40%
261	83,80%
264	84,20%
267	84,60%
270	85,00%
273	85,60%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
136	56,27%
139	57,07%
142	57,87%
145	58,67%
148	59,47%
151	60,40%
154	61,60%
157	62,80%
160	64,00%
163	65,20%
166	66,27%
169	67,07%
172	67,87%
175	68,67%
178	69,47%
181	70,20%
184	70,80%
187	71,40%
190	72,00%
193	72,60%
196	73,13%
199	73,53%
202	73,93%
205	74,33%
208	74,73%
211	75,20%
214	75,80%
217	76,40%
220	77,00%
223	77,60%
226	78,13%
229	78,53%
232	78,93%
235	79,33%
238	79,73%
241	80,20%
244	80,80%
247	81,40%
250	82,00%
253	82,60%
256	83,13%
259	83,53%
262	83,93%
265	84,33%
268	84,73%
271	85,20%
274	85,80%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
137	56,53%
140	57,33%
143	58,13%
146	58,93%
149	59,73%
152	60,80%
155	62,00%
158	63,20%
161	64,40%
164	65,60%
167	66,53%
170	67,33%
173	68,13%
176	68,93%
179	69,73%
182	70,40%
185	71,00%
188	71,60%
191	72,20%
194	72,80%
197	73,27%
200	73,67%
203	74,07%
206	74,47%
209	74,87%
212	75,40%
215	76,00%
218	76,60%
221	77,20%
224	77,80%
227	78,27%
230	78,67%
233	79,07%
236	79,47%
239	79,87%
242	80,40%
245	81,00%
248	81,60%
251	82,20%
254	82,80%
257	83,27%
260	83,67%
263	84,07%
266	84,47%
269	84,87%
272	85,40%
275	86,00%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
276	86,20%
279	86,80%
282	87,40%
285	88,00%
288	88,40%
291	88,80%
294	89,20%
297	89,60%
300	90,00%
303	90,60%
306	91,20%
309	91,80%
312	92,40%
315	93,00%
318	93,40%
321	93,80%
324	94,20%
327	94,60%
330	95,00%
333	95,60%
336	96,20%
339	96,80%
342	97,40%
345	98,00%
348	98,30%
351	98,60%
354	98,90%
357	99,20%
360	99,50%
363	99,80%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
277	86,40%
280	87,00%
283	87,60%
286	88,13%
289	88,53%
292	88,93%
295	89,33%
298	89,73%
301	90,20%
304	90,80%
307	91,40%
310	92,00%
313	92,60%
316	93,13%
319	93,53%
322	93,93%
325	94,33%
328	94,73%
331	95,20%
334	95,80%
337	96,40%
340	97,00%
343	97,60%
346	98,10%
349	98,40%
352	98,70%
355	99,00%
358	99,30%
361	99,60%
364	99,90%

Prazo do Seguro (em dias)	% Prêmio Retido
278	86,60%
281	87,20%
284	87,80%
287	88,27%
290	88,67%
293	89,07%
296	89,47%
299	89,87%
302	90,40%
305	91,00%
308	91,60%
311	92,20%
314	92,80%
317	93,27%
320	93,67%
323	94,07%
326	94,47%
329	94,87%
332	95,40%
335	96,00%
338	96,60%
341	97,20%
344	97,80%
347	98,20%
350	98,50%
353	98,80%
356	99,10%
359	99,40%
362	99,70%
365	100,00%

17.18 Na notificação escrita feita ao Segurado ou ao seu representante legal sobre o novo prazo de Vigência ajustado, concedendo prazo de 15 (quinze) dias corridos para purgação da mora, sob pena de suspensão da Garantia contratual, será advertido sobre a possibilidade de Cancelamento da Apólice/Certificado Individual caso o inadimplemento persista por mais de 30 (trinta) dias após a suspensão da Garantia.

17.18.1 Em hipótese alguma haverá cobertura securitária para Sinistros que ocorram entre o fim do prazo da cobertura proporcional e o restabelecimento da cobertura.

17.19 Restabelecido o pagamento do Prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos dentro do novo prazo de Vigência da Cobertura, ficará automaticamente restaurado o prazo de Vigência original da Apólice/Certificado Individual.

17.20 Findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos após a suspensão da Garantia, a Apólice/Certificado Individual será cancelada, independentemente de nova comunicação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e a Seguradora não efetuará pagamento algum relativo a Sinistros ocorridos a partir do Cancelamento.

17.21 Nos Contratos de seguro cujo Prêmio tenha sido pago à vista mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, a Seguradora não poderá cancelar o seguro, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

Cláusula 18 – ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES

18.1 A atualização dos valores relativos às obrigações decorrentes do Contrato de Seguro será realizada segundo os seguintes critérios:

18.1.1 O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do Contrato.

18.1.2 Para efeito da atualização monetária será utilizado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE.

18.1.3 Na falta, extinção ou proibição do uso do Índice definido, a atualização monetária terá por base o Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/ FGV) ou índice que vier a substituí-lo.

18.1.4 a atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

18.1.5 Os juros de mora serão de acordo com a taxa Selic vigente no período.

18.2 Os valores devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à atualização monetária pela variação acumulada do Índice de Preço ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE, a partir da data em que se tornarem exigíveis, conforme o seguinte:

18.2.1 no caso de Cancelamento do Contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de Cancelamento ou a data do efetivo Cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora;

- 18.2.2 no caso de recebimento indevido de Prêmio: a partir da data de recebimento do Prêmio;
- 18.2.3 no caso de recusa da Proposta de Contratação ou Proposta de Adesão: a partir da data do recebimento do Prêmio, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias corridos previsto na **Cláusula 4 – ACEITAÇÃO**. A aplicação de atualização monetária prevista nesta cláusula incidirá a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolução do Prêmio até a data da efetiva restituição pela Seguradora.
- 18.3 Os demais valores, das obrigações pecuniárias do Segurado e da Seguradora, incluindo as indenizações e pagamentos dos Prêmios, sujeitam-se à atualização monetária, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, a partir da data de ocorrência do evento. No caso de atraso no pagamento do Prêmio, o valor será atualizado monetariamente a partir da data de vencimento da parcela até a data do seu efetivo pagamento, sendo devidos, ainda, os encargos previstos na **Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO**.
- 18.4 Quando a Indenização for paga sob a forma de reembolso de despesas, na hipótese de não cumprimento pela Seguradora do prazo para o pagamento, a exigibilidade para fins de atualização monetária será a data do efetivo dispêndio pelo Segurado ou Beneficiário.
- 18.5 Quando o prazo de qualquer obrigação pecuniária ultrapassar o prazo fixado nestas Condições Contratuais e na Apólice, os valores acrescidos serão de juros moratórios, com a taxa de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em Contrato.
- 18.6 No caso de descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da Indenização securitária, contado da data em que o último documento exigido tiver sido adequadamente entregue à Seguradora, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, além de correção monetária e juros moratórios, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo estabelecido para pagamento da Indenização. Nenhuma atualização da Indenização securitária será devida caso seja respeitado o prazo previsto para o pagamento da respectiva obrigação.
- 18.6.1 Para veículos segurados por Valor Determinado, as obrigações pecuniárias da Seguradora sujeitam-se à atualização monetária, pela variação positiva do IPCA / IBGE, a partir da data de sua exigibilidade, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária.
- 18.6.2 Para veículos segurados pelo Valor de Mercado Referenciado, o valor da Indenização será apurado com base em tabela referencial, definida no ato da contratação, correspondendo ao valor do bem na data de ocorrência do Sinistro, sem prejuízo da aplicação de juros moratórios quando o prazo de liquidação superar o fixado no contrato.
- 18.6.3 Para efeito do item 18.6.2, consideram-se as seguintes datas de exigibilidade:
- I. Para as coberturas de acidentes pessoais, a data do acidente;
 - II. Para as coberturas de risco nos seguros de pessoas e nos seguros de danos, cuja indenização corresponda ao reembolso de despesas efetuadas, a data do efetivo dispêndio pelo segurado;
 - III. Para os seguros de danos, a data de ocorrência do evento.
- 18.6.4 Caso o índice de atualização da tabela referencial seja extinto, será utilizado para efeito do cálculo da atualização monetária o índice que vier a substituí-lo.

SINISTRO E REGULAÇÃO

Cláusula 19 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

19.1 Em caso de Sinistro coberto por este seguro, sob pena de perder o direito à Indenização, o Segurado, Beneficiário, seus prepostos ou representantes deverão informar imediatamente o Sinistro e comprovar satisfatoriamente sua ocorrência, por meio dos documentos básicos listados nas Condições Contratuais do Seguro, bem como esclarecer todas as circunstâncias a ele relacionadas.

19.1.1 É dever do Segurado e/ou do Beneficiário empregar os meios ao seu alcance para diminuir as consequências do Sinistro, cuidando para que não se produzam Danos ou desaparecimento dos bens segurados não atingidos ou remanescentes do Sinistro que fiquem por sua conta, não podendo abandoná-los total ou parcialmente. Os vestígios e bens remanescentes do Sinistro devem ser conservados inalterados pelo Segurado até que a Seguradora termine a apuração dos Danos.

19.1.2 O Segurado e/ou o Beneficiário deverão, ainda, adotar providências necessárias e úteis para evitar ou reduzir os Danos e preservar os bens não atingidos ou remanescentes do Sinistro, bem como dar assistência à Seguradora e cooperar com a Regulação do Sinistro, fornecendo todas as informações e documentos solicitados.

19.2 EM SINISTRO DE COLISÃO O SEGURADO DEVERÁ:

19.2.1 Sinalizar imediatamente o local do acidente e se necessário solicitar o guincho da Seguradora ligando para Central de Relacionamento 24 Horas da Seguradora;

19.2.2 Em caso de acidente causado por terceiros, obter seu nome, endereço, telefone e placa do veículo causador do sinistro, bem como nome, endereço e telefone de testemunhas;

19.2.3 Obter nome da Seguradora e o número da apólice do terceiro(s);

19.2.4 O Segurado poderá optar pela oficina de sua preferência, desde que ela esteja regularizada junto aos órgãos competentes de acordo com a legislação vigente de cada localidade. O conserto do veículo só poderá ser efetuado após a liberação da Seguradora;

19.2.5 Não assumir a culpa do acidente com o fim de adquirir do terceiro o reembolso da franquia, sob pena de perda do direito à indenização;

19.2.6 Aguardar a liberação da Seguradora para efetuar os reparos no veículo segurado.

19.3 EM SINISTRO DE ROUBO OU FURTO O SEGURADO DEVERÁ, IMEDIATAMENTE APÓS A OCORRÊNCIA DO EVENTO:

19.3.1 Solicitar junto aos órgãos competentes o registro do Boletim de Ocorrência;

19.3.2 Em caso de veículo com rastreador, bloqueador ou localizador, avisar a empresa de monitoramento;

- 19.3.3** Avisar o seu Corretor de seguros e a Seguradora por meio da Central de Relacionamento 24 Horas da Seguradora a ocorrência do evento para a elaboração do Aviso de Sinistro;
- 19.3.4** Encaminhar o boletim de ocorrência ao seu Corretor de Seguros ou à Seguradora;
- 19.3.5** Informar a Seguradora caso o veículo seja localizado para que sejam efetuadas as baixas necessárias, mesmo se o veículo já tiver sido indenizado.
- 19.3.6** Receber o veículo, caso ele seja recuperado antes do 30º (trigésimo) dia seguinte à data de comunicação do sinistro à Seguradora.
- 19.4** O descumprimento dos deveres previstos nos itens 19.1, 19.1.1 e 19.1.2 poderá acarretar as seguintes consequências, conforme o grau de culpabilidade da conduta envolvida e a natureza da infração:
- 19.4.1** Se o descumprimento for doloso, a Seguradora ficará desobrigada do pagamento da indenização securitária e de quaisquer valores a ela relacionados, independentemente do prejuízo apurado, sem prejuízo do direito à cobrança do Prêmio eventualmente devido e ao ressarcimento das despesas em que tiver incorrido;
- 19.4.2** Se o descumprimento for culposo, ocorrerá a perda do direito à indenização do valor equivalente aos Danos decorrentes da omissão;
- 19.4.3** No caso específico de alteração do local do Sinistro ou de quaisquer elementos a ele relacionados, o descumprimento culposo sujeitará o Segurado ao pagamento das despesas adicionais de regulação e liquidação do Sinistro, enquanto o descumprimento doloso exonerará integralmente a Seguradora do dever de indenizar.
- 19.5** A Seguradora se reserva no direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive, tomar providências para proteção dos bens segurados ou dos Salvados, sem que tais medidas, por si só, a obriguem indenizar os Danos ocorridos.
- 19.5.1** O Segurado deverá fornecer os esclarecimentos e provas que lhes forem pedidos, devendo, ainda, facilitar o desempenho das tarefas dos inspetores e vistoriadores representantes da Seguradora.
- 19.5.2** As ações e medidas adotadas pela Seguradora durante os procedimentos de Regulação e Liquidação do Sinistro, além da inspeção, não constituem, por si só, reconhecimento de que o Sinistro está coberto pelo Seguro.
- 19.6** Uma vez cumprida pelo Segurado, Beneficiário, ou representante legal de um ou de outro a obrigação de fornecer todos os documentos e informações a que se refere o item 19.7, a Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir a Regulação do Sinistro e se manifestar sobre cobertura securitária, contado da data em que lhe tiver sido entregue adequadamente o último documento pendente.
- 19.6.1** Os documentos para a regulação de sinistro deverão ser apresentados à Seguradora de forma individualizada, em cópias legíveis e com identificação precisa de seu conteúdo, por meio de título ou nome do arquivo correspondente. O prazo para regulação do sinistro somente terá início após o recebimento de todos os documentos constantes da lista requerida pela Seguradora, entregues em conformidade com esses requisitos formais e exclusivamente pelo canal disponibilizado para esse fim.

19.6.2 Caso o segurado entenda pertinente encaminhar documentos complementares por iniciativa própria, deverá fazê-lo observando os mesmos parâmetros e apresentando justificativa objetiva para cada documento complementar enviado.

19.7 Os documentos básicos, necessários para Regulação de Sinistro, que deverão ser encaminhados à Seguradora, são os abaixo indicados acrescidos daqueles relativos à cada Cobertura contratada e especificados nas Condições Especiais deste Plano de Seguro:

DOCUMENTO	INDENIZAÇÃO INTEGRAL	PERDA PARCIAL	RCF DC	RCF DM	APP
Aviso de Sinistro	S	S	S	S	S
Boletim de Ocorrência	S	S	S	S	S
Boletim de Ocorrência se 3o Culpado	S	S	S	S	S
Laudo Pericial (instituto criminalística)	S	S	S	S	S
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do segurado ou do condutor (se for diferente do segurado)	S	S	S	S	S
Cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV) popularmente "DUT"	S	S	S	S	S
Certificado de Registro do Veículo (CRV) original	S				
Chaves do veículo	S				
Cópia do CPF ou Inscrição Estadual e CNPJ	S	S	S	S	S
IPVA quitado relativo aos anos anteriores e relativamente ao ano que ocorreu o sinistro, que deverá observar a legislação do Estado onde o veículo está cadastrado	S				
Certidão Negativas de Multas DETRAN	S				

Em caso de veículos financiados (alienação fiduciária): Baixa do Gravame	S				
Em caso de leasing: - carta de desistência da opção de compra por parte do segurado; - recibo de quitação do leasing; e - procuração pública do leasing	S				
Declaração de responsabilidade pelas multas até a data de transferência do veículo assinada, com firma reconhecida, pelo segurado e pelo proprietário do veículo constante no CRV	S				
4ª via da nota de importação (veículo importado)	S				
Cópia do contrato social e da última alteração com revalidação da junta comercial (Pessoa Jurídica)	S				
Laudo Médico contendo descrição dos danos sofridos e tratamento para a recuperação			S		S
Laudo médico informando invalidez definitiva ou redução / perda de capacidade de algum membro			S		S
Relatório de Alta definitiva			S		S
Laudo de Necropsia do Instituto Médico Legal (IML) em caso de morte			S		S
Certidão de Óbito (em caso de morte)	S		S		S

Comprovante de rendimentos da vítima (em caso de invalidez permanente, lucro cessantes e morte)			S	S	S
Comprovante de dependência econômica ou certidão de casamento (em caso de morte)			S		
Certidão de nascimento dos filhos da vítima (em caso de morte)			S		S
Recibos de Despesas Médicas e Hospitalares realizadas			S		S
Procuração Pública dando poderes para assinar DUT (transferência) quando da apresentação do Estatuto Social	S				
Nota fiscal de venda dos salvados (para pessoa jurídica não prestadora de serviço)	S				
Original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (porte obrigatório) atualizado e com Seguro Obrigatório DPVAT pago	S				
Autorização do segurado e/ou do proprietário do veículo e da oficina para a Seguradora efetuar a remoção do salvado (livre de qualquer despesa), informando que não haverá cobrança de diária ou qualquer outra taxa quando for efetuada a remoção do mesmo	S				
Vias originais dos comprovantes de pagamento de multas (quando houver)	S				
Comprovante de quitação e baixa junto aos órgãos competentes de multas pendentes.	S				

Boletim de ocorrência policial referente a localização do veículo.	S	S	S		
Auto de entrega original e constatação dos danos	S	S	S		
Cópia Autenticada da Certidão de Registro (CR) ou da autorização provisória, ambos emitidos pelo Exército Brasileiro e autorização da Secretaria de Segurança Pública do Estado onde reside para uso do veículo blindado (10) - Blindados.	S				
Cópia Autenticada do Termo de Responsabilidade de Blindagem fornecido pela empresa blindadora onde reside para uso do veículo blindado (proprietário atual) – Blindados	S	S		S	
Cópia Autenticada da Nota Fiscal da Blindagem fornecido pela empresa blindadora - Blindados	S				
Original do Certificado de Blindagem - Blindados	S				
Certificado de Registro de Veículo (CRV) com a regularização de combustível para GNV.	S				
Nota Fiscal de aquisição do veículo segurado, quando o seguro tiver sido contratado com a garantia de Zero km.	S				
Nota Fiscal original de Saída (Baixa de Ativo) ou Declaração de não emissor de NF (pessoa jurídica)	S				
Cópia Autenticada de atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido, quando o sinistro estiver regularmente comprovado	S	S	S		S

CND – Certidão Negativa de Débito do INSS – quando o veículo estiver em nome de pessoa Jurídica	S				
Cópia do comprovante de residência	S	S	S	S	S
Termo de autorização para recebimento da indenização através de crédito em conta			S	S	S
Declaração de Herdeiros, devidamente preenchida e assinada, com firma reconhecida, informando quantos e quais são os herdeiros legais deixados pelo segurado / vítima (em caso de morte)			S		S
Cópia da Carteira de Identidade (RG), do CPF e do comprovante de residência do (s) beneficiário (s) (em caso de morte)			S		S
Ficha cadastral (em caso de reembolso)	S	S	S	S	S
Termo de acordo (em caso de acordo)	S	S	S	S	S
Comprovante de recebimento do INSS, em caso de afastamento por mais de 15 dias, sendo trabalhador registrado			S		

19.8 O documento de transferência de propriedade do veículo deverá ser devidamente preenchido com os dados de seu proprietário e da sociedade seguradora.

19.9 A seguradora ou o regulador do sinistro poderão solicitar, de forma justificada, documentos, informações e esclarecimentos complementares para a regulação do sinistro. A referida solicitação suspenderá o prazo para manifestação sobre a cobertura por, no máximo, 1 (uma) vez, voltando este a fluir no primeiro dia útil subsequente ao atendimento adequado da solicitação.

19.9.1 Os documentos complementares deverão ser apresentados de forma individualizada, em cópias legíveis e com identificação precisa de seu conteúdo, por meio de título ou nome do arquivo correspondente. O prazo para a regulação do sinistro somente reiniciará após o recebimento de todos os documentos adicionais requeridos pela Seguradora, entregues em conformidade com esses requisitos formais e exclusivamente pelo canal disponibilizado para esse fim.

- 19.9.2** Caso o segurado entenda pertinente encaminhar documentos complementares por iniciativa própria, deverá fazê-lo observando os mesmos parâmetros e apresentando justificativa objetiva para cada documento enviado.
- 19.9.3** Caso o Segurado não apresente os documentos solicitados em até 90 (noventa) dias, sem justificativa, a apuração do Sinistro será encerrada sem indenização. A regulação poderá ser retomada a qualquer momento, desde que os documentos necessários sejam entregues dentro do prazo prescricional legal, nos termos da Cláusula 26 – PRESCRIÇÃO.
- 19.9.4** A Seguradora pode exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o Sinistro, sem prejuízo do pagamento da Indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito que porventura tiver sido instaurado.
- 19.10 As despesas relativas à Regulação e Liquidação do Sinistro serão de responsabilidade da Seguradora, exceto os custos incorridos pelo interessado para apresentar os documentos exigidos na Apólice/Certificado Individual, bem como aqueles necessários à comprovação de sua identificação e legitimidade, além de quaisquer outros documentos que já estejam em poder do Segurado.
- 19.11 Concluída a Regulação do Sinistro, se a Seguradora verificar a ausência de cobertura indenizável, comunicará ao Segurado ou Beneficiário, por escrito, os motivos da recusa ao pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias previsto nesta cláusula.
- 19.11.1 Caso surjam novos fatos então desconhecidos ou a negativa se fundamente na falta ou inadequação de documentos, a Seguradora poderá acrescentar informações complementares à sua decisão.
- 19.11.2 Em todas as hipóteses, a justificativa de recusa de indenização não incluirá documentos ou provas cujo caráter seja confidencial ou sigiloso por determinação legal, ou cuja divulgação possa prejudicar Terceiros.
- 19.12 Os documentos básicos que devem ser apresentados em caso de Liquidação de Sinistros são aqueles indicados no item 19.7 dessa Cláusula e na respectiva Cobertura prevista nas Condições Especiais.
- 19.13 Reconhecida a cobertura, a Seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para liquidar o sinistro e pagar a Indenização devida. O prazo será contado a partir da data de recebimento, pela Seguradora, do último documento necessário à comprovação da ocorrência do Sinistro e da exata extensão dos Prejuízos indenizáveis.
- 19.14** Caso não seja respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para a Regulação do Sinistro previsto nestas Condições Contratuais, os valores devidos serão acrescidos de juros moratórios, atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 18 – ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES, aplicáveis desde a data da ocorrência do evento até a data do efetivo pagamento.
- 19.15 Em qualquer caso, independentemente do valor dos prejuízos, a Indenização não poderá ultrapassar o Limite Máximo de Indenização por cobertura, nem o Limite Máximo de Garantia fixados na Apólice/Certificado individual.
- 19.15.1 Se, após o pagamento da Indenização, a Seguradora tomar conhecimento de qualquer fato que descaracterize o direito do Segurado ou Beneficiário ao seu recebimento, esta poderá requerer a devolução dos valores pagos indevidamente e dos demais gastos incorridos em decorrência do Sinistro.

19.15.2 De todo modo, a Seguradora não responderá pelos efeitos manifestados durante a Vigência da Apólice/Certificado Individual quando decorrentes de Sinistro anterior.

Cláusula 20 – INDENIZAÇÃO E APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS

20.1 Confirmada a existência de Cobertura securitária para o Sinistro, a Seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, deduzida a Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado estipulada na Apólice/Certificado Individual, se o caso, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado para cada Cobertura, obedecendo-se aos critérios de cálculo de indenização indicados nestas Condições Contratuais. A indenização, em qualquer hipótese, não poderá exceder o valor da Garantia, ainda que o valor do interesse lhe seja superior.

20.2 À opção da Seguradora a indenização será da seguinte forma:

- I. Indenização em moeda corrente nacional;
- II. Reembolso do valor dos reparos pago pelo Segurado perante a oficina, deduzidas as franquias devidas, desde que o conserto do veículo tenha sido formal e expressamente autorizado pela Seguradora. Os serviços executados em oficinas referenciadas pela Seguradora poderão ser diretamente faturados em nome desta, cabendo ao Segurado apenas o pagamento da franquia e de eventuais outros serviços não relacionados ao sinistro coberto;
- III. Substituição do veículo por outro equivalente nos casos de indenização integral e que tenha sido contratada cobertura para este evento. Não sendo possível a substituição do veículo dentro do prazo de liquidação previsto nestas Condições Gerais, a indenização será em moeda corrente nacional.

20.3 Em caso de Perda Parcial do veículo, o valor da indenização observará os seguintes critérios:

20.3.1 A indenização corresponderá ao valor dos reparos referentes aos prejuízos apurados, descontada a franquia estipulada na apólice para o veículo, exceto nos casos de incêndio, raio ou explosão, casos em que não haverá dedução de franquia. As avarias anteriores ao sinistro serão deduzidas do valor da indenização;

20.3.2 Será de livre escolha do Segurado a Oficina para reparo do veículo sinistrado devendo o mesmo observar, para cada uma das coberturas contratadas, os benefícios que teria, caso tivesse escolhido uma das Oficinas Referenciadas pela Seguradora, conforme descrito no item 11.2 da **Cláusula 11 – FRANQUIAS E/OU PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO**;

20.3.3 Não havendo acerto dos valores de reparação entre a Seguradora e a Oficina escolhida pelo Segurado, será facultada à Seguradora a indicação de uma Oficina referenciada ou uma Concessionária para a reparação do veículo. Caso o Segurado prefira manter o veículo na Oficina por ele escolhida será de sua responsabilidade os valores excedentes entre os pleiteados pela Oficina por ele escolhida e a Oficina referenciada pela Seguradora;

20.3.4 Na contratação do seguro, o Segurado poderá escolher, o tipo de peça que será utilizado no reparo do veículo, podendo ser Peças Originais, Peças de Reposição Original, Peças de Reposição Genuína ou Peças de Reposição Compatível, conforme definições abaixo:

- **Peça Original:** São as peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica;

- **Peça de Reposição Original:** São as peças produzidas pelo mesmo fabricante da peça original, através do mesmo processo de fabricação e com as mesmas especificações técnicas, as quais mantêm as mesmas características de qualidade da peça original;
- **Peça de Reposição Genuína:** São as peças de reposição que seguem as mesmas características e especificações técnicas exigidas na linha de montagem do veículo;
- **Peça de Reposição Compatível:** É produzida por fabricante independente.

20.3.5 Na ausência de Peças, a Seguradora utilizará as Peças de Reposição disponíveis no mercado, exceto quando previamente definido pelas partes.

20.3.6 Quando definido na proposta e na Apólice Produto COMPACTO e ESPECIAL, em caso de sinistro, o veículo segurado será reparado exclusivamente com “PEÇAS DE REPOSIÇÃO COMPATÍVEIS”, conforme ciência e anuência do segurado no momento da contratação do seguro.

20.3.7 Correrão por conta da Seguradora as despesas de importação desde que devidamente comprovadas. Caso não seja possível localizar a peça ou o valor relativo ao preço da mesma, a Seguradora poderá pagar o valor correspondente à peça semelhante existente no mercado brasileiro. **O fato da peça não existir no mercado não transforma o processo de sinistro de perda parcial em Indenização Integral.**

20.3.8 Será concedido ao segurado, em caso de solicitação pelo mesmo, acesso ao orçamento de reparos, contendo a relação de todas as peças que serão utilizadas na recuperação do veículo sinistrado, usadas ou novas, originais ou não, devidamente identificadas por tipo.

20.4 Em caso de Perda Integral do veículo, caracterizada quando os prejuízos resultantes de um mesmo Sinistro atingirem ou ultrapassarem 75% do valor do veículo segurado, o valor da indenização observará os seguintes critérios:

20.4.1 **Valor de mercado referenciado:** A modalidade valor de mercado referenciado garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com tabela de referência expressamente indicada na proposta do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual acordado entre as partes e estabelecido na proposta, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. Caso a tabela de referência especificada na apólice deixe de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela substituta estabelecida quando da contratação do seguro e também mencionada na apólice. Não será deduzido da indenização nenhum valor referente a avarias existentes no veículo.

20.4.2 **Valor determinado:** No caso de indenização integral para seguro contratado na modalidade valor determinado a indenização corresponderá ao valor especificado na apólice contratado para cobrir o veículo.

20.4.3 **Veículos adquiridos com isenção fiscal:** Comprovada a indenização integral (Não Recuperável) por sinistro, ou por roubo ou furto, de veículo adquirido com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com a consequente baixa junto ao Departamento de Trânsito competente, não há a exigência do pagamento do IPI dispensado na aquisição, em decorrência do recebimento de seguro, com a assunção, pela empresa seguradora, dos direitos relativos ao veículo. Para receber indenização integral relacionada a veículo adquirido com benefício tributário, além dos documentos básicos, o segurado deverá apresentar para a seguradora, quando solicitadas, as guias necessárias para o recolhimento dos impostos

referentes a que foi isentado na compra do veículo. Os impostos serão pagos integralmente pela seguradora, cabendo ao segurado apenas a retirada das guias de recolhimento junto ao Órgão Fiscal e a apresentação para a seguradora. Para obter as guias de recolhimento, o segurado deverá se dirigir ao mesmo órgão que lhe concedeu a documentação validando o benefício.

20.4.4 Veículos 0 km – Critério de indenização integral nos primeiros 90 dias: Para efeito de indenização integral, tendo o sinistro ocorrido até o 90º (nonagésimo) dia da data de saída do veículo do revendedor e desde que se trate do primeiro sinistro com o veículo segurado, será considerado o valor de veículo 0 km constante da tabela de referência vigente (Tabela FIPE) na data da ocorrência do sinistro, aplicando-se o Fator de Ajuste. Tendo o sinistro ocorrido após o 90º dia da data de saída do revendedor, a indenização será calculada com base no valor do veículo usado constante da mesma tabela, mantida a aplicação do Fator de Ajuste, **exceto quando contratada a Extensão da Garantia de Reposição pelo Valor de Novo.**

20.4.5 O pagamento da indenização integral será feito ao proprietário legal do veículo.

20.4.6 Em caso de Indenização Integral do veículo não haverá dedução de franquia.

20.5 ITENS OPCIONAIS: Tratando-se de itens opcionais que não façam parte do modelo básico do veículo, a indenização integral corresponderá ao valor contratado para tais itens, desde que:

- a) estejam fixados em caráter permanente;
- b) constem da Apólice e/ou da nota fiscal;
- c) tenham sido identificados na vistoria prévia, quando aplicável.

20.5.1 Não haverá cobertura securitária para roubo ou furto exclusivo de itens opcionais. Em sinistros que os atinjam, será deduzida da indenização apenas a franquia estipulada na Apólice para o veículo, salvo quando contratada cobertura específica para tais itens, devidamente mencionada na Apólice.

20.6 VEÍCULOS ALIENADOS, FINANCIADOS OU EM LEASING:

20.6.1 A indenização integral de veículos alienados fiduciariamente será paga diretamente ao agente financeiro até o limite do saldo devedor, sendo eventual diferença paga ao Segurado, mediante sua anuência, observado o valor da indenização securitária;

20.6.2 Em caso de leasing, o pagamento da indenização será efetuado integralmente à empresa de leasing, conforme o contrato de arrendamento;

20.6.3 O Segurado obriga-se a pagar as parcelas pendentes do seguro, caso existam;

20.6.4 O veículo segurado deve estar livre de gravames, penhoras ou ônus de qualquer natureza, bem como com sua documentação regularizada. Em caso de saldo devedor superior ao valor da indenização securitária, eventual valor remanescente permanecerá de responsabilidade exclusiva do Segurado;

20.6.5 Nos casos de indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo deverá ser devidamente preenchido com os dados do proprietário e da Seguradora, em conformidade com a regulamentação de trânsito aplicável.

Cláusula 21 – SALVADOS

21.1 Em caso de Sinistro que atinja o veículo segurado pela Apólice/Certificado Individual, o Segurado não poderá fazer abandono dos Salvados (o que restou do objeto sinistrado ou das partes substituídas, conforme o caso).

21.2 A Seguradora poderá, em acordo com o Segurado, providenciar o melhor aproveitamento dos Salvados, ficando entendido e acordado, no entanto, que quaisquer medidas tomadas pela Seguradora não implicarão no reconhecimento da obrigação de indenizar os Danos ocorridos.

21.2.1 Em caso de indenização integral do veículo ou de reposição de suas peças, os salvados (o veículo sinistrado ou as peças substituídas) pertencerão à Seguradora, caso ela assim decida. Enquanto essa decisão não for tomada, o Segurado não pode vender, doar ou dar outro destino a esses bens sem autorização da Seguradora.

21.2.2 Optando a Seguradora por ficar com os Salvados, fica o Segurado obrigado a entregar toda a documentação necessária para a transferência de propriedade dos bens, livre e desembaraçada de quaisquer ônus junto às autoridades e demais órgãos competentes e declaração de responsabilidade por eventuais dívidas, encargos ou multas que existirem sobre os bens até a data da transmissão da posse e propriedade para a Seguradora.

21.2.3 Caso haja algum documento pendente que impeça o pagamento da indenização ou a transferência do bem para a Seguradora, o Segurado e o Beneficiário serão responsáveis por todas as despesas para manter o bem guardado até a regularização, podendo tais despesas serem deduzidas da indenização devida.

21.3 Nos casos de perda total, quando a indenização corresponder exatamente ao valor indicado na Apólice ou Certificado Individual, mas esse valor for inferior ao valor real do bem, a Seguradora ficará sub-rogada nos direitos do Segurado sobre o salvado apenas de forma proporcional ao valor indenizado. Nas demais hipóteses de perda total, em que a indenização cubra integralmente o valor do bem garantido, a sub-rogação da Seguradora sobre o salvado será integral.

21.4 Os Salvados serão removidos da Oficina para o pátio da Seguradora. Sendo, porém, após a análise do Sinistro, verificado que não há cobertura securitária, o Segurado deverá retirá-los do pátio da Seguradora, em até 05 (cinco) dias úteis ser comunicado que o evento não está coberto pelo contrato de seguro.

Cláusula 22 – DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO

22.1 Ao tomar ciência da ocorrência de um Sinistro ou da iminência de sua ocorrência, o Segurado, por si ou por seu representante legal, deverá comunicar imediatamente a Seguradora, por qualquer meio idôneo, seguir eventuais instruções recebidas para a contenção ou salvamento, adotar as providências necessárias, úteis e ao seu alcance para evitar e/ou minorar os danos decorrentes de risco efetivamente coberto, bem como para preservar os bens segurados não atingidos ou remanescentes, sendo vedado seu abandono total ou parcial.

22.2 Os eventuais desembolsos decorrentes das despesas com medidas de salvamento e contenção, mesmo que realizadas por terceiros, serão reembolsados pela Seguradora, desde que comprovados e estejam de acordo com os demais itens desta Cláusula e da Cláusula 13 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO,

observando-se os limites estabelecidos nesta Cláusula e na Apólice/Certificado Individual.

22.2.1 O reembolso das despesas de salvamento e contenção ficará limitado a 10% (dez por cento) do Limite Máximo de Indenização da Cobertura Básica, limitado ao valor máximo de R\$ 1.000,00 (mil reais) por evento.

22.3 A Seguradora não estará obrigada ao pagamento de despesas com medidas não razoáveis, inadequadas, ou sem relação causal direta com o sinistro iminente ou verificado, nem àquelas realizadas após cessado o risco ou os efeitos do evento.

22.4 Não constituem despesas de salvamento aquelas realizadas pelo Segurado com prevenção rotineira, incluída qualquer espécie de manutenção.

22.5 Caso a Seguradora, por escrito, recomende ou aprove previamente a adoção de medidas específicas de salvamento ou contenção em situação concreta, obriga-se a suportar as despesas decorrentes, inclusive aquelas que eventualmente excedam o limite previsto para tais despesas na Apólice/Certificado individual. Ultrapassado o limite aplicável, o Segurado deverá solicitar autorização prévia, expressa e específica da Seguradora para dar continuidade às medidas de salvamento ou contenção. Na ausência dessa autorização, a Seguradora não se responsabilizará por qualquer valor excedente, ainda que decorrente de sua recomendação inicial.

22.6 O reembolso de despesas de contenção ou salvamento dependerá de comprovação documental idônea e de avaliação técnica da Seguradora, que poderá, a seu critério, solicitar informações, comprovantes e relatórios complementares antes do reconhecimento da obrigação de pagamento.

Cláusula 23 – LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG), LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) E REINTEGRAÇÃO

23.1 O Limite Máximo de Garantia (LMG) representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora, de estipulação opcional, aplicado quando uma reclamação, ou série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador, é garantida por mais de uma das Coberturas contratadas.

23.2 O LMG da Apólice/Certificado Individual é fixado com valor menor ou igual à soma dos limites máximos de indenizações estabelecidos individualmente para cada Cobertura contratada.

23.3 A soma das indenizações dos eventos cobertos nas diversas Coberturas contratadas, ocorridos durante a Vigência da Apólice/Certificado Individual, ficará limitada ao valor do Limite Máximo de Garantia (LMG).

23.4 Na hipótese de a soma das indenizações devidas ou pagas ao Segurado excederem o LMG, a Seguradora assumirá o pagamento de indenizações até o valor do Limite Máximo de Garantia da Apólice/Certificado Individual. O valor excedente ao LMG não será de responsabilidade da Seguradora.

23.5 O limite máximo de responsabilidade ou importância segura fixada na especificação da Apólice para cada Garantia contratada, será o Limite Máximo de Indenização (LMI) de responsabilidade da Seguradora, por Cobertura, pagável por conta dos Prejuízos devidamente comprovados e decorrentes de um ou mais Sinistros ocorridos durante a Vigência do Seguro.

23.5.1 Nas Coberturas de Casco, as indenizações parciais não reduzem o Limite Máximo de Indenização (LMI)

contratado, permanecendo a Cobertura vigente até o término da Vigência contratual. Nas demais Coberturas, as indenizações parciais ou sucessivas serão deduzidas do respectivo LMI, até seu eventual esgotamento.

23.5.2 O segurado não terá direito à restituição de Prêmio referente ao valor reduzido.

23.6 Os LMI estabelecidos para Coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando. ESSE LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO NÃO REPRESENTA EM QUALQUER HIPÓTESE PRÉ-AVALIAÇÃO DO OBJETO OU BEM SEGURADO.

23.7 Os Limites Máximos de Indenização por Cobertura contratada são específicos, não sendo admissível, em hipótese alguma, a transferência de valores ou saldos de uma para outra.

23.8 O Limite Máximo de Indenização (LMI) por Cobertura contratada será definido pelo Segurado, no ato da contratação, com base nas informações por ele prestadas. A Seguradora, antes da contratação, fornecerá ao Segurado orientação quanto aos critérios de determinação de valores em Risco e limites máximos para fundamentar sua escolha. Após a contratação, eventual readequação dos valores poderá ser requerida pelo Segurado a qualquer tempo, observados os procedimentos previstos nestas Condições Contratuais.

23.9 O Segurado, a qualquer tempo, poderá solicitar emissão de Endosso, para alteração do limite da Garantia contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora sua Aceitação e alteração de Prêmio, quando for o caso.

23.9.1 A reintegração do LMI dependerá de solicitação expressa do Segurado e de análise e aprovação da Seguradora, bem como do pagamento de Prêmio adicional proporcional ao período de Vigência remanescente, calculado da data do Sinistro até o término da Apólice/Certificado Individual. A mera apresentação do pedido não implica aceitação automática pela Seguradora.

23.9.2 Em caso de indenização parcial, não implicando o cancelamento da Apólice ou da Cobertura, a continuidade da garantia será automática, permanecendo válidos os limites remanescentes da Cobertura até o término da Vigência contratual.

23.10 Na hipótese de a soma das indenizações, decorrentes do mesmo fato gerador, atingir o LMG, a Apólice/Certificado Individual será cancelada.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 24 – PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

24.1 O Segurado, seu representante legal e demais envolvidos na Apólice/Certificado Individual de Seguro, como Beneficiários, Cônjuges e/ou Tomadores (denominados, individual ou conjuntamente, “Cliente”), reconhecem e concordam que, ao fornecerem seus dados pessoais no âmbito da contratação deste seguro, tais dados poderão ser tratados pela Seguradora para as seguintes finalidades:

- a) fornecer cotações, informações e condições relacionadas à contratação dos serviços da Seguradora;
- b) analisar o Risco e concluir a contratação do seguro;
- c) executar as obrigações decorrentes do Contrato, como o pagamento de indenizações, prestação de serviços de assistência e demais Coberturas previstas na Apólice/Certificado Individual;

- d) prevenir e combater fraudes;
- e) transmitir informações relacionadas ao andamento de solicitações ou serviços contratados, como abertura e acompanhamento de Sinistros, Endossos, Cancelamentos, entre outros;
- f) ofertar novos produtos e serviços compatíveis com o perfil do Cliente, inclusive por meio de comunicações automatizadas, respeitado o direito de oposição ou descadastramento;
- g) avaliar o desempenho dos serviços prestados, realizar pesquisas, análises estatísticas e desenvolver ou aperfeiçoar produtos e soluções;
- h) realizar ações de marketing e publicidade em plataformas digitais, incluindo redes sociais, respeitadas as configurações de privacidade definidas pelo titular;
- i) tratar dados coletados automaticamente por meio de cookies ou tecnologias similares, nos termos da legislação aplicável e da política de cookies da Seguradora.
- j) avaliação, pesquisa, inovação e melhoria contínua dos serviços prestados.

24.2 O tratamento de dados poderá incluir dados pessoais sensíveis, nos termos da legislação aplicável, e será realizado diretamente pela Seguradora ou por Terceiros contratados para apoio à execução da Apólice/Certificado Individual, tais como:

- a) prestadores de assistência;
- b) reguladores de Sinistros;
- c) resseguradoras;
- d) corretoras;
- e) Estipulantes;
- f) prestadores de serviços de telemedicina e call center, entre outros.

24.3 Durante o processo de Regulação de Sinistros, o Cliente poderá ser solicitado a fornecer informações complementares, que serão tratadas pela Seguradora de forma proporcional e adequada à finalidade de verificar o direito à indenização, conforme as hipóteses legais previstas na legislação vigente.

24.4 O Cliente poderá, a qualquer tempo e sem custo, exercer os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por meio de requerimento expresso, incluindo:

- a) confirmação da existência de tratamento;
- b) acesso aos dados pessoais;
- c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação;
- e) portabilidade dos dados, observadas as normas aplicáveis;
- f) informação sobre compartilhamento de dados com Terceiros;
- g) oposição ao tratamento realizado com fundamento em legítimo interesse;
- h) retirada do consentimento, quando aplicável, e informação sobre as consequências dessa retirada;
- i) revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais.

24.5 Para o exercício de tais direitos ou para esclarecimentos adicionais, o Cliente deverá entrar em contato com o Encarregado de Proteção de Dados da Seguradora, por meio do endereço eletrônico: lgpd@sancorseguros.com.

24.6 A Seguradora declara que não comercializa dados pessoais de seus Clientes e assegura que o tratamento dos dados será realizado em conformidade com a legislação aplicável e com as boas práticas de segurança da informação. A Política de Privacidade da Seguradora poderá ser consultada no site

www.sancorseguros.com.br/politicas-privacidade ou solicitada por meio do canal indicado no item anterior.

Cláusula 25 – ARBITRAGEM

25.1 A adesão à presente Cláusula Compromissória de Arbitragem para dirimir qualquer dúvida ou questão resultante deste seguro é facultativa e deverá ser manifestada expressamente pelo Segurado. Para efetividade dessa cláusula, deverá ser manifestada mediante instrumento apartado assinado pelas partes e nas Condições Contratuais/Especificação da Apólice/Certificado Individual.

25.2 Ao concordar expressamente com a aplicação desta cláusula, o Segurado compromete-se a resolver toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente Contrato de seguro pela via do Juízo Arbitral, cujas sentenças têm a mesma força executória das decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

25.3 Esta Cláusula Compromissória é regida pela Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem) e pela Lei 15.040/2024 (Lei do Contrato de Seguro), sendo aplicável exclusivamente o direito brasileiro e com sede obrigatoriamente no Brasil, em observância ao artigo 129 da Lei 15.040/2024.

25.4 A instituição da Arbitragem será condicionada ao esgotamento dos procedimentos internos de Regulação de Sinistro da Seguradora, respeitados os prazos estabelecidos nestas Condições Contratuais.

25.5 Os custos da arbitragem serão rateados igualmente entre as partes na fase inicial, cabendo à sentença arbitral a definição da responsabilidade final pelos honorários e despesas do procedimento, observando-se a causalidade e a sucumbência.

25.6 Surgindo qualquer diferença quanto à Indenização a ser paga por esta Apólice/Certificado Individual, esta deverá ser referida a um Árbitro a ser nomeado pelas partes de acordo com as disposições estabelecidas por Lei. Se qualquer diferença pelo presente Contrato for referida à arbitragem, o pronunciamento de uma sentença será condição prévia para qualquer direito de ação contra a Seguradora.

Cláusula 26 – PRESCRIÇÃO

26.1 O prazo prescricional, excetuando-se outros prazos legais específicos que eventualmente se apliquem ao caso concreto, será de:

- a) Um ano a contar do momento em que se toma conhecimento da recusa expressa da Seguradora, para que o Segurado possa reivindicar indenização, capital segurado, bem como a restituição do Prêmio a seu favor.
- b) Três anos a partir da ciência do respectivo fato gerador para que os Beneficiários ou Terceiros prejudicados possam exigir da Seguradora indenização.

26.2 A prescrição relativa à pretensão de recebimento de indenização ou capital segurado será suspensa uma única vez quando a Seguradora receber um pedido de reconsideração referente à recusa do pagamento.

26.2.1 A suspensão cessará no momento em que o interessado for formalmente comunicado pela Seguradora acerca da decisão final.

26.3 O prazo prescricional será de 1 (um) ano, contado da ciência do respectivo fato gerador, para as seguintes situações:

- a) a pretensão da Seguradora para cobrança do prêmio ou de qualquer outro valor devido pelo Segurado ou pelo Estipulante;
- b) a pretensão dos Intervenientes, incluindo corretores, agentes, representantes e estipulantes, para cobrança de suas remunerações;
- c) as pretensões entre cosseguradoras;
- d) as pretensões entre seguradoras, resseguradoras e retrocessionárias.

Cláusula 27 - FORO

As questões judiciais entre o Segurado ou Beneficiário e a Seguradora decorrentes deste Contrato de Seguro serão processadas no Foro do domicílio do Segurado ou do Beneficiário, conforme o caso, resguardado o disposto na legislação em vigor.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

COBERTURAS DO SEGURO AUTOMÓVEL – Versão 17

COBERTURAS BÁSICAS

NÃO SÃO CONSIDERADAS CONTRATADAS, E, PORTANTO, NÃO ENTENDIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DESTE SEGURO, AS COBERTURAS QUE NÃO ESTIVEREM EXPRESSAMENTE MENCIONADAS E DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NA APÓLICE.

Em nenhuma hipótese poderá ser contratada na mesma Apólice/Certificado Individual e/ou para o mesmo bem segurado as duas Coberturas Básicas destas CONDIÇÕES ESPECIAIS.

1. COBERTURA BÁSICA – COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a indenização em virtude de prejuízos decorrentes de danos parciais ou totais causados ao veículo segurado provenientes de:

- a) Colisão, abaloamento ou capotagem acidentais;
- b) Queda acidental de precipícios ou de pontes;
- c) Granizo, furacão e terremoto;
- d) Queda acidental de qualquer agente externo sobre o veículo segurado, desde que tal agente não faça parte integrante do veículo e não esteja nele afixado;
- e) Danos ocasionados à pintura;
- f) Queda, sobre o veículo segurado, da carga por ele transportada, em decorrência de acidente de viação e não por simples frenagem;
- g) Roubo ou furto total do veículo;
- h) Roubo ou furto parcial do veículo segurado, com dedução da franquia estipulada na Apólice;
- i) Incêndio ou explosão acidental, raio e suas consequências;
- j) Acidente durante seu transporte por meio apropriado, como, exemplificativamente cegonha, guincho;
- k) Atos danosos praticados por terceiros, exceto os constantes no item “Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas”;
- l) Submersão parcial ou total do veículo segurado em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
- m) Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em consequência de um dos riscos cobertos;
- n) Roubo ou furto total exclusivo do rádio, toca CDs, tacógrafo e kit gás, desde que tais itens façam parte do modelo original do veículo, descontada do valor da indenização a franquia estipulada na apólice para o veículo;
- o) Danos causados ao veículo segurado após o roubo ou furto total, se o veículo vier a ser recuperado antes do pagamento da indenização descontada a franquia devida.

Cláusula 2 – FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

2. COBERTURA BÁSICA – INCÊNDIO, ROUBO E FURTO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a indenização em virtude de prejuízos causados ao veículo segurado provenientes de:

- a) Roubo ou furto total do veículo segurado;
- b) Danos sofridos pelo veículo segurado durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto esteve em poder de terceiros, deduzida da indenização a franquia estipulada na apólice para o veículo;
- c) Incêndio ou explosão accidental, raio e suas consequências;
- d) Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em consequência de um dos riscos cobertos;
- e) Roubo ou furto total exclusivo do rádio, toca cd's, tacógrafo e kit gás, desde que tais itens façam parte do modelo original do veículo, descontada do valor da indenização a franquia estipulada na apólice para o veículo;

Cláusula 2 – FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

3. COBERTURA BÁSICA – COLISÃO E INCÊNDIO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a indenização em virtude de prejuízos causados ao veículo segurado provenientes de:

- a) Colisão, abaloamento ou capotagem acidentais;
- b) Queda acidental em precipícios ou de pontes;
- c) Granizo, furacão e terremoto;
- d) Queda acidental de qualquer agente externo sobre o veículo segurado, desde que tal agente não faça parte integrante do veículo e não esteja nele afixado;
- e) Queda, sobre o veículo segurado, da carga por ele transportada, em decorrência de acidente de viação e não da simples frenagem;
- f) Incêndio ou explosão acidental, raio e suas consequências;
- g) Acidente durante seu transporte por meio apropriado, como, exemplificativamente cegonha, guincho;
- h) Atos danosos praticados por terceiros, exceto os constantes no item “Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas”;
- i) Submersão parcial ou total do veículo segurado em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
- j) Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em consequência de um dos riscos cobertos;

Cláusula 2 – FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

4. COBERTURA BÁSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEÍCULOS (RCF-V)

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; **devidamente comprovados pela Regulação de Sinistros**, e não decorram de riscos excluídos ou hipóteses de perda de direito, o reembolso das quantias efetivamente comprovadas que o Segurado for obrigado a pagar em virtude de **danos materiais e/ou danos corporais** causados involuntariamente a terceiro, por culpa que lhe possa ser imputada e por danos que estejam amparados pelo contrato de seguro, em decorrência de:

1.1.1 **DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS:** Indenizações em virtude de sentença judicial cível transitada em julgado ou de acordo autorizado previamente e de modo expreso pela Seguradora, relacionado a:

a) **Sentença Judicial Cível Transitada Em Julgado:** decorrente de danos comprovados involuntários, materiais e/ou corporais, causados a terceiros, em que o Segurado seja considerado civilmente responsável pelo evento coberto pelo seguro.

a.1) Constituem prejuízos não indenizáveis pela Seguradora as perdas e/ou danos materiais e/ou corporais causados a quem não se enquadre no conceito de “terceiro”. Excluem-se do conceito de “terceiro” o condutor e os passageiros do veículo do segurado, o próprio segurado, o cônjuge e os parentes naturais do segurado até o segundo grau ou por afinidade, nos termos da legislação vigente (art. 95 da Lei 15.040/2024), e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente.

a.2) **Se o segurado for pessoa jurídica, ficam excluídos os integrantes do quadro social ou administrativo, os empregados, os prepostos e os prestadores de serviços. Excluem-se ainda do conceito de terceiro os pacientes transportados por ambulâncias.**

b) **Acordo autorizado previamente e de modo expreso pela Seguradora:** Exclusivamente relacionado a danos involuntários, corporais e/ou materiais causados a terceiros durante a vigência deste contrato e que decorram de risco coberto nele previsto.

b.1) A Seguradora somente responderá pelos referidos acordos, sejam judiciais ou extrajudiciais, efetuados com as eventuais vítimas, seus beneficiários ou herdeiros, no caso de ter dado expressamente sua prévia anuência para a sua realização do acordo com terceiros, inclusive no que tange à assunção de culpa e/ou responsabilidade pelo segurado, e pagamentos de indenizações diretamente a esses interessados, respeitados os Limites Máximos de Indenização estipulados neste Contrato de Seguro e respectivas Apólice e coberturas.

1.1.2 **POR COLISÃO A BENS DE TERCEIROS:** Pela carga, objeto de transporte pelo veículo segurado, enquanto por ele transportada desde que tais objetos não contrariem a natureza do veículo.

1.1.3 **POR ATROPELAMENTO:** Danos corporais causados a terceiros por atropelamento involuntário.

1.1.4 **DESPESAS DE DEFESA:** Após a sentença judicial cível transitada em julgado, com a efetiva condenação do segurado ao pagamento de indenização ou após a realização de acordo autorizado

previamente e de modo expresso pela Seguradora, o Segurado terá garantido o reembolso das despesas efetuadas com custas judiciais do foro civil e com os honorários advocatícios contratuais advogados por ele nomeado, desde que tais despesas: **(a) sejam devidamente comprovadas; (b) decorram de reclamações de terceiros; (c) decorram de riscos segurados indenizáveis pelo contrato de seguro;**

- 1.1.4.1 O Segurado terá livre escolha do advogado para sua defesa, podendo solicitar reembolso dos honorários advocatícios contratuais, mediante o cumprimento dos requisitos e formalidades específicos, bem como dentro dos limites estabelecidos nestas Condições Gerais.
- 1.1.4.2 A Seguradora avaliará se os valores das Despesas com a Defesa do Segurado cobertas pela Apólice são razoáveis, proporcionais e condizentes com a prática do mercado, podendo usar como referência, por exemplo, a complexidade da causa de fundo, lugar de prestação do serviço, tempo estimado de tramitação, valores pecuniários respectivos e contratação anterior dos mesmos profissionais.
- 1.1.4.3 Caso entenda necessário, a Seguradora, zelando pela salutar gestão de suas reservas, poderá exigir a apresentação de 3 (três) propostas de honorários aos Segurados, a fim de examinar as referidas proporcionalidade e razoabilidade dos profissionais desejados.
- 1.1.4.4 Salvo estipulação diversa, não incide franquia/dedutível sobre os gastos de defesa.
- 1.1.4.5 **Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar acordo recomendado pela Seguradora e aceito por terceiro, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquelas pelas quais seria a reclamação de terceiro liquidada nos termos do referido acordo.**
- 1.1.4.6 É Facultada à Seguradora intervir na ação, se esta não for denunciada à lide;
- 1.1.4.7 **O valor do reembolso de custas e honorários advocatícios contratuais referente a processos de Responsabilidade Civil Facultativa está limitado ao sublimite próprio indicado na Apólice para custos de defesa, desde que decorram de reclamações de terceiros, sejam decorrentes de riscos cobertos pelo Contrato de Seguro e respectiva Apólice e estejam de acordo com os seguintes requisitos:**
 - a) **Em nenhuma hipótese serão reembolsados valores totais superiores ao disposto na Apólice contratada;**
 - b) **Após referido trânsito em julgado, o reembolso das despesas efetuadas com os honorários advocatícios contratuais deverá ter a prévia e expressa aprovação da Seguradora;**
 - c) **O reembolso dos honorários advocatícios contratuais e das custas judiciais somente será efetuado se o segurado tiver requerido a denúncia da SANCOR SEGUROS à lide, quando houver cabimento;**
 - d) **O reembolso dos honorários advocatícios contratuais e das custas judiciais somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:**
 - i. **no caso de honorários advocatícios contratuais:** cópia integral do processo, contrato de honorários e **comprovação efetiva do pagamento**, por meio de recibo, comprovante bancário ou documento equivalente;

ii. **no caso de custas judiciais:** documentação que justifique o recolhimento das custas, bem como da apresentação da guia de recolhimento das custas e/ ou comprovante de pagamento.

- e) O reembolso das custas processuais e dos honorários advocatícios contratuais referentes a processos de Indenização por Danos Morais e/ou Estéticos (DMO) só será realizado mediante a contratação desta garantia no Contrato de Seguro e respectiva Apólice.
- f) **NÃO SERÃO REEMBOLSADOS PELA SEGURADORA EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO OU QUAISQUER OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO, TAIS COMO, MAS NÃO LIMITADO A DESPESAS COM ESTADIA, DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS.**

1.1.4.8 Para fins desta cobertura, o reembolso de honorários advocatícios contratuais observará o sublimite específico e diverso ao Limite Máximo de Indenização, de Custos de Defesa indicado na Apólice, aplicável uma única vez por evento, independentemente da quantidade de ações judiciais, procedimentos ou demandas correlatas decorrentes do mesmo fato gerador. **NÃO SERÁ DEVIDO REEMBOLSO ADICIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS PROCESSOS ORIGINADOS DO MESMO EVENTO COBERTO.**

1.1.4.9 O reembolso será feito diretamente ao Segurado, mediante indicação de seus dados bancários e cumprimento dos requisitos do inciso anterior.

1.1.4.100 Segurado deverá cumprir os deveres de colaboração previstos em lei, inclusive informar a ocorrência de citação, fornecer documentos e comparecer aos atos processuais, sob pena de responder pelos prejuízos que causar, nos termos da legislação vigente.

Cláusula 2 - DEFINIÇÕES

2.1 Para fins desta cobertura, seguem as seguintes definições:

CUSTOS DE DEFESA: compreendem as custas judiciais ou de outros meios de solução de conflitos, os honorários advocatícios contratuais e periciais, assim como as despesas necessárias para apresentar a defesa e/ou os recursos do segurado, relativos a reclamações em seguros de responsabilidade civil, conforme o contrato de seguro.

DANO CORPORAL: Lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Cláusula 3 – RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 **SALVO SE EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO, ALÉM DAS EXCLUSÕES CONTIDAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DESTE SEGURO, A SEGURADORA NÃO GARANTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA OS BENS E EVENTOS RELACIONADOS A, OU OCORRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE:**

- a) Danos causados pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado a seus ascendentes,

descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a quaisquer parentes consanguíneos ou por afinidade (sogra, sogra, padrasto, madrastra) ou pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;

- b) Danos causados a empregados ou prepostos do Segurado;
- c) Danos causados a sócio dirigentes ou a dirigentes da empresa do Segurado;
- d) Danos causados pelo veículo segurado, quando conduzido por terceiro, ao seu próprio patrimônio;
- e) Danos causados no período em que o veículo segurado tiver sido objeto de roubo, furto ou qualquer outra forma dolosa de apropriação do mesmo;
- f) Sinistros ocorridos durante o período em que o veículo segurado estiver em poder de terceiros para fins de sua guarda, venda ou custódia;
- g) Sinistro decorrente de responsabilidades assumidas pelo Segurado com terceiros por meio de contrato ou acordo, sem a prévia anuência da Seguradora;
- h) Sinistro causado a bens de terceiros em poder do Segurado para qualquer fim;
- i) Sinistro causado por poluição ou contaminação ao meio ambiente;
- j) Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, tais como lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportadas;
- k) As indenizações por Danos Morais e Estéticos, exceto se houver contratação específica, com pagamento de prêmio adicional;
- l) Prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção;
- m) Multas e fianças impostas ao Segurado, despesas de qualquer natureza e honorários advocatícios contratuais relativos a ações criminais ou inquéritos policiais, mesmo que provenientes de eventos cobertos pela presente apólice;
- n) Danos materiais causados exclusivamente a veículos rebocados (automotor de via terrestre), durante a operação de reboque, desde que o acidente se verifique fora dos locais de propriedade do Segurado ou por ele ocupados exceto se contratada cobertura específica com pagamento de prêmio adicional.

Cláusula 4 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

4.1 Para efeito desta Cobertura, o Limite Máximo de Indenização será estipulado e fixado conforme o seguinte:

- a) O Limite Máximo de Indenização contratado para a garantia de Danos Materiais e o Limite Máximo de Indenização contratado para a garantia de Danos Corporais são independentes. **Isso significa que tais garantias não se confundem e um limite jamais complementarará o outro, sendo que o esgotamento de uma dessas coberturas poderá ocorrer independentemente das demais.**
- b) **Garantia de Danos Materiais:** na Regulação do Sinistro, a Seguradora pode optar por reembolsar o Segurado pelas despesas comprovadas ou indenizar diretamente o Terceiro envolvido até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura - Primeiro Risco Absoluto.
- c) **Garantia de Danos Corporais:** na Regulação do Sinistro, a Seguradora pode optar por reembolsar o Segurado pelas despesas comprovadas ou indenizar diretamente o Terceiro envolvido até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura – Segundo Risco. Por se tratar de cobertura de Segundo Risco, com relação à garantia de Danos Corporais, a Seguradora somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data de ocorrência do sinistro, para as coberturas do seguro obrigatório DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, previstas no art. 2º da Lei nº 6.194 de 19/12/1974.

- d) Em acidentes ocorridos em países integrantes do MERCOSUL, a Cobertura de Danos Materiais e/ou Danos Corporais somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder o valor de cobertura do seguro Carta Verde ou Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem Internacional (RCTR-VI) vigente na data do acidente, independentemente do Segurado ter contratado ou não o seguro de Carta Verde ou RCTR-VI;
- e) O seguro de RCF contratado para veículo rebocador será, automaticamente, extensivo ao reboque ou semirreboque, desde que no momento do acidente coberto, ele esteja atrelado ao veículo propulsor e o certificado de propriedade do rebocador e do reboque ou semirreboque estejam em nome do Segurado. A indenização não deverá ultrapassar os limites máximos de responsabilidade contratados para as coberturas de danos materiais e danos corporais do veículo rebocador;
- f) O valor do **reembolso de custas e honorários advocatícios contratuais** referente a processos de Responsabilidade Civil Facultativa está **limitado a 10% do valor dos pedidos cobertos ou a 10% da importância segurada na cobertura contratada** para danos materiais e/ou corporais, o que for menor, desde que decorram de reclamações de terceiros, sejam decorrentes de riscos cobertos pelo Contrato de Seguro e respectiva Apólice e estejam de acordo com os seguintes requisitos. **Em nenhuma hipótese serão reembolsados valores totais superiores a R\$ 15.000,00.**

4.2 É vedada a doação, transferência ou cessão a terceiros, de quaisquer verbas contratadas pelo Segurado, da cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa Veículos (RCF-V), para atendimento de sinistro.

Cláusula 5 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

5.1 Além dos procedimentos operacionais necessários para a Indenização em caso de Sinistro coberto relacionados nas CONDIÇÕES GERAIS deste Plano de Seguro, sempre que constar expressamente nos Documentos Contratuais a contratação desta Cobertura, o Segurado também deverá considerar como procedimento básico para a Regulação do Sinistro os itens a seguir:

- a) **A INDENIZAÇÃO SERÁ DEVIDA SOMENTE QUANDO FICAR CARACTERIZADA A CULPA INVOLUNTÁRIA DO SEGURADO POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, OU ACORDO AUTORIZADO DE MODO EXPRESSO PELA SEGURADORA;**
- b) Os prejuízos causados a terceiros decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um único sinistro, qualquer que seja o montante dos prejuízos e/ou a quantidade de terceiros envolvidos;
- c) Quando em virtude de um evento de sinistro resultarem em danos posteriores, estes danos serão considerados como se tivessem ocorrido na data em que aconteceu o evento de sinistro;
- d) Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com terceiros somente será reconhecido pela Seguradora se tiver sua prévia anuência por escrito. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, a Seguradora não responderá por quaisquer quantias superiores àquela pela qual o sinistro seria liquidado por aquele acordo;
- e) Caso a indenização a ser paga pelo Segurado compreenda pagamento em dinheiro e/ ou prestação de renda ou pensão, a Seguradora dentro do Limite Máximo de Indenização contratado na apólice, pagará

preferencialmente a primeira;

- f) Quando a Seguradora, ainda dentro do Limite Máximo de Indenização, tiver de contribuir também para o capital segurado da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o fornecimento ou aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome da pessoa ou pessoas com direito a recebê-las, com cláusula de que, cessada a obrigação, tais títulos se reverterão ao patrimônio da Seguradora;
- g) A cobertura de responsabilidade civil danos materiais e danos corporais contratada será a 2º Risco do seguro de DPVAT, Carta Verde e RCTR-VI;
- h) Em virtude da concessão de desconto aplicado sobre o prêmio das coberturas de RCF-V (Danos Materiais e Danos Corporais) quando contratadas em conjunto com a cobertura de casco, em caso de cancelamento do contrato de seguro em decorrência de sinistro com o veículo segurado não haverá devolução do prêmio das referidas coberturas. Para as demais coberturas, será aplicado o disposto no item “Rescisão e Cancelamento do Seguro” das Condições Gerais.

5.2 Além dos documentos básicos necessários para a Indenização em caso de Sinistro coberto relacionados nas **Cláusula 19 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS** deste Plano de Seguro, sempre que constar expressamente nos Documentos Contratuais a contratação desta Cobertura, o Segurado também deverá apresentar e considerar como documento básico para a Regulação do Sinistro:

Relação de Documentos Básicos	Danos Materiais		Danos Corporais RCF / APP		
	Bens Móveis	Bens Imóveis	Danos Corporais	Morte	Invalidez Permanente
Aviso de Sinistro preenchido, assinado ou fonado	x	x	x	x	x
Aviso de Reclamante	x	x	x	x	x
Registro de Ocorrência Policial / Laudo Policial (obrigatório)	x	x	x	x	x
IPTU para comprovar propriedade do bem (cópia)	x	x	x		
Habilitação do condutor do veículo (cópia)	x	x	x	x	x
DUT do terceiro para comprovar propriedade do bem (cópia).	x		x		
Laudo Médico contendo descrição dos danos sofridos e tratamento para recuperação			x		x
Laudo Médico informando invalidez temporária / definitiva ou redução / perda de capacidade de algum membro			x		x
Relatório Médico de Alta Definitiva			x		x
Relatório do hospital			x		
Recibos de honorários médicos			x		
Notas Fiscais de internação			x		
Notas Fiscais de medicamentos			x		

Comprovante de recebimento de seguro DPVAT			x		
Laudo do Exame Cadavérico - Necroscópico (IML)				x	
Certidão de Óbito				x	
Certidão de Nascimento dos filhos e / ou da vítima				x	x
Cópia da Certidão de Casamento, atualizada com a averbação do óbito;				x	
Cópia do CPF, RG e comprovante de residência da (s) vítima (s);	x		x	x	x
Cópia do CPF, RG e comprovante de residência do(s) beneficiário (s);				x	
Declaração de Herdeiros, devidamente preenchida e assinada, com firma reconhecida, informando quantos e quais são os herdeiros legais deixados pela vítima;				x	
Cópia do Laudo de Dosagem alcoólica e/ou toxicológico (caso tenha sido realizado);			x	x	x
Termo de autorização para recebimento da indenização através de crédito em conta, juntamente com cópia legível de um comprovante que contenha os dados bancários, exemplo, cópia do cartão do banco.	x	x	x	x	x
Cópia do Laudo de Exame de Corpo de Delito, caso tenha sido realizado			x		x

5.2.1 No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora se reserva no direito de solicitar quaisquer outros documentos complementares para a liquidação do sinistro, bem como em caso de dúvida quanto ao(s) percentual (is) de limitação (ões) ou redução (ões) funcional, será necessária realização de Perícia Médica, conforme os termos da **Cláusula 19 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS**.

Cláusula 6 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

5. COBERTURA BÁSICA – ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP)

Cláusula 1 – OBJETIVO DO SEGURO

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir à vítima (passageiro do veículo segurado) ou a seu(s) Beneficiário(s), observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, o pagamento de uma Indenização caso ocorra um acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado e seja um evento coberto pela(s) cobertura(s) contratada(s) de Acidentes Pessoais para Passageiros e desde que os passageiros estejam no interior do veículo no momento do evento.

1.2 Para fins dessa garantia, considera-se acidente pessoal de passageiros o evento com data caracterizada, exclusivo e externo, súbito, involuntário e violento, diretamente causador de lesão física, decorrente exclusivamente de acidente de trânsito com o veículo segurado e que resulte em morte ou invalidez permanente total ou parcial.

1.3 Considera-se garantido pela cobertura de APP, o acidente de trânsito com o veículo segurado e relacionado à sua locomoção, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente, total ou parcial do passageiro do veículo ou torne necessário seu tratamento médico.

1.4 Consideram-se passageiros, as pessoas que estiverem sendo transportadas, inclusive o motorista, as quais estão numericamente limitadas à lotação oficial constante do Certificado de Propriedade do Veículo.

1.5 A cobertura deste seguro se inicia com o ingresso do passageiro no veículo e termina no momento de sua saída.

Cláusula 2 – COBERTURAS (RISCOS COBERTOS)

2.1 As Coberturas contratadas somente serão válidas quando estiverem expressamente indicadas nos Documentos Contratuais e respeitadas todas as condições estabelecidas nas Condições Gerais e nas Condições Especiais.

2.1.1 **Morte acidental:** Garante o pagamento do capital segurado contratado, ao(s) beneficiário(s) legal(is) do passageiro do veículo segurado, em caso de seu falecimento durante a vigência da apólice de seguro, em decorrência direta e exclusiva de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

2.1.2 **Invalidez permanente (total ou parcial):** Garante o pagamento, até o limite do capital segurado contratado, à vítima (passageiro do veículo segurado), caso ela venha a ficar total ou parcialmente inválida, em caráter permanente, em decorrência direta e exclusiva de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, durante a vigência da apólice de seguro. A Invalidez Permanente será avaliada e declarada pela assessoria médica da Seguradora, devendo o Segurado apresentar todos os exames realizados que comprovem a Invalidez Permanente.

2.1.2.1 Para efeito deste seguro, entende-se como “**Invalidez Permanente Total**”, os acidentes que resultem em:

- Perda total da visão de ambos os olhos;
- Perda total do uso de ambos os braços;
- Perda total do uso de ambas as pernas;
- Perda total do uso de ambas as mãos;
- Perda total do uso de um braço e uma perna;
- Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés;
- Perda total do uso de ambos os pés;
- Alienação mental total e incurável;
- Nefrectomia bilateral.

2.1.3 Invalidez permanente parcial por acidente: No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta Cláusula.

2.1.3.1 Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização será calculada somando-se as respectivas percentagens previstas na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento).

2.1.3.2 Da mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder a indenização prevista para a sua indenização integral.

2.1.3.3 A perda ou redução maior da função de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente não dará direito a reclamações, salvo quando declarada tal perda ou redução previamente na proposta de adesão. Para efeito de indenização, a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente deverá ser deduzida do grau de invalidez definitiva preexistente.

2.1.3.4 Em todos os casos de invalidez parcial não especificados na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta Cláusula, a indenização será estabelecida com base na diminuição permanente da capacidade física do segurado, independentemente de sua profissão.

2.1.3.5 Quaisquer divergências sobre a causa, natureza ou extensão das lesões, bem como as avaliações da incapacidade relacionada ao segurado, a Seguradora proporá ao Segurado no prazo de 15 (quinze) dias por meio de comunicação escrita a constituição de uma junta médica. Esta será constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos 2 (dois) nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico designado e os do terceiro serão pagos em partes iguais pelo segurado e pela seguradora. O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, 15 (quinze) dias a contar da data de indicação do membro nomeado pelo Segurado.

2.1.3.6 Se ambas as coberturas por morte e invalidez permanente total ou parcial por acidente tiverem sido contratadas, suas indenizações não se acumularão. Se, depois de paga uma indenização por invalidez permanente por acidente, verificar-se a morte do segurado em consequência do mesmo acidente, da indenização por morte será deduzida a importância já paga por invalidez permanente.

Cláusula 3 – RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 SALVO SE EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO, ALÉM DAS EXCLUSÕES CONTIDAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DESTES SEGUROS, A SEGURADORA NÃO GARANTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A, OU OCORRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM O VEÍCULO MENCIONADO NA APÓLICE:

- 3.1.1** Quaisquer acidentes que ocorrerem aos passageiros do veículo se este estiver com lotação excedente ou conduzido por quem não está legalmente habilitado, ressalvados os casos de força maior. Em caso de acidente ocorrido durante viagem em que se verifique excesso de lotação, resultante de força maior, a indenização que seria devida a cada um dos passageiros acidentado será reduzida na proporção da lotação segurada para a que existia no veículo na ocasião do acidente;
- 3.1.2** Em caso de acidente ocorrido durante viagem em que se verifique excesso de lotação, resultante de força maior, a indenização que seria devida a cada um dos passageiros acidentados será reduzida na proporção da lotação segurada para a que existia no veículo na ocasião do acidente;
- 3.1.3** Doenças que tenham qualquer causa, ainda que provocadas ou agravadas, direta ou indiretamente, pelo acidente com o veículo segurado. Excetuam-se as infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível;
- 3.1.4** Quaisquer doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, pelo acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível;
- 3.1.5** Intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos quando não decorrentes de acidente coberto;
- 3.1.6** Qualquer tipo de hérnia e suas consequências, mesmo de origem traumática; o parto ou o aborto e suas consequências, mesmo quando provocados por acidentes; os envenenamentos, ainda que acidentais, por absorção de substâncias tóxicas ou entorpecentes; perturbações mentais, salvo a alienação mental total e incurável, decorrente de acidente coberto;
- 3.1.7** Perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico, em decorrência de acidente coberto;
- 3.1.8** Suicídio voluntário e premeditado ou sua tentativa, dentro dos 2 (dois) primeiros anos consecutivos de contratação da cobertura de Acidentes Pessoais Passageiros;
- 3.1.9** Choque anafilático e suas consequências;

- 3.1.10 Danos a órteses de qualquer natureza e a próteses de caráter permanente, salvo as órteses ou próteses implantadas por ocasião do acidente. A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por Invalidez Permanente;
- 3.1.11 Paralisação, temporária ou definitiva, das atividades profissionais do Segurado ou do passageiro do veículo segurado que estiveram em tratamento médico-hospitalar ou cuja Invalidez Permanente Total ou Parcial foi constatada;
- 3.1.12 Qualquer tipo de doença e as lesões físicas preexistentes à ocorrência do acidente de trânsito;
- 3.1.13 Danos causados a pacientes transportados por ambulâncias;
- 3.1.14 Acidentes médicos;
- 3.1.15 Tratamento de exame clínico, cirúrgico ou medicamentoso não exigido diretamente pelo acidente;
- 3.1.16 Os envenenamentos, ainda que acidentais, por absorção de substâncias tóxicas ou entorpecentes;
- 3.1.17 Quaisquer perturbações mentais, nervosas e emocionais, salvo a alienação mental total e incurável, decorrente de acidente coberto;
- 3.1.18 Ato reconhecidamente perigoso, ressalvado o disposto no artigo 121 da Lei do Contrato de Seguro, que não seja motivado por necessidade justificada;
- 3.1.19 Danos causados por atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal de um ou de outro, conforme previsto no Código Civil vigente e na Lei do Contrato de Seguro;
- 3.1.20 As perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico, em decorrência de acidente coberto;
- 3.1.21 Estados de convalescença (após a alta médica);
- 3.1.22 Despesas de acompanhantes;
- 3.1.23 A perda e danos estéticos;
- 3.1.24 Danos Morais e Estéticos;
- 3.1.25 Lucros Cessantes resultantes da paralisação, temporária ou definitiva, das atividades profissionais do Segurado ou passageiro do veículo segurado que estiveram em tratamento médico - hospitalar ou que tiverem constatada sua invalidez permanente total ou parcial, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto pela apólice;
- 3.1.26 Quaisquer acidentes que ocorrerem ao(s) passageiro(s) do veículo se este for posto em movimento ou dirigido por motorista que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, ressalvados os casos de força maior.

Cláusula 4 – CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO DO VEÍCULO

- 4.1 Entende-se por “passageiro” a(s) pessoa(s) que, no momento do acidente, se encontre(m) no interior do veículo segurado, na qualidade de condutor ou passageiro(s).
- 4.2 O número de passageiros do veículo está limitado à lotação oficial do veículo, acrescida de 40% (quarenta por cento).
- 4.3 Sempre que estiverem no veículo passageiros em número superior à lotação oficial e até o número máximo de passageiros admitido, o Limite Máximo de Indenização atribuído a cada passageiro será rateado entre o valor total segurado e o número de passageiros.
- 4.4 Valor total segurado é a soma dos Limites Máximos de Indenização de cada passageiro estipulado na apólice.
- 4.5 A Seguradora, em hipótese alguma, responderá por qualquer indenização superior àquelas apuradas na forma dos itens anteriores e das Condições Específicas de APP previstas nestas Condições Especiais, ficando o Segurado como único responsável pelas diferenças que venha a pagar, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial, aos passageiros acidentados ou aos seus beneficiários.
- 4.6 A cobertura do seguro começa no momento do ingresso do passageiro no veículo e termina no momento de sua saída dele.
- 4.7 Considera-se garantido pela cobertura de APP, o acidente de trânsito com o veículo segurado e relacionado à sua locomoção, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta à morte ou invalidez permanente, total ou parcial do passageiro do veículo ou torne necessário seu tratamento médico.

Cláusula 5 – COMUNICAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

5.1 Além dos documentos básicos e procedimentos operacionais necessários para a Indenização em caso de Sinistro coberto relacionados nas CONDIÇÕES GERAIS deste Plano de Seguro, sempre que constar expressamente nos Documentos Contratuais a contratação desta Cobertura, o Segurado também deverá apresentar e considerar como documento básico a relação a seguir:

5.1.1 EM CASO DE MORTE ACIDENTAL:

- a) Comunicado de sinistro com informações médicas (preenchidos todos os itens);
- b) Certidão de Óbito (original ou cópia autenticada);
- c) Cópia do RG e CPF do segurado;
- d) Cópia do RG e CPF do beneficiário;
- e) Certidão de casamento (atualizada no caso de sinistro do cônjuge);
- f) Boletim de Ocorrência Policial;
- g) Laudo Necroscópico do IML.

5.1.2 EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE:

- a) Comunicado de sinistro com informações médicas (preenchidos todos os itens);

- b) Exame de corpo delito, quando indicado;
- c) Cópia do RG e CPF da vítima;
- d) Relatório médico contendo as sequelas definitivas, discriminadas em grau percentual.

5.2 O pagamento das indenizações devidas por força do presente seguro dar-se-á da seguinte forma:

5.2.1 **MORTE:** 50% ao cônjuge sobrevivente e 50% aos herdeiros legais. Inexistindo sociedade conjugal, aos herdeiros legais em partes iguais.

5.2.1.1 Quando ocorrer a morte de passageiros com idade inferior a 14 anos a cobertura do seguro se limita a despesas efetuadas com funeral, que devem ser comprovadas mediante apresentação de contas originais especificadas. Estas contas podem ser substituídas, a critério da Seguradora, por outros comprovantes hábeis.

5.2.1.2 Incluem-se entre as despesas com funeral as havidas com o traslado do corpo, não estando cobertos, porém, as despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiras;

5.2.2 INVALIDEZ PERMANENTE:

5.2.2.1 **Invalidez Permanente Total:** desde que esteja terminado o tratamento e seja definitivo o caráter de invalidez, a Seguradora pagará à vítima a indenização de acordo com a Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente. Entende-se por invalidez permanente a perda ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão.

5.2.2.2 **Invalidez Permanente Parcial:** não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial será calculada através da aplicação da percentagem baseada no grau de redução funcional apresentado prevista sobre o capital para a invalidez total na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, com base nos índices 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

5.2.2.3 O pagamento de qualquer indenização por invalidez permanente em virtude de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, **seja total ou parcial**, estará condicionado à constatação da invalidez permanente, ou seja, após conclusão do tratamento do segurado (ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação) e verificada a existência de invalidez permanente avaliada quando da alta médica definitiva, com o(s) grau(s) e tipo(s) de invalidez definitivamente caracterizado(s) e mediante diagnóstico médico final a ser apresentado pelo passageiro do veículo segurado.

5.2.2.4 Caso o titular da apólice, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial, indenizar passageiros acidentados em importâncias superiores às estabelecidas na apólice, a Seguradora responderá somente até os Limites Máximos de Indenização fixados na apólice, observadas as disposições contidas nestas Condições Gerais, ficando a diferença sob exclusiva responsabilidade do titular da apólice.

5.2.2.5 O passageiro segurado deverá seguir as prescrições médicas e manter a Seguradora informada da evolução de suas lesões. A Seguradora poderá submeter o passageiro segurado a exames por médicos por ela designados.

5.2.2.6 A Seguradora não responderá por agravação de lesões quando, por culpa da vítima, não se tenham observado as prescrições médicas.

- 5.2.2.7 No caso de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos, a indenização por Invalidez Permanente será paga ao menor devidamente assistido por seu pai, ou a mãe, desde que estes tenham o direito ao poder familiar, ou, finalmente, por seu tutor.
- 5.2.2.8 Após o pagamento da indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente, o capital segurado relativo a esta cobertura será automaticamente reintegrado.
- 5.2.2.9 Para fins de aplicação dos percentuais de indenização previstos nesta cobertura, a Invalidez Permanente será enquadrada conforme a Tabela de APP abaixo, que estabelece o percentual correspondente à perda funcional definitiva decorrente do acidente, conforme:

TABELA DE APP		
Invalidez Permanente	Discriminação	% sobre o Capital Segurado
Total	Perda total da visão de ambos os olhos	100
	Perda total do uso de ambos os membros superiores	
	Perda total do uso de ambos os membros inferiores	
	Perda total do uso de ambas as mãos	
	Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior	
	Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés	
	Perda total do uso de ambos os pés	
	Alienação mental total e incurável	
Diversas	Perda total da visão de em olho	30
	Perda total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver outra vista	70
	Surdez total e incurável de ambos os ouvidos	40
	Surdez total e incurável de um dos ouvidos	20
	Mudez incurável	50
	Fratura não consolidada do maxilar inferior	20
	Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral	20
	Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral	25
	Perda total de uso de um dos membros superiores	70

Membros Superiores	Perda total do uso de uma das mãos	60
	Fratura não consolidada de um dos úmeros	50
	Fratura não consolidada de um dos segmentos radio-ulnais	30
	Anquilose total de um dos ombros	25
	Anquilose total de um dos cotovelos	25
	Anquilose total de um dos punhos	20
	Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano	25
	Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano	18
Membros Superiores	Perda total do uso da falange distal do polegar	09
	Perda total do uso de um dos dedos indicadores	15
	Perda total do uso de um dos dedos mínimos e um dos dedos médios	12
	Perda total do uso de um dos dedos anulares	09
	Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: Indenização equivalente a um terço do valor do respectivo dedo	
Membros Inferiores	Perda total do uso de um dos membros inferiores	70
	Perda total do uso de um dos pés	50
	Fratura não consolidada de um fêmur	50
	Fratura não consolidada de um dos segmentos tibioperoneiros	25
	Fratura não consolidada da rótula	20
	Fratura não consolidada de um pé	20
	Anquilose total de um dos tornozelos	20
	Anquilose total de um quadril	20
	Perda parcial de um dos pés (perda de todos os dedos e uma parte do mesmo pé)	25
	Amputação do primeiro dedo - polegar	10
	Amputação de qualquer outro dedo	03
	Perda total do uso de uma falange do primeiro dedo: Indenização equivalente a metade, e dos demais dedos, equivalente a um terço do respectivo dedo	
	Encurtamento de um dos membros inferiores:	
	• de cinco centímetros ou mais	15
	• de quatro centímetros	10
	• de três centímetros	16
	• menos de três centímetros	-

Cláusula 6 – BENEFICIÁRIOS

6.1 O Segurado tem a faculdade de indicar livremente o(s) Beneficiário(s) do presente seguro no momento da contratação, podendo estabelecer os respectivos percentuais de participação no capital segurado.

6.1.1 O Segurado poderá, a qualquer tempo, alterar o Beneficiário mediante solicitação formal à Seguradora. A alteração passará a valer a partir do registro da solicitação.

6.2 Na ausência de indicação expressa na Proposta de Seguro, será considerado que o próprio Segurado é o Beneficiário do Contrato.

6.3 Quando da ocorrência ou iminência de Sinistro, incumbe ao Beneficiário, no que lhe couber, o cumprimento dos seguintes deveres:

- a) **comunicar imediatamente a Seguradora sobre a ocorrência ou possibilidade de Sinistro, utilizando qualquer meio de comunicação adequado;**
- b) **seguir as orientações da Seguradora para contenção de Danos e procedimentos de salvamento;**
- c) **fornecer todas as informações disponíveis sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que solicitado pela Seguradora;**
- d) **abster-se de realizar alterações no local do Sinistro ou destruir elementos relacionados ao evento.**

6.4 O descumprimento doloso dos deveres estabelecidos no item 6.3 pelo Beneficiário acarretará a perda total do direito à indenização.

6.5 O descumprimento culposo dos deveres previstos no item 6.3 resultará na redução da indenização proporcional aos prejuízos efetivamente causados à Seguradora pela omissão.

6.6 O Beneficiário deverá cumprir, no que for aplicável, os demais deveres estabelecidos nestas Condições Contratuais para os Segurados, incluindo a prestação de informações necessárias à regulação do Sinistro.

Cláusula 7 – ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA

As coberturas do seguro previstas nestas condições gerais aplicam-se para eventos cobertos ocorridos em qualquer parte do globo terrestre.

Cláusula 8 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

6. COBERTURA BÁSICA – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DECORRENTE DE COLISÃO E INCÊNDIO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a indenização integral em virtude de prejuízos decorrentes de danos totais causados ao veículo segurado provenientes de:

- a) Colisão, abalroamento ou capotagem acidentais;
- b) Queda acidental em precipícios ou de pontes;
- c) Granizo, furacão e terremoto;
- d) Queda acidental de qualquer agente externo sobre o veículo segurado, desde que tal agente não faça parte integrante do veículo e não esteja nele afixado;
- e) Queda, sobre o veículo segurado, da carga por ele transportada, em decorrência de acidente de viação e não da simples freada;
- f) Incêndio ou explosão acidental, queda de raio e suas consequências;
- g) Acidente durante seu transporte por meio apropriado, como, exemplificativamente cegonha, guincho;
- h) Atos danosos praticados por terceiros, exceto os constantes na Cláusula 10 – RISCOS EXCLUÍDOS **das Condições Gerais**;
- i) Submersão do veículo segurado em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
- j) Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em consequência de um dos riscos cobertos;
- k) Despesas referentes a danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. **A Indenização integral se dá quando os prejuízos e/ou despesas atingirem ou ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor de cotação do veículo na data de ocorrência do sinistro. O valor, em reais, será calculado a partir da multiplicação do fator de ajuste contratado pelo Segurado, pela cotação publicada na tabela de referência estabelecida na apólice.**

1.2 Não estará coberto por esta cobertura qualquer dano parcial do veículo segurado.

Cláusula 2 – FRANQUIAS

Esta Cobertura **NÃO** está sujeita à aplicação de Franquia.

Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

7. COBERTURA BÁSICA – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DECORRENTE DE COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a indenização integral em virtude de prejuízos decorrentes de danos totais causados ao veículo segurado provenientes de:

- a) Colisão, abalroamento ou capotagem acidentais;
- b) Queda acidental em precipícios ou de pontes;
- c) Granizo, furacão e terremoto;
- d) Queda acidental de qualquer agente externo sobre o veículo segurado, desde que tal agente não faça parte integrante do veículo e não esteja nele afixado;
- e) Queda, sobre o veículo segurado, da carga por ele transportada, em decorrência de acidente de viação e não por simples freada;
- f) Roubo ou furto total do veículo;
- g) Incêndio ou explosão acidental, raio e suas consequências;
- h) Acidente durante seu transporte por meio apropriado, como, exemplificativamente cegonha, guincho;
- i) Atos danosos praticados por terceiros, exceto os constantes no item “Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas”;
- j) Submersão do veículo segurado em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo;
- k) Despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em consequência de um dos riscos cobertos;
- l) Roubo ou furto total exclusivo do rádio, toca cd's, tacógrafo e kit gás, desde que tais itens façam parte do modelo original do veículo, descontada do valor da indenização a franquia estipulada na apólice para o veículo;
- m) Danos causados ao veículo segurado após o roubo ou furto total, se o veículo vier a ser recuperado antes do pagamento da indenização descontada a franquia devida.
- n) Despesas referentes a danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. A Indenização integral se dá quando os prejuízos e/ou despesas atingirem ou ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor de cotação do veículo na data de ocorrência do sinistro. O valor, em reais, será calculado a partir da multiplicação do fator de ajuste contratado pelo Segurado, pela cotação publicada na tabela de referência estabelecida na apólice.

1.2 Não estará coberto por esta cobertura qualquer dano parcial do veículo segurado.

Cláusula 2 – FRANQUIAS

Esta Cobertura NÃO está sujeita à aplicação de Franquia.

Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

8. CARTA VERDE

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – Veículo (RCF-V), cobrindo Danos Materiais e Danos Corporais.

1.2 O Seguro Carta Verde é o seguro obrigatório contra terceiros para veículos de passeio, picapes leves e / ou pesadas de utilização particular ou de aluguel que ingressem em países integrantes do MERCOSUL (Argentina, Paraguai e Uruguai).

Cláusula 2 – LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE

2.1 Estão garantidos em caso de sinistro, os limites de máximos de responsabilidade abaixo:

Limites Máximos de Responsabilidade	Por Terceiro	Por Evento
Danos Materiais	US\$20.000,00	US\$40.000,00
Danos Corporais	US\$40.000,00	US\$200.000,00

2.2 Os honorários dos advogados e as despesas incorridas para a defesa do segurado não estão compreendidos nos limites estabelecidos para somas seguradas previstas no subitem.

2.2.1 Quanto a estes honorários e despesas, ficam limitados a até 50% do valor da indenização paga ao segurado.

2.3 O reembolso das custas processuais e dos honorários advocatícios contratuais será realizado ao final do processo judicial em que houver sentença judicial cível transitada em julgado;

2.4 O valor do reembolso das despesas efetuadas com os honorários advocatícios contratuais deverá ter a prévia e expressa aprovação da Seguradora.

2.4.1 O reembolso dos honorários advocatícios e das custas judiciais somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- no caso de honorários advocatícios, de cópia do processo judicial que comprove os pedidos quanto aos danos materiais e corporais cobertos pela apólice, bem como do contrato dos honorários e seu respectivo recibo de pagamento;
- No caso de custas judiciais, de documentação que justifique o recolhimento das custas, bem como da apresentação da guia de recolhimento das custas e/ou comprovante de pagamento.

Cláusula 3 – REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

Além dos documentos básicos necessários para a Indenização em caso de Sinistro coberto relacionados nas CONDIÇÕES GERAIS deste Plano de Seguro, sempre que constar expressamente nos Documentos Contratuais a contratação desta Cobertura, em caso de sinistro nos países do MERCOSUL, **é imprescindível a apresentação da Carta Verde e da respectiva Ficha de Compensação às congêneres representantes da Seguradora nestes países que estão devidamente listadas e identificadas na apólice com os números de telefone da Central de Atendimento de cada congênere no MERCOSUL.**

Cláusula 4 – FRANQUIAS

Esta Cobertura NÃO está sujeita à aplicação de Franquia.

Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

EXTENSÕES DE COBERTURA

NÃO SÃO CONSIDERADAS CONTRATADAS, E, PORTANTO, NÃO ENTENDIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DESTES SEGUROS, AS COBERTURAS QUE NÃO ESTIVEREM EXPRESSAMENTE MENCIONADAS E DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NA APÓLICE.

As extensões estão vinculadas à Cobertura básica, não podendo, em hipótese alguma, serem contratadas isoladamente.

1. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 180 DIAS – INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Não obstante qualquer disposição em contrário prevista nas CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro, esta Cobertura objetiva, mediante expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, que em caso de indenização integral de sinistro de incêndio, roubo ou furto, a soma indenizada corresponderá ao valor de mercado de veículo 0km de mesmas características do veículo segurado desde que:

- a) Seja o primeiro sinistro com o veículo;
- b) O seguro tenha sido contratado em até 30 dias corridos contados da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante e a quilometragem máxima rodada seja até 1000 Km na época da contratação do seguro;
- c) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;
- d) O sinistro ocorra em até 180 dias contados a partir da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada.

1.2 O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobre o valor do veículo 0km de mesmas características do veículo segurado, que constar na Tabela de Referência discriminada na apólice, na data de ocorrência do sinistro. Caso a Tabela de Referência esteja extinta, será utilizada a tabela substituta mencionada na apólice.

1.2.1 Não havendo veículo de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da data de ocorrência do sinistro, o valor a ser considerado para o cálculo da indenização será o da última Tabela de Referência ou da tabela substituta que publicou valor de 0km para o veículo segurado.

Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

2. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 180 DIAS – COLISÃO TOTAL E INCÊNDIO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Não obstante qualquer disposição em contrário prevista nas CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro, esta Cobertura objetiva, mediante expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, que em caso de indenização integral de sinistro de colisão total e incêndio, a soma indenizada corresponderá ao valor de mercado de veículo 0km de mesmas características do veículo segurado desde que:

- a) Seja o primeiro sinistro com o veículo;
- b) O seguro tenha sido contratado em até 30 dias corridos contados da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante e a quilometragem máxima rodada seja até 1000 Km na época da contratação do seguro;
- c) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;
- d) O sinistro ocorra em até 180 dias contados a partir da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada.

1.2 O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobre o valor do veículo 0km de mesmas características do veículo segurado, que constar na Tabela de Referência discriminada na apólice, na data de ocorrência do sinistro. Caso a Tabela de Referência esteja extinta, será utilizada a tabela substituta mencionada na apólice.

1.2.1 Não havendo veículo de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da data de ocorrência do sinistro, o valor a ser considerado para o cálculo da indenização será o da última Tabela de Referência ou da tabela substituta que publicou valor de 0km para o para o veículo segurado.

Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

3. EXTENSÃO DA GARANTIA DE REPOSIÇÃO PELO VALOR DE NOVO PARA VEÍCULO 0KM POR 12 MESES – COLISÃO TOTAL, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Não obstante qualquer disposição em contrário prevista nas CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro, esta Cobertura objetiva, mediante expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, que em caso de indenização integral de sinistro de colisão total, incêndio, roubo ou furto, a soma indenizada corresponderá ao valor de mercado de veículo 0km de mesmas características do veículo segurado desde que:

- a) Seja o primeiro sinistro com o veículo;
- b) O seguro tenha sido contratado em até 30 dias corridos contados da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada pelo fabricante e a quilometragem máxima rodada seja até 1000 Km na época da contratação do seguro;
- c) A modalidade de contratação seja Valor de Mercado Referenciado;
- d) O sinistro ocorra em até 12 meses contados a partir da data de saída do veículo do revendedor ou concessionária autorizada;

1.2 O valor de novo será obtido mediante aplicação do percentual contratado para cobrir o casco, sobre o valor do veículo 0km de mesmas características do veículo segurado, que constar na Tabela de Referência discriminada na apólice, na data de ocorrência do sinistro. Caso a Tabela de Referência esteja extinta, será utilizada a tabela substituta mencionada na Apólice.

1.2.1 Não havendo veículo de mesmas características na Tabela de Referência ou na tabela substituta da data de ocorrência do sinistro, o valor a ser considerado para o cálculo da indenização será o da última Tabela de Referência ou da tabela substituta que publicou valor de 0km para o para o veículo segurado.

Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

4. EXTENSÃO DE PERÍMETRO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Não obstante qualquer disposição em contrário prevista nas CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro, esta Cobertura objetiva, mediante expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, estender as Garantias de Casco contratadas, referente ao veículo e o terceiro, para os países **envolvidos no acordo do MERCOSUL**.

1.2 No caso de reembolso de despesas efetuadas no exterior, os eventuais encargos com a tradução dos documentos comprobatórios ficarão por conta da Seguradora.

1.3 A cobertura de extensão de perímetro funcionará como cobertura complementar (2º risco) ao seguro Carta Verde e RCTR-VI.

Cláusula 2 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

2.1 Mesmo com a contratação da cobertura de Extensão de Perímetro, o proprietário do veículo não está desobrigado a seguir as regras citadas abaixo:

- a) No caso de veículo de passeio ou utilitário de uso particular, deverá ser contratado o seguro Carta Verde, que é exigido pelas autoridades para ingresso do veículo nos países do MERCOSUL;
- b) No caso de veículo de carga e de veículo comercial para transporte de pessoas, o segurado tem a obrigação legal de contratar o seguro RCTR-VI (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem Internacional), que é exigido pelas autoridades para ingresso do veículo nos países da América do Sul.

Cláusula 3 – FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 4 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

COBERTURAS OPCIONAIS

COBERTURAS ADICIONAIS

NÃO SÃO CONSIDERADAS CONTRATADAS, E, PORTANTO, NÃO ENTENDIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DESTES SEGUROS, AS COBERTURAS QUE NÃO ESTIVEREM EXPRESSAMENTE MENCIONADAS E DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NA APÓLICE.

As Coberturas adicionais estão vinculadas à Cobertura básica, não podendo, em hipótese alguma, serem contratadas isoladamente.

1. COBERTURA ADICIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS – DANOS MORAIS / ESTÉTICOS (DMO)

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, o reembolso de indenização por danos morais / estéticos causados a terceiros pelos quais vier a ser responsabilizado civilmente em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, até o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice para esta cobertura e que decorram direta e estritamente de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito coberto e indenizável envolvendo o veículo segurado.

1.2 ESTA COBERTURA OPCIONAL SÓ PODERÁ SER CONTRATADA CONJUNTAMENTE COM A COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – VEÍCULOS (RCF-V).

1.3 Para efeito desta cláusula, entende-se como dano moral aquele que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida, sem necessidade de ocorrência de prejuízo econômico.

1.4 Entende-se como dano estético, o dano físico permanente causado a terceiro, que reduz ou elimina os padrões de beleza ou estética.

1.5 Não se encontra abrangido no conceito de dano moral, para efeito dessa garantia, qualquer prejuízo a título de indenização punitiva por atraso ou omissão do Segurado na condução do processo contra ele instaurado pelo terceiro prejudicado.

1.6 Será realizado o reembolso ao Segurado das quantias efetivamente comprovadas que ele for obrigado a pagar em virtude de Indenizações por Danos Morais/Estéticos, **após a sentença judicial cível transitada em julgado ou de acordo autorizado previamente e de modo expresso pela Seguradora, relacionado a:**

- a) Em caso de sentença judicial cível transitada em julgado:** decorrente de Danos Morais/Estéticos comprovados e involuntários, causados a terceiros, em que o segurado seja considerado civilmente responsável pelo evento coberto pelo seguro.

a.1) Constituem prejuízos não indenizáveis pela Seguradora as perdas e/ou danos morais/estéticos causados a quem não se enquadre no conceito de “terceiro”.

a.2) Excluem-se do conceito de “terceiro” o condutor e os passageiros do veículo do segurado, o próprio segurado, o cônjuge e os parentes naturais do segurado até o terceiro grau ou por afinidade, nos termos da legislação vigente (art. 95 da Lei 15.040/2024), e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente. Se o segurado for pessoa jurídica, ficam excluídos os integrantes do quadro social ou administrativo, os empregados, os prepostos e os prestadores de serviços. Excluem-se ainda do conceito de terceiro os pacientes transportados por ambulâncias.

b) Em caso de acordo autorizado previamente e de modo expresso pela Seguradora: exclusivamente relacionado a danos involuntários, morais/estéticos causados a terceiros durante a vigência deste contrato e que decorram de risco coberto nele previsto.

b.1) A Seguradora somente responderá pelos referidos acordos, sejam judiciais ou extrajudiciais, efetuados com as eventuais vítimas, seus beneficiários ou herdeiros, no caso de ter dado expressamente sua prévia anuência para a sua realização do acordo com terceiros, inclusive no que tange à assunção de culpa e/ou responsabilidade pelo segurado, e pagamentos de indenizações diretamente a esses interessados, respeitados sublimite próprio indicado na Apólice para custos de defesa para a cobertura de Danos Morais/Estéticos.

2.1.1.1 O segurado terá livre escolha do advogado para sua defesa, podendo solicitar reembolso dos honorários, mediante o cumprimento dos requisitos e formalidades específicos, bem como, dentro dos limites estabelecidos nestas Condições Gerais.

2.1.1.2 A Seguradora avaliará se os valores das Despesas com a Defesa do Segurado cobertas pela Apólice são razoáveis, proporcionais e condizentes com a prática do mercado, podendo usar como referência, por exemplo, a complexidade da causa de fundo, lugar de prestação do serviço, tempo estimado de tramitação, valores pecuniários respectivos e contratação anterior dos mesmos profissionais.

2.1.1.3 Caso entenda necessário, a Seguradora, zelando pela salutar gestão de suas reservas, poderá exigir a apresentação de 3 (três) propostas de honorários aos Segurados, a fim de examinar as referidas proporcionalidade e razoabilidade dos profissionais desejados.

2.1.1.4 Todo e qualquer reembolso será descontado do sublimite próprio indicado na Apólice, distinto do limite destinado às indenizações aos terceiros prejudicados, nos termos da Lei 15.040/2024, após o efetivo pagamento, que será realizado através de depósito em conta corrente bancária a ser informada pelo segurado.

2.1.1.5 Salvo estipulação diversa, não incide franquia/dedutível sobre os gastos de defesa.

2.1.1.6 A Seguradora somente realizará o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em virtude de Indenizações por Danos Morais/Estéticos, respectivas custas processuais e honorários advocatícios, se o Segurado tiver contratado a cobertura de Danos Morais/Estéticos no contrato de seguro e respectiva apólice, com o pagamento do prêmio e dentro dos limites de custos de defesa indicados na Apólice. O reembolso das custas processuais e honorários advocatícios serão reembolsados de conformidade com a Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO da presente Cobertura.

2.1.1.7 O Segurado deverá cumprir os deveres de colaboração previstos em lei, inclusive informar a ocorrência de citação, fornecer documentos e comparecer aos atos processuais, sob pena de responder pelos prejuízos que causar, nos termos da legislação vigente.

Cláusula 3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 SALVO SE EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, ALÉM DAS EXCLUSÕES CONTIDAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DESTES SEGUROS, ESTÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DESTA COBERTURA OS EVENTOS OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA DE:

- a) todas e quaisquer condenações por danos morais e/ou estéticos que venham a ser impostas ao Segurado, motivadas por outros fatos que não o acidente, bem como as condenações aplicadas em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s);**
- b) Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar acordo recomendado pela Seguradora e aceito por terceiro, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquelas pelas quais seria a reclamação de terceiro liquidada nos termos do referido acordo.**

Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

4.1 O Limite Máximo de Indenização para Danos Morais / Estéticos será de 30% (trinta por cento) da soma dos Limites Máximos de Indenização para a cobertura RCF-V constante na apólice limitado a um máximo de R\$100.000,00 (cem mil Reais);

4.2 O valor do reembolso das custas judiciais do foro civil e dos honorários do advogado nomeado pelo segurado está limitado ao do valor da condenação por Danos Morais/ Estéticos no processo judicial ou a 10% da importância segurada para garantia de Danos Morais/Estéticos (DMO), o que for menor, desde que sejam decorrentes de riscos cobertos pelo Contrato de Seguro e respectiva Apólice e estejam de acordo com os seguintes requisitos:

- a) Em nenhuma hipótese serão reembolsados valores totais superiores a R\$ 5.000,00;**
- b) O reembolso será realizado ao final do processo judicial em que houver sentença judicial cível transitada em julgado;**
- c) Após referido trânsito em julgado, o reembolso das despesas efetuadas com os honorários advocatícios deverá ter a prévia e expressa aprovação da Seguradora;**
- d) O reembolso dos honorários advocatícios e das custas judiciais somente será efetuado se o segurado tiver requerido a denúncia da SANCOR SEGUROS à lide, quando houver cabimento;**
- e) O reembolso dos honorários advocatícios e das custas judiciais somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:**

f.1 no caso de honorários advocatícios, de cópia integral do processo, bem como do contrato dos

honorários e seu respectivo recibo de pagamento;
f.2 no caso de custas judiciais, de documentação que justifique o recolhimento das custas, bem como da apresentação da guia de recolhimento das custas e/ ou comprovante de pagamento.

4.3 NÃO SERÃO REEMBOLSADOS PELA SEGURADORA EVENTUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO OU QUAISQUER OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO, TAIS COMO, MAS NÃO LIMITADO A DESPESAS COM ESTADIA, DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS.

Cláusula 4 - FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

2. COBERTURA ADICIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA- VEÍCULOS REBOCADOS (RCF-VR)

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, o reembolso das quantias que for obrigado a pagar em decorrência de danos materiais causados exclusivamente a veículos rebocados (automotor de via terrestre), durante a operação de reboque, desde que o acidente se verifique fora dos locais de propriedade do Segurado ou por ele ocupados.

1.2 Consideram-se cobertos os danos materiais ocasionados ao veículo rebocado (automotor via terrestre), de terceiros em poder do Segurado, durante a operação de reboque.

1.3 Em virtude de prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo segurado e não relacionados com sua locomoção.

1.4 Durante as operações de seu carregamento e descarregamento no veículo segurado.

1.5 ESTA COBERTURA OPCIONAL SÓ PODERÁ SER CONTRATADA CONJUNTAMENTE COM A COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – VEÍCULOS (RCF-V).

Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 SALVO SE EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, ALÉM DAS EXCLUSÕES CONTIDAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DESTES SEGUROS, ESTÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DESTA COBERTURA OS EVENTOS OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA DE:

- a) Danos causados pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a quaisquer parentes consanguíneos ou por afinidade (sogro, sogra, padrasto, madrastra) ou pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
- b) Danos causados a empregados ou prepostos do Segurado;
- c) Danos causados a sócio dirigentes ou a dirigentes da empresa do Segurado;
- d) Danos causados pelo veículo segurado, quando conduzido por terceiro, ao seu próprio patrimônio;
- e) Danos causados no período em que o veículo segurado tiver sido objeto de roubo, furto ou qualquer outra forma dolosa de apropriação do mesmo;
- f) Sinistros ocorridos durante o período em que o veículo segurado estiver em poder de terceiros para fins de sua guarda, venda ou custódia;
- g) Sinistro decorrente de responsabilidades assumidas pelo Segurado com terceiros por meio de contrato ou acordo, sem a prévia anuência da Seguradora;
- h) Sinistro causado a bens de terceiros em poder do Segurado para qualquer fim;
- i) Sinistro causado por poluição ou contaminação ao meio ambiente;
- j) Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, tais como lotação de

- passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportadas;
- k) As indenizações por Danos Morais e Estéticos, exceto se houver contratação específica, com pagamento de prêmio adicional;
 - l) Prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção;
 - m) Multas e fianças impostas ao Segurado, despesas de qualquer natureza e honorários advocatícios contratuais relativos a ações criminais ou inquéritos policiais, mesmo que provenientes de eventos cobertos pela presente apólice;
 - n) Danos materiais causados exclusivamente a veículos rebocados (automotor de via terrestre), durante a operação de reboque, desde que o acidente se verifique fora dos locais de propriedade do Segurado ou por ele ocupados exceto se contratada cobertura específica com pagamento de prêmio adicional.
 - o) A indenização integral ou parcial decorrente de roubo e/ou furto do veículo rebocado;
 - p) Danos existentes no veículo rebocado, antes de se iniciar a operação de reboque;
 - q) Danos ocasionados a terceiros pelo veículo segurado e/ou rebocado, pois estarão cobertos pela garantia de RCF-V (COBERTURA BÁSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEÍCULOS (RCF-V) do veículo segurado.

Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

3.1 O Limite Máximo de Indenização para esta cobertura será de 20% (vinte por cento) da soma dos Limites Máximos de Indenização para a cobertura RCF-V constante na apólice.

Cláusula 4 - FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. A franquia será aplicada por evento e por veículo rebocado sinistrado.

Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

3. COBERTURA ADICIONAL - DANOS CORPORAIS A DIRIGENTES, SÓCIOS, EMPREGADOS E PREPOSTOS

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, o reembolso das quantias que for obrigado a pagar em decorrência da Danos Corporais causados pelo veículo segurado, exclusivamente a seus dirigentes, sócios, empregados e prepostos e, ainda, as pessoas que dele dependam economicamente, desde que estejam fora do veículo segurado e que o acidente se verifique fora dos locais de sua propriedade ou por ele ocupado.

1.2 ESTA COBERTURA OPCIONAL SÓ PODERÁ SER CONTRATADA CONJUNTAMENTE COM A COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – VEÍCULOS (RCF-V).

Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 SALVO SE EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, ALÉM DAS EXCLUSÕES CONTIDAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DESTES SEGUROS, ESTÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DESTA COBERTURA OS EVENTOS OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA DE:

- a) Danos causados pelo Segurado e/ou condutor do veículo segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a quaisquer parentes consanguíneos ou por afinidade (sogro, sogra, padrasto, madrastra) ou pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
- b) Danos causados a empregados ou prepostos do Segurado;
- c) Danos causados a sócio dirigentes ou a dirigentes da empresa do Segurado;
- d) Danos causados pelo veículo segurado, quando conduzido por terceiro, ao seu próprio patrimônio;
- e) Danos causados no período em que o veículo segurado tiver sido objeto de roubo, furto ou qualquer outra forma dolosa de apropriação do mesmo;
- f) Sinistros ocorridos durante o período em que o veículo segurado estiver em poder de terceiros para fins de sua guarda, venda ou custódia;
- g) Sinistro decorrente de responsabilidades assumidas pelo Segurado com terceiros por meio de contrato ou acordo, sem a prévia anuência da Seguradora;
- h) Sinistro causado a bens de terceiros em poder do Segurado para qualquer fim;
- i) Sinistro causado por poluição ou contaminação ao meio ambiente;
- j) Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, tais como lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportadas;
- k) As indenizações por Danos Morais e Estéticos, exceto se houver contratação específica, com pagamento de prêmio adicional;
- l) Prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção;
- m) Multas e fianças impostas ao Segurado, despesas de qualquer natureza e honorários advocatícios contratuais relativos a ações criminais ou inquéritos policiais, mesmo que provenientes de eventos

cobertos pela presente apólice;

n) Danos materiais causados exclusivamente a veículos rebocados (automotor de via terrestre), durante a operação de reboque, desde que o acidente se verifique fora dos locais de propriedade do Segurado ou por ele ocupados exceto se contratada cobertura específica com pagamento de prêmio adicional.

Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

O Limite Máximo de Indenização para esta cobertura será de 10% (dez por cento) da soma dos Limites Máximos de Indenização para cobertura RCF-V constante na apólice.

Cláusula 4 - FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

4. COBERTURA ADICIONAL - DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DMH)

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, o reembolso à vítima (passageiro do veículo segurado), no caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado; de despesas médicas, hospitalares e odontológicas por ela efetuadas para seu tratamento sob orientação médica, iniciado nos 30 (trinta) primeiros dias contados da data do acidente.

1.2 Cabe ao segurado a livre escolha dos prestadores de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, desde que legalmente habilitados.

1.3 A comprovação das despesas médicas, hospitalares e odontológicas deverá ser feita mediante a apresentação dos comprovantes originais das despesas e dos relatórios do médico assistente.

1.4 ESTA COBERTURA OPCIONAL SÓ PODERÁ SER CONTRATADA CONJUNTAMENTE COM A COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP).

1.5 Ratifica-se ainda o disposto na Cláusula Riscos Cobertos, da Cobertura Básica de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP).

Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.2 ESTARÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA DE MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DMH) OS EVENTOS OCORRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM O VEÍCULO MENCIONADO NA APÓLICE:

- a) Quaisquer acidentes que ocorrerem aos passageiros do veículo se este estiver com lotação excedente ou conduzido por quem não está legalmente habilitado, ressalvados os casos de força maior. Em caso de acidente ocorrido durante viagem em que se verifique excesso de lotação, resultante de força maior, a indenização que seria devida a cada um dos passageiros acidentado será reduzida na proporção da lotação segurada para a que existia no veículo na ocasião do acidente;
- b) Em caso de acidente ocorrido durante viagem em que se verifique excesso de lotação, resultante de força maior, a indenização que seria devida a cada um dos passageiros acidentados será reduzida na proporção da lotação segurada para a que existia no veículo na ocasião do acidente;
- c) Doenças que tenham qualquer causa, ainda que provocadas ou agravadas, direta ou indiretamente, pelo acidente com o veículo segurado. Excetuam-se as infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível;
- d) Quaisquer doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, pelo acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível;
- e) Intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos quando não decorrentes de acidente coberto;

- f) Qualquer tipo de hérnia e suas consequências, mesmo de origem traumática; o parto ou o aborto e suas consequências, mesmo quando provocados por acidentes; os envenenamentos, ainda que acidentais, por absorção de substâncias tóxicas ou entorpecentes; perturbações mentais, salvo a alienação mental total e incurável, decorrente de acidente coberto;
- g) Perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico, em decorrência de acidente coberto;
- h) Suicídio voluntário e premeditado ou sua tentativa, dentro dos 2 (dois) primeiros anos consecutivos de contratação da cobertura de Acidentes Pessoais Passageiros;
- i) Choque anafilático e suas consequências;
- j) Danos a órteses de qualquer natureza e a próteses de caráter permanente, salvo as órteses ou próteses implantadas por ocasião do acidente. A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por Invalidez Permanente;
- k) Paralisação, temporária ou definitiva, das atividades profissionais do Segurado ou do passageiro do veículo segurado que estiveram em tratamento médico-hospitalar ou cuja Invalidez Permanente Total ou Parcial foi constatada;
- l) Qualquer tipo de doença e as lesões físicas preexistentes à ocorrência do acidente de trânsito;
- m) Danos causados a pacientes transportados por ambulâncias;
- n) Acidentes médicos;
- o) Tratamento de exame clínico, cirúrgico ou medicamentoso não exigido diretamente pelo acidente;
- p) Os envenenamentos, ainda que acidentais, por absorção de substâncias tóxicas ou entorpecentes;
- q) Quaisquer perturbações mentais, nervosas e emocionais, salvo a alienação mental total e incurável, decorrente de acidente coberto;
- r) Ato reconhecidamente perigoso, ressalvado o disposto no artigo 121 da Lei do Contrato de Seguro, que não seja motivado por necessidade justificada;
- s) Danos causados por atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal de um ou de outro, conforme previsto no Código Civil vigente e na Lei do Contrato de Seguro;
- t) As perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico, em decorrência de acidente coberto;
- u) Estados de convalescença (após a alta médica);
- v) Despesas de acompanhantes;
- w) A perda e danos estéticos;
- x) Danos Morais e Estéticos;
- y) Lucros Cessantes resultantes da paralisação, temporária ou definitiva, das atividades profissionais do Segurado ou passageiro do veículo segurado que estiveram em tratamento médico - hospitalar ou que tiverem constatada sua invalidez permanente total ou parcial, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto pela apólice;
- z) Quaisquer acidentes que ocorrerem ao(s) passageiro(s) do veículo se este for posto em movimento ou dirigido por motorista que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo, ressalvados os casos de força maior.

Cláusula 3 - REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

3.1 Entende-se por “passageiro” a(s) pessoa(s) que, no momento do acidente, se encontra(m) no interior do veículo segurado, na qualidade de condutor ou passageiro(s);

- 3.1.1** O número de passageiros do veículo está limitado à lotação oficial do veículo, acrescida de 40% (quarenta por cento);
- 3.1.2** Sempre que estiverem no veículo passageiros em número superior à lotação oficial e até o número máximo de passageiros admitido, o Limite Máximo de Indenização atribuído a cada passageiro será rateado entre o valor total segurado e o número de passageiros.
- 3.1.3** Valor total segurado é a soma dos Limites Máximos de Indenização de cada passageiro estipulado na apólice.
- 3.1.4** A Seguradora, em hipótese alguma, responderá por qualquer indenização superior àquelas apuradas na forma dos itens anteriores e das Condições Específicas de APP previstas nestas Condições Especiais, ficando o Segurado como único responsável pelas diferenças que venha a pagar, amigavelmente ou cumprindo sentença judicial, aos passageiros acidentados ou aos seus beneficiários.
- 3.2** A cobertura do seguro começa no momento do ingresso do passageiro no veículo e termina no momento de sua saída dele.
- 3.3** Considera-se garantido pela cobertura de APP, o acidente de trânsito com o veículo segurado e relacionado à sua locomoção, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta à morte ou invalidez permanente, total ou parcial do passageiro do veículo ou torne necessário seu tratamento médico.

Cláusula 4 - REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

- 5.1** Ratifica-se o disposto na COBERTURA BÁSICA 5 - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) acrescido de:
- 5.1.1** O reembolso desta garantia somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes, na data do sinistro, para as coberturas do seguro obrigatório de “Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT”.
- 5.2** No caso de despesas médico-hospitalares efetuadas pelo passageiro para seu tratamento, sob orientação médica, iniciado nos trinta primeiros dias contados da data do acidente, a Seguradora reembolsará as despesas médicas e dentárias, desde que cobertas pelo seguro, bem como diárias hospitalares incorridas, a critério médico, necessárias para o restabelecimento da vítima, observados os critérios dos subitens a seguir:
- a) Cabe ao passageiro a livre escolha dos prestadores de serviços médico-hospitalares e odontológicos, desde que legalmente habilitados;
 - b) A comprovação das despesas médico hospitalares deverá ser feita mediante a apresentação dos comprovantes originais das despesas e do(s) relatório(s) do(s) médico(s) assistente(s);
 - c) Havendo despesas médico-hospitalares efetuadas no exterior, excluindo-se as com acompanhantes, passagens e estado de convalescença, as mesmas serão ressarcidas com base no câmbio oficial de venda da data do efetivo pagamento realizado pelo passageiro, respeitando-se os Limites Máximos de Indenização estabelecidos na apólice, atualizados monetariamente pela Seguradora, quando da

liquidação do sinistro.

- d) Desde que preservada a livre escolha, pode a Seguradora estabelecer acordos ou convênios com prestadores de serviços médico-hospitalares e odontológicos para facilitar a prestação de assistência ao passageiro;
- e) As indenizações por despesas médico-hospitalares são cumulativas com qualquer outra garantia do presente seguro;
- f) **O Passageiro ou Beneficiário, para recebimento da indenização, deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do acidente, bem como todas as circunstâncias com ele relacionadas, facultando à Seguradora quaisquer medidas tendentes à elucidação do sinistro;**
- g) As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta da vítima ou de seus beneficiários, salvo se diretamente realizadas pela Seguradora;
- h) Na hipótese de ausência de indicação dos Beneficiários, o valor do capital segurado será pago em conformidade com a legislação sucessória vigente;
- i) Em caso de sinistro de indenização integral do veículo segurado, não haverá devolução do prêmio da cobertura de APP e DMH, em virtude da concessão de desconto aplicado sobre o prêmio das coberturas de APP (Acidentes Pessoais de passageiros - Morte, Invalidez Permanente) e DMH quando contratadas em conjunto com a cobertura de casco.

Cláusula 5 - FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 6 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

5. COBERTURA ADICIONAL - ACESSÓRIOS, TACÓGRAFOS, CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro:

1.2 NÃO ORIGINAIS DE FÁBRICA

1.2.1 Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura securitária para os acessórios fixados em caráter permanente no veículo segurado, conforme identificado na vistoria prévia, na apólice anterior ou na nota fiscal, desde que sejam discriminados na proposta de seguro, com valor segurado e cobrança de prêmio conforme apólice.

1.2.2 A Importância Segurada dos acessórios, tacógrafos, equipamentos, equipamentos originados de adaptações para pessoas com deficiência e carrocerias deve ser obrigatoriamente igual à nota fiscal ou ao valor médio de mercado.

1.2.3 Para fim desta Garantia, serão utilizadas as seguintes definições:

Acessórios / Equipamentos:

Descrição	Passeio	Comerciais Leves e Caminhões
ABS	X	X
Aerofólios / Spoilers	X	X
Air-Bag	X	X
Alarmes	X	X
Amarração		X
Amplificadores	X	X
Antena	X	X
Antena Elétrica	X	X
Aquecimento dos Bancos	X	X
Ar Condicionado	X	X
Bancos de Couro	X	
Bancos Esportivos	X	
Borrachões	X	X
Brake-Light	X	
Buzinas Especiais	X	X

Cama / Leito		X
Câmbio Automático	X	X
Caixas de Cozinha		X
CD Players	X	X
Central Multimídia	X	X
Compactador de Lixo		X
Computador de Bordo	X	X
Consoles	X	X
Direção Hidráulica	X	
Dispositivo Antifurto	X	X
Disqueteira	X	X
Dolly		X
DVD Player	X	X
Elevadores		X
Engate	X	X
Envelopagem / Plotagem	X	
Estribos		X
Faróis de Milha	X	X
Faróis de Nevoeiro	X	X
Faróis de Xênon	X	X
Fogão		X
Geladeira		X
Guindaste		X
Intercooler	X	X
Luminoso		X
Munk		X
Patins de Apoio		X
Plataforma Elevatória		X
Pino Mestre		X
Pneus Especiais	X	X
Quebra-Mato		X
Rádio	X	X
Rádio Amador	X	X
Rodas de Liga Leve	X	
Rodoar		X
Sensor de Chuva	X	X
Sensor de Estacionamento	X	X

Tacógrafo		X
Telefones Celulares - Equipamentos	X	X
Rádio	X	X
Terceiro e Quarto Eixo		X
Teto Solar	X	
Toca-Fitas	X	X
Trio Elétrico	X	
Trava Elétrica das Portas	X	X
TV	X	X
Turbo	X	
Tweeter	X	X
Vidros Elétricos	X	X

1.2.4 Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais, conforme as seguintes observações:

- a) Será descontada da indenização a franquia única estipulada na apólice para o(s) acessório(s);
- b) A franquia dos equipamentos / equipamentos originados de adaptações para portadores de deficiência será a mesma prevista na apólice;
- c) Não será deduzida franquia das indenizações de carrocerias;
- d) Não será deduzida qualquer franquia nos casos de indenização integral do tacógrafo, carrocerias e equipamentos concomitante com a indenização integral do veículo;
- e) A franquia única estipulada é independente da franquia prevista para o veículo segurado e será aplicada em sinistros de danos parciais ou danos totais destes itens.

1.3 ORIGINAIS DE FÁBRICA

1.3.1 Garante, na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura securitária para acessórios, tacógrafos, equipamentos, equipamentos originados de adaptações para portadores de deficiência e carrocerias fixados em caráter permanente no veículo segurado, desde que eles façam parte do modelo original do veículo.

1.3.2 Não é necessário discriminar esses itens na proposta nem determinar valor segurado para eles, pois o valor segurado para o veículo já os contempla tendo em vista que eles são originais de fábrica.

1.3.3 Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais, conforme as seguintes observações:

- a) Será descontada da indenização a franquia estipulada na apólice para o veículo;
- b) Não será deduzida franquia das indenizações de carrocerias;
- c) Não será deduzida qualquer franquia nos casos de indenização integral do tacógrafo, carrocerias e equipamentos, concomitante com a indenização integral do veículo;
- d) A franquia prevista para o veículo segurado, será a mesma aplicada em sinistros de danos parciais ou danos totais destes itens.

1.4 CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS:

1.4.1 Entende-se por carroceria o baú e/ou carretinha de madeira que não possua chassi próprio e cuja Importância Segurada não ultrapasse 50% da Importância Segurada do cavalo/ cabine do veículo. Opções de equipamentos (quando veículos de carga – produto SANCOR Caminhão).

Descrição	Passeio	Comerciais Leves e Caminhões
ABS	X	X
Aerofólios / Spoilers	X	X
Air-Bag	X	X
Alarmes	X	X
Amarração		X
Amplificadores	X	X
Antena	X	X
Antena Elétrica	X	X
Aquecimento dos Bancos	X	X
Ar Condicionado	X	X
Bancos de Couro	X	
Bancos Esportivos	X	
Borrachões	X	X
Brake-Light	X	
Buzinas Especiais	X	X
Cama / Leito		X
Câmbio Automático	X	X
Caixas de Cozinha		X
CD Players	X	X
Central Multimídia	X	X
Compactador de Lixo		X
Computador de Bordo	X	X
Consoles	X	X
Direção Hidráulica	X	

Dispositivo Antifurto	x	x
Disqueteira	x	x
Dolly		x
DVD Player	x	x
Elevadores		x
Engate	x	x
Envelopagem / Plotagem	x	
Estribos		x
Faróis de Milha	x	x
Faróis de Nevoeiro	x	x
Faróis de Xênon	x	x
Fogão		x
Geladeira		x
Guindaste		x
Intercooler	x	x
Luminoso		x
Munk		x
Patins de Apoio		x
Plataforma Elevatória		x
Pino Mestre		x
Pneus Especiais	x	x
Quebra-Mato		x
Rádio	x	x
Rádio Amador	x	x
Rodas de Liga Leve	x	
Rodoar		x
Sensor de Chuva	x	x
Sensor de Estacionamento	x	x
Tacógrafo		x
Telefones Celulares - Equipamentos	x	x
Terceiro e Quarto Eixo		x
Teto Solar	x	
Toca-Fitas	x	x
Trio Elétrico	x	
Trava Elétrica das Portas	x	x
TV	x	x
Turbo	x	
Tweeter	x	x
Vidros Elétricos	x	x

Volante	x	x
---------	---	---

1.4.2 Na ocorrência de sinistro coberto de colisão parcial ou total, incêndio ou roubo furto localizado do veículo segurado, não haverá indenização dos equipamentos que não sofrerem danos e/ou avarias que comprometam seu funcionamento. Neste caso eles serão devolvidos ao Segurado.

1.5 VEÍCULOS ADAPTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1.5.1 É necessário que o veículo seja original de fábrica ou adaptado (convertido em oficinas autorizadas pelo fabricante de equipamento, DETRAN ou Associações de Deficientes).

1.5.2 É obrigatório que seja colado adesivo de pessoa com deficiência em pelo menos dois vidros do veículo.

Cláusula 2 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

6. COBERTURA ADICIONAL - KIT GÁS

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, os dispostos a seguir:

I. Não Originais de Fábrica:

- a) Garante na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura securitária para kit gás, conforme identificado na vistoria prévia, na apólice anterior ou na nota fiscal, desde que seja discriminado na proposta de seguro, com valor segurado e cobrança de prêmio conforme apólice.
- b) A Importância Segurada do kit gás, deve ser obrigatoriamente igual à nota fiscal ou ao valor médio de mercado.

II. Originais de Fábrica:

- a) Garante na ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura securitária de kit gás fixado em caráter permanente no veículo segurado, desde que ele faça parte do modelo original do veículo.
- b) Não é necessário discriminar esses itens na proposta nem determinar valor segurado para eles, pois o valor segurado para o veículo já os contempla tendo em vista que eles são originais de fábrica.

Cláusula 2 - FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 3 – DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Na ocorrência de sinistro coberto de colisão parcial ou total, incêndio ou roubo furto localizado do veículo segurado, não haverá indenização do kit gás que não sofrer danos e/ou avarias que comprometam seu funcionamento. Neste caso ele será devolvido ao Segurado.

3.2 Em caso de indenização integral do kit gás, além da nota fiscal de aquisição e do CSV, será necessária a apresentação do certificado do cilindro, expedido por empresa credenciada pelo Inmetro.

Cláusula 4 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

7. COBERTURA ADICIONAL - BLINDAGEM (EXCETO TRANSPORTE DE VALORES)

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a indenização devido a ocorrência de um dos riscos previstos na cobertura contratada para o veículo, cobertura securitária para a blindagem com verba própria e cobrança de prêmio adicional, em decorrência de:

1.1.1 Pela evolução dos projetos e especificações atuais dos fabricantes de vidros blindados, em decorrência do ano de fabricação do veículo, poderão ser notadas, na substituição da peça, algumas diferenças entre elas (antiga e nova).

1.1.2 No caso de substituição de vidros blindados também serão trocadas as borrachas e guarnições caso estejam avariadas.

1.1.3 No caso de vidros blindados, a peça reposta está desvinculada da marca ou logomarca da empresa blindadora do veículo, porém ligada diretamente ao nível de blindagem, segundo certificado da blindadora e o Relatório Técnico Experimental (RETEX) da peça danificada, emitido pelo Exército Brasileiro. Essa peça terá características técnicas similares a da peça que será substituída. Essa regra também se aplica à veículos blindados em outro país. Os serviços efetuados seguem as normas e legislações aplicáveis para blindados como:

- Portaria nº 13 – D LOG (Produtos controlados);
- Portaria 002/2001 – Polícia Civil;
- NIJ 0108.01 (USA); Certificado de registro (CR) – Exército Brasileiro;
- Título de Registro (TR) – Exército Brasileiro.

Cláusula 2 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

2.1 Em caso de sinistro e caso aprovado pela Seguradora, esta liberará o reembolso exclusivamente após o recebimento da nota fiscal que deverá estar em nome do segurado e deverá ser de empresa regularizada para prestação de serviço. Caso contrário o Segurado perderá o direito ao reembolso.

2.1.1 Tabela de Valores Máximos de Reembolso:

CLASSE	PARA-BRISA	VIDRO LATERAL	TRASEIRO
Blindados	R\$3.500,00	R\$1.500,00	R\$3.500,00

2.2 Os sistemas de blindagem transparentes aceitos para essa cobertura são: Gepco; Isoclima; Asmor; Imbra;

Fanavid; O'Garah; Tec pro; Protecthor; PG; AGP; BGP-Diamont Glass; Glass Shield; GKN/Pilkington; Force Glass; TS Safety Car; PAG-HPC. Outros fabricantes poderão ser aceitos sob consulta técnica à Seguradora.

2.3 O Segurado deverá apresentar o RETEX de seu veículo blindado para a prestadora de serviço antes da execução do serviço.

2.4 Não sendo contratada cobertura para blindagem e ocorrendo sinistro de indenização integral onde os salvados fiquem em poder da Seguradora, os custos de retirada da blindagem e da colocação das peças originais em seu lugar, ficam a cargo do Segurado. Caso a retirada da blindagem cause maiores danos no veículo, tendo em vista sua desmontagem e remontagem, o Segurado se compromete a ressarcir a Seguradora dos prejuízos causados.

Cláusula 3 – FRANQUIAS

3.1 Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

3.2 Não sendo contratada cobertura para blindagem e ocorrendo sinistro de indenização integral onde os salvados fiquem em poder da Seguradora, os custos de retirada da blindagem e da colocação das peças originais em seu lugar, ficam as expensas do Segurado. Caso a retirada da blindagem cause maiores danos no veículo, tendo em vista sua desmontagem e remontagem, o Segurado se compromete a ressarcir a Seguradora dos prejuízos causados.

Cláusula 4 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

8. COBERTURA ADICIONAL - REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAS

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, **o reembolso de despesas extras, independentemente de comprovação, decorrentes exclusivamente de sinistro coberto de indenização integral (colisão, incêndio, roubo ou furto) quando o seguro for contratado na modalidade Valor de Mercado Referenciado, conforme disposto na Cláusula 20 – INDENIZAÇÃO E APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS .**

1.2 **NÃO SE INCLUEM NESTA COBERTURA DESPESAS DE NATUREZA JURÍDICA, TAIS COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS OU QUAISQUER GASTOS RELACIONADOS À DEFESA DO SEGURADO.**

Cláusula 2 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

O Limite Máximo de Indenização para esta cobertura é o valor discriminado na apólice.

Cláusula 3 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

9. COBERTURA ADICIONAL - REEMBOLSO DE DESPESAS – HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, o reembolso de despesas com a higienização interna do veículo segurado – bem como a troca de espumas e feltros, se necessário – decorrente de sinistro proveniente de enchente, inundação ou alagamento, quando o evento for indenizável, pelo contrato de seguro e os danos não atingirem o valor da franquia estipulada na apólice.

Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 **SALVO SE EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO, ALÉM DAS EXCLUSÕES CONTIDAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DESTES SEGURO, A SEGURADORA NÃO GARANTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A, OU OCORRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE:**

- a) **Serviços de Limpeza de manchas ou sujeira, quando constatado que não são provenientes do evento indenizável, bem como a lavagem externa, do motor e dos componentes mecânicos;**

Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

O Limite Máximo de Indenização para esta cobertura é o valor discriminado na apólice.

Cláusula 4 – FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.

10. COBERTURA ADICIONAL - CAMINHÃO BASCULANDO

Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS

1.1 Esta Cobertura objetiva, mediante o pagamento do Prêmio correspondente e expressa inclusão desta CONDIÇÃO ESPECIAL na Apólice/Certificado Individual, garantir ao Segurado, observados o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice e as demais CONDIÇÕES CONTRATUAIS; desde que os prejuízos sejam devidamente comprovados por meio da Regulação de Sinistros e estejam cobertos pelo Seguro, a indenização para cobrir danos parciais ou totais, causados ao veículo segurado, em decorrência de seu tombamento durante a operação de basculamento.

Cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 SALVO SE EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO, ALÉM DAS EXCLUSÕES CONTIDAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DESTE SEGURO, A SEGURADORA NÃO GARANTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA OS EVENTOS RELACIONADOS A, OU OCORRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE:

- a) Danos causados a terceiros não estão cobertos durante a operação de basculamento, mesmo quando contratada a garantia de RCF.**

Cláusula 3 – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

O Limite Máximo de Indenização para esta cobertura é o valor discriminado na apólice.

Cláusula 4 – FRANQUIAS

Esta Cobertura está sujeita à aplicação de Franquia. Os critérios e valores serão estabelecidos na Apólice e nos Documentos Contratuais.

Cláusula 5 - RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as cláusulas das CONDIÇÕES GERAIS deste Seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes CONDIÇÕES ESPECIAIS.